الجامعـــــــة الإســـــلامية بغـــزة

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

كليـــــــة الشريعة والقانـــــون

ماجســـــتير قانـــــون عـــــام



The Islamic University of Gaza

Deanship of Research and Graduate Studies

Faculty of Sharia and Law

Master of Public Law

حجية الاعتراف وأثر بطلانه في إثبات جرائم المخدرات

"دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"

Authenticity of Recognition and the Effect of Nullity in Proving Drug Crimes

A Comparative Study with Islamic Sharia

إِعدَادُ البَاحِثِ

محمد عبد الناصر كامل عياش

إِشرَافُ

الدُكتُور **الدُكتُور**

د. عفيف محمد أبو كلوب **د. مؤمن أحمد شويدح**

قُدمَ هَذا البحثُ اِستِكمَالاً لِمُتَطلباتِ الحُصولِ عَلى دَرَجَةِ الْمَاجِستِيرِ
فِي القانون العام بِكُليةِ الشريعة والقانون فِي الْجَامِعَةِ الإسلامية بِغَزة

يونيو/٢٠١٨م – رمضان/١٤٣٩هـ

إقـــــــرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

حجية الاعتراف وأثر بطلانه في إثبات جرائم المخدرات دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية

Authenticity of Recognition and the Effect of Nullity in Proving Drug Crimes

A Comparative Study with Islamic Sharia

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration

I understand the nature of plagiarism، and I am aware of the University's policy on this.

The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the researcher's own work، and has not been submitted by others elsewhere for any other degree or qualification.

Student's name:	محمد عبد الناصر عياش	اسم الطالب:
Signature:	محمد عياش	التوقيع:
Date:	٢٠١٨/٠٥/٢٥	التاريخ:

نتيجة الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الإسلامية غزة
The Islamic University of Gaza
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
هاتف داخلي: 1150

الرقم: Ref: ج س غ/35/
التاريخ: Date: 2018/07/04م

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث/ **محمد عبدالناصر كامل عياش** لنيل درجة الماجستير في كلية **الشريعة والقانون**/ قسم **القانون العام** وموضوعها:

حجية الاعتراف وأثر بطلانه في اثبات جرائم المخدرات
دراسة مقارنة مع الشريعة الاسلامية

Authenticity of Recognition and the Effect of Nullity in Proving Drug Crimes
A Comparative Study With Islamic Sharia

وبعد المناقشة التي تمت اليوم **الأربعاء 20 شوال 1439**هـ الموافق **2018/07/04**م، الساعة الثانية عشرة مساءً، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

د. عفيف محمد أبو كلوب	**مشرفاً ورئيساً**
د. مؤمن أحمد شويدح	**مشرفاً**
د. حسام الدين محمود الدن	**مناقشاً داخلياً**
د. بسام حسن العف	**مناقشاً خارجياً**

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في **كلية الشريعة والقانون/ قسم القانون العام.**

واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه.

والله ولي التوفيق،،،

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

أ. د. مازن إسماعيل هنية

+97082644400 +97082644800 public@iugaza.edu.ps www.iugaza.edu.ps iugaza iugaza mediaiug iugaza
P.O Box 108, Rimal,Gaza,Palestine ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين

التاريخ: 20/8/18/6	الرقم العام للنسخة	310655	اللغة	مزدوج

الموضوع/ استلام النسخة الإلكترونية لرسالة علمية

قامت إدارة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام **النسخة الإلكترونية** من رسالة

الطالب/ محمد عبد الناصر عياش

رقم جامعي: 120161809 قسم: القانون العام كلية: الشريعة والقانون

وتم الاطلاع عليها، ومطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسها، ضمن المحددات المبينة أدناه:

- تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة.
- تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية.
- تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين.
- وجود جميع فصول الرسالة مجمَّعة في ملف (WORD) وآخر (PDF).
- وجود فهرس الرسالة، والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (PDF +WORD)
- تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية.
- تطابق التنسيق في جميع الصفحات (نوع وحجم الخط) بين النسخة الورقية والإلكترونية.

175

ملاحظة: ستقوم إدارة المكتبات بنشر هذه الرسالة كاملة بصيغة (PDF) على موقع المكتبة الإلكتروني.

والله ولي التوفيق،

إدارة المكتبة المركزية

.....

توقيع الطالب

.....

ملخص الرسالة

تناولت هذه الدراسة حجية اعتراف المتهم في جرائم المخدرات كون اعتراف المتهم كان يعتبر سابقاً سيد الأدلة، وتأتي هذه الدراسة في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني، والقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية، واشتملت هذه الدراسة على ثلاث فصول. حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي الحديث عن المخدرات وماهيتها في المبحث الأول، وبعد ذلك بينت أنواع جرائم المخدرات في قانون مكافحة المخدرات الفلسطيني الأكثر انتشاراً في فلسطين، ومن ثم تطرقت إلى موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات وجرائمها، وبعدها تحدث الباحث عن وسائل الإثبات في جرائم المخدرات بشكل عام، وهي الاستجواب والمواجهة وضمانات المتهم خلالها، والمعاينة وطرقها، والخبرة في إثبات جرائم المخدرات وقواعد تعيين الخبير، والشهادة مفهومها وأنواعها، والمحررات الكتابية، وبعدها تحدث عن القرائن وأقسامها وحجيتها. وفي الفصل الأول تحدث الباحث عن ماهية الاعتراف وحجيته؛ حيث تحدث في المبحث الأول عن مفهوم الاعتراف وشروطه، وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تحدث الباحث عن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الاعتراف؛ وذلك بالحديث عن مدى خضوع الاعتراف لمبدأ الإقتناع القضائي. وفي الفصل الثاني تحدث الباحث عن آثار الاعتراف، وكذلك العدول عن الاعتراف وبطلان الاعتراف، حيث بين الباحث في المبحث الأول آثار الاعتراف، ونتائج العدول عن الاعتراف وأثره على الإعفاء من العقاب الذي نص عليه المشرع، وفي المبحث الثاني بين الباحث متى يكون الاعتراف باطلاً، وبين الباحث تأثر الاعتراف في الإجراءات السابقة، وذلك في حالة كان الاعتراف قد بني عليها وكان مرتبطاً بها، وفي حالة لم تكن الإجراءات السابقة مؤثرة في الاعتراف، وكذلك تأثير الاعتراف على الإجراءات اللاحق له.

ثم أنهى الباحث رسالته بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات وكان من أبرز النتائج: أنه من آثار الاعتراف في جرائم المخدرات كما بين المشرع الفلسطيني هو الإعفاء من العقاب وفق الشروط التي حددها المشرع الفلسطيني، ويوصي الباحث أن تكون الجرائم التي يعفي من القانون المعترف هي من الجرائم البسيطة، حتى لا يكون القانون قد كافئ المجرم الذي عاث في الأرض فساداً، وهذا الذي قالت به الشريعة الإسلامية، فلم تعف شارب الخمر من العقاب، وعليه تقاس المخدرات.

Abstrad

This accused study about authentication of recognition in crimes speaks anesthetic universe of recognition accused was considers previously gentleman of the proofs، and the Palestinian resulted this study in light of law the criminal measures and law of struggle anesthetic and the intellectual influencing the Palestinian، and the decision in law concerning struggle anesthetic and the intellectual influencing، comparative study with Islamic Law، and this study on three chapters included. Where taking research in the chapter the preliminary first interview about the drugs and her essence in the topic، and after that evident kinds of crimes anesthetic in law struggle the anesthetic Palestinian the more spread in Palestine، and from then situation of Islamic Law raised to from anesthetic and her crimes، and after her speaking research about methods the anesthetic evidence in crimes in general the weak interrogation and the confrontation and securities accused during her، and the observation and forged her، and the experience in evidence anesthetic crimes and bases of designation expert، and the testimony is understandable her and her kinds، and the written liberators، and after her the spouses and her spoke about sections and authentication her. The chapter fulfilled first speaking research about essence the recognition and authentication his، where speaking in the topic the first about concept recognition and his conditions، the adequate topic second of the chapter raved speaking research about authority the criminal judge in estimate of the recognition، and that in the interview about extension submission of the recognition for judicial principle the persuasion. The chapter fulfilled second speaking research about effects the recognition and likewise the deviating about the recognition and heroes of the recognition، where between the first researcher in topic effects of the recognition، and after her results of the deviating about the recognition showed and favored his on the exemption from the punishment who dictated on him the legislator، the adequate topic second between the researcher when the recognition is invalid، and between the researcher effect of the recognition in the previous measures and that in case the recognition was already my son on her and was connected in her، adequate case the previous measures influential in the recognition do not harbor، and likewise impact of the recognition on the subsequent measures for him**.**

Then that she the researcher his letter in end included the results and the recommendations and was from the produced results: That he from the anesthetic results resulting on the recognition in crimes sleeve between the legislator Palestinian he the exemption from the punishment reconciled the conditions which determined her the Palestinian legislator، and the researcher entrusts that formation of the crimes which the confessed law exempts from she from the crimes simple، HtY laa the law is already the criminal rewards who e'tY in the land decay، and this who said in him Islamic Law، film exempts drinker of the wine from the punishment، his ibexes measures the drugs**.**

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾

[النساء: ١٣٥]

ٱلإِهدَاْءُ

إلى أمي الغالية،

إلى أصل جذعي وحبيب قلبي أبي،

إلى امتداد روحي وشريكة حياتي زوجتي،

إلى من أناروا لنا الطريق لنحيا بغزة وكرامة،

إلى روح شهدائنا الأبرار،

الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين،

أهدي هذا العمل المتواضع.

الباحث

محمد عبد الناصر عياش

شكرٌ وتقديرٌ

يشرفني وقد وفقني الله لإنجاز هذا العمل أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير إلى أساتذتي الأكارم أساتذة الجامعة الإسلامية، وأخص بالذكر مشرفاي: الدكتور عفيف محمد أبو كلوب والدكتور مؤمن أحمد شويدح، كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة كل من:

الدكتور الفاضل/ حسام الدين محمود الدن (مناقشاً داخلياً)، والدكتور الفاضل/ بسام حسن العف (مناقشاً خارجياً) اللذين تكرما علي ومنحاني شرف أن يكونا أعضاء مناقشة رسالتي.

وكذلك من ساهم في دراستي وأخص بذلك أيضاً الدكتور الحبيب هاني عبد الرحمن غانم وباقي الأساتذة الكرام الأفاضل الذين لم يبخلوا بما من الله عليهم من العلم والمعرفة.

وكذلك الشكر موصول لكل من وقف إلى جانبي في مرحلة اعدادي للرسالة، وأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء.

الباحث

محمد عبد الناصر عياش

فهرس المحتويات

إقـــرار ..... أ

نتيجة الحكم..... ب

ملخص الرسالة ..... ت

Abstrad ..... ث

ٱلإهدَاْءُ ..... ح

شكرٌ وتقديرٌ ..... خ

فهرس المحتويات ..... د

المقدمة ١

الفصل التمهيدي ٤

المبحث الأول: المخدرات..... ٥

المطلب الأول: ماهية المخدرات ٦

المطلب الثاني: جرائم المخدرات في الشريعة والقانون ١٦

المبحث الثاني: وسائل إثبات جرائم المخدرات ٢٧

المطلب الأول: الاستجواب والمواجهة ٢٨

المطلب الثاني: المعاينة..... ٣٢

المطلب الثالث: الخبرة..... ٣٥

المطلب الرابع: الشهادة..... ٣٩

المطلب الخامس: الدليل الكتابي..... ٤٤

المطلب السادس: القرائن ٤٦

المطلب السابع: الاعتراف..... ٥٠

الفصل الأول: ماهية الاعتراف وحجيته في جرائم المخدرات..... ٥١

المبحث الأول: ماهية الاعتراف وشروطه في جرائم المخدرات..... ٥٢

المطلب الأول: ماهية الاعتراف..... ٥٣

المطلب الثاني: شروط صحة الاعتراف في جرائم المخدرات..... ٦٥

المبحث الثاني: سلطة القضائي الجنائي في تقدير الاعتراف: ٩٢
المطلب الأول: خضوع الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي ٩٣
المطلب الثاني: سلطة القاضي الجنائي في تجزئة الاعتراف..... ٩٦
المطلب الثالث: سلطة القاضي الجنائي في استبعاد الاعتراف..... ٩٨
الفصل الثالث: أثر الاعتراف وبطلانه والعدول عنه..... ١٠٠
المبحث الأول: أثر الاعتراف والعدول عنه..... ١٠١
المطلب الأول: أثر الاعتراف في جرائم المخدرات ١٠٢
المطلب الثاني: العدول عن الاعتراف..... ١٠٧
المبحث الثاني: بطلان الاعتراف ١١٢
المطلب الأول: أسباب بطلان الاعتراف ١١٣
المطلب الثاني: تأثر الاعتراف بالإجراءات الباطلة السابقة عليه: ١١٩
الخاتمة: ١٢٣
أولا: النتائج: ١٢٣
التوصيات: ١٢٤
المصادر والمراجع..... ١٢٦

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين أما بعد.

عرف الإنسان الجريمة منذ فجر البشرية، حيث وقعت أول جريمة قتل عندما قتل قابيل هابيل، وكلما تنوعت الجرائم وتعددت أساليبها، كلما تطورت طرق الإثبات والكشف عن الجرائم، ومن هنا تتطور طرق وأساليب الإثبات في علم الجريمة، وما تسعى إليه الأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة وإثباتها؛ حتى لا يتسنى للجاني الإفلات بجريمته.

ولذلك كان هناك اختلاف في وسائل الإثبات وطرق الوصول إليها، وتختلف من مجتمع إلى آخر، وأن دور القاضي الجنائي في عصرنا الحالي يعتمد على إقتناعه الشخصي بصحة الأدلة المقدمة له في كل واقعة تعرض عليه.

ومن هنا كان لا بد من تسليط الضوء على هذه الأدلة وبيان حجيتها في الإثبات، فلا يخلو مجتمع من وجود سلوك إجرامي، ومنع هذا السلوك الإجرامي يعد أمرا مستحيلا، وأن المجرم وقبل الإقدام على نشاطه الإجرامي يفكر في الإفلات من قبضة العدالة.

تعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم لذلك فإن طرق الإثبات في هذه الجرائم لها ما يميزها لخطورة هذه الجرائم؛ ولذلك فإن المشرع الفلسطيني لم يشملها هي الوحيدة في قانون الصلح الجزائي، حيث وضع مبلغاً لكل نوع من الجرائم واستثنى جرائم المخدرات من هذه الجرائم لخطورتها.

لذلك سيسلط الباحث الضوء على طرق الإثبات في جرائم المخدرات، ويتعمق قليلا في الإعتراف في مثل هذه الجرائم.

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من أهمية الاعتراف وضـرورة توافر شـروطه، وأنه يجب أن يصـدر عن إرادة واعية، وأن جرائم المخدرات من الجرائم الخطرة التي يجب التثبت والإثبات جيداً فيها وتحري اتباع الإجراءات السـليمة حتى لا يذهب عمل المحققين هباءً منثوراً، وأن المحقق عليه أن يحرص على سـلامة الإقرار، وإذا لم يتوفر عليه البحث عن البدائل الأخرى في الإثبات، وكذلك فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

مشكلة البحث:

تتنوع جرائم المخدرات في التشـريع الفلسـطيني وتختلف حجية الاعتراف من جريمة لأخرى، فهل يصلح الاعتراف وحده في هذه الجرائم كوسيلة من وسائل الإثبات؟

أسئلة البحث:

١. ما هي طرق الإثبات في جرائم المخدرات؟
٢. ما هي حالات الإعفاء من العقاب في جرائم المخدرات؟
٣. ما هو الحكم الشرعي لجرائم المخدرات في الشريعة الإسلامية؟
٤. ما المقصود بالاعتراف في جرائم المخدرات؟ وشروط صحته؟ وحجيته؟
٥. ما هي حالات بطلان الاعتراف؟ وما هو أثر العدول عن الاعتراف؟
٦. ما هو موقف كل من التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية من العدول عن الاعتراف؟

هدف البحث:

يهدف الباحث إلى بيان أنواع جرائم المخدرات في التشـريع الفلسـطيني موضـحا حجية الاعتراف وأثر بطلانه في إثبات هذه الجرائم، مقارنة بالشريعة الإسلامية وذلك للتغلب على الخلل الموجود في التشريع في نطاق الإقرار في جرائم المخدرات.

نطاق وحدود البحث:

نطاق البحث هو التشريعات الفلسطينية بما في ذلك قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٧ لسـنة ٢٠١٣، والقرار بقانون رقم ١٨ لسـنة ٢٠١٥ بشـأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسـطيني رقم ٣ لسـنة ٢٠٠١، وأحكام محاكم النقض الفلسطينية والمصرية، والشريعة الإسلامية.

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن، وحتى يتم مقارنة النصوص لا بد من تحليلها، حيث قام الباحث بتحليل الأحكام التي تتضـــمنها تلك النصـــوص والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، ثم مقارنة هذه الأحكام مع بعض القوانين المقارنة والشريعة الإسلامية.

الدراسات السابقة:

١. الاعتراف في قانون الإجراءات الفلسطيني ـ دراسة مقارنة "رسالة ماجستير غير منشورة"، لؤي داود محمد دويكات، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٧.

تتحدث الدراسة عن الاعتراف الجنائي وشروط صحته، وما هي مبطلات الاعتراف الجنائي، وينتهي الباحث إلى أن الاعتراف لم يعد كما السابق سيد الأدلة وأن القاضي له أن يسمع الشهود وهو غير مقيد بالاعتراف الصادر من المتهم. لكن الباحث لم يذكر حالات الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف الجنائي، ولم يتطرق إلى موقف الشريعة الاسلامية من الاعتراف.

٢. الإقرار في الإثبات الجنائي: بحث محكم منشور في مجلة دراسات الكوفة، عباس حكمت فرمان، العدد السابع، ٢٠٠٨.

يعرف هذا البحث الإقرار بأنه سيد الأدلة، ومن البديهي إن اقرار المتهم على نفسه في الغالب أقرب الى الصدق منه الى الكذب، أي أن احتمال صدقه مرجّح على كذبه، إلا أنه قد طرأ عدة عوامل زحزحت الإعتراف عن صرحه العتيد، منها ضعف التحقيق واتباع ضباط التحقيق وسائل غير مشروعة كالايذاء والتهديد وإعطاء مواد مخدرة ومسكرة للمتهم للحصول على اعترافه، والباحث بين أنه يلزم للأخذ بهذا الإقرار توافر شروط صحته، لكنه لم يتطرق إلى عدول المقر عن إقراره وما هو دور القاضي الجنائي في هذه الحالة.

٣. إثبات الدعوى الجنائية ـ دراسة مقارنة "رسالة دكتوراة غير منشورة"، عبد الله بن سعيد أبو داسر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ١٤٤٣ هـ.

تحدث الباحث في دراســته عن ماهية الإثبات الجنائي في الشــريعة والقانون، وبين فيها مناهج الإثبات والفرق بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، وبين بعد ذلك إجراءات إثبات الدعوى الجنائية؛ وذلك بالحديث عن المعاينة والخبرة والشـــهادة والاعتراف والقرائن، وفي حديثه عن الاعتراف فإنه لم يتطرق إلى الحديث عن شــروط صــحة الأعتراف ولا إلى الحديث إلى العدول عن الاعتراف، ولم يتحدث عن آثار الاعتراف، ولا عن بطلان الاعتراف، فقط اكتفى بالإشـــارة السطحية.

الفصل التمهيدي: الإثبات في جرائم المخدرات

إن أي موضوع يكون موضع دراسة يستلزم في البداية سرد التعريفات المرتبطة به من عدة جوانب حتى يكون الباحث والقارئ على دراية كافية بالموضوع.

حيث تم تخصيص هذا الفصل للحديث عن ماهية المخدرات، وسرد أهم وأخطر جرائم المخدرات انتشارا، وكذلك موقف الشريعة الإسلامية من جرائم المخدرات، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصـــل إلى مبحثين ، تحدث الباحث خلال المبحث الأول عن ماهية المخدرات، وذلك بالتطرق إلى تعريفها لغة واصطلاحا، وسرد أنواعها، وموقف الشريعة والقانون منها، مع ذكر الجرائم الأخطر للمخدرات، وفي المبحث الثاني تطرق الباحث إلى أدلة الإثبات في جرائم المخدرات بشكل عام، وهي الاستجواب والمواجهة والمعاينة والخبرة والشهادة والأدلة الكتابية والقرائن واحال الاعتراف إلى الفصل الأول للحديث عنه.

المبحث الأول: المخدرات

إن البحث في وســـائل الإثبات في جرائم المخدرات يحتم على الباحث أن يتوقف عند تعريف جرائم المخدرات ومعرفة ماهيتها وأنواعها والجرائم الأكثر انتشارا للمخدرات، وكذلك معرفة موقف الشـريعة الإســلامية من المخدرات وجرائمها، وبذلك وجب علينا أن نتعرض إلى تعريفات المخدرات وأصـــنافها وأنواعها والجرائم المرتبطة بها. وذلك من خلال تقســـيم ها المبحث إلى مطلبين: نتحدث في الأول عن ماهية المخدرات وأنواعها، ونخصـــص المطلب الثاني للحديث عن بعض جرائم المخدرات وموقف الشريعة الإسلامية من المخدرات.

المطلب الأول: ماهية المخدرات

لمعرفة ماهية المخدرات لا بد من بيان تعريف المخدرات اللغوي والعلمي والقانوني والشـــرعي والفقهي وكذلك بيان أنواع المخدرات وفق ما نص عليه قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٧ لسنة ٢٠١٣م المطبق في قطاع غزة والقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وســـوف يقوم الباحث بالتطرق من خلال الفرع الأول إلى تعريف المخدرات في اللغة وتعريفها العلمي وكذلك القانوني وتعريفها في الفقه الاســلامي، وفي الفرع الثاني سـيقوم الباحث بتوضيح أنواع المخدرات وفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣م.

الفرع الأول: تعريف المخدرات

يعتبر تعريف المواد المخدرة والمخدرات غاية في الأهمية، لذلك ســنتطرق إلى التعريف اللغوي ثم التعريف العلمي ثم القانوني ثم تعريف الفقه الإسلامي للمخدرات.

أولا: التعريف اللغوي

المخدر: اسم فاعل من خدر الشيء خدراً أي إصابه الخدر، كما يعرف المخدر لغة أنه كل مادة يترتب على تناولها إنهاك الجسم وتأثير شيء على العقل حتى تكاد تذهبه [١].

والخدر: امذلال [٢] يغشــى الأعضــاء: الرجل واليد والجســد، والخدر من الشــراب والدواء: فتور يعتري الشــارب وضــعف. يقول ابن الأعرابي: الخدرة ثقل الرجل وامتناعها عن المشــي. وخدر خدراً فهو خدر وأخذه ذلك. والخدر في العي: فتورها، وقيل: هو ثقل فيها من قذى يصـــيبها. والخدر: الكسل والفتور [٣].

---

[١] منجد الطلاب: البستاني، ص١٥٦.

[٢] امذلال: إمذل – امذلالا، إمذلت رجله: خدرت. إمذل: فتر واسترخى. انظر: منتخب من صحاح الجوهري: الجوهري، ص١٢٢٧.

[٣] لسان العرب، ابن منظور، م٤، ص ٢٣٢,٢٣٣.

خدر: جارية مخدرة، وقد خدرها أهلها وأخدروها، وتخدرت، وهي من رباب الخدور، وخدرت رجله، وبها خدر، ورجلي مخدرة. وخدرته المقاعد إذا قعد طويلا حتى خدرت رجلاه[١].

والخدر بمعنى الستر، وجارية مخدرة: إذا لزمت الخدر، والخدر في الرجل[٢].

ثانيا: التعريف الاصطلاحي

١. التعريف العلمي:

عرفها جانب من العلماء بأنها: المواد الكيميائية التي تسبب النوم والنعاس أو غياب الوعي، أو تسكين الألم، وهي تأتي على أشكال مختلفة مثل: السوائل والمساحيق والنباتات والكبسولات والاقراص، ويتم تعاطيها حسب شكلها، إما بالاستنشاق وإما بالبلع وإما بالشراب وإما بالحقن[٣].

وعرفها آخرون بأنها: كل مادة مخدرة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة، وتحدث فتورا في الجسم، وتجعل الانسان يعيش في خيال واهم طوال فترة وقوعه تحت تأثيرها[٤].

وعرفها فريق ثالث بأنها: مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الالام[٥].

٢. التعريف القانوني

المشرع الفلسطيني لم يضع تعريفاً محدداً للمخدرات وإنما ترك ذلك لشراح القانون، وكذلك القضاء الفلسطيني لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما سار على نهج المشرع الفلسطيني، واكتفى المشرع الفلسطيني فقط بوضع جدول لمعرفة ما هو مخدر من خلال الجدول.

حيث حدد المشرع الفلسطيني المواد المخدرة بأنها: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (١، ٢، ٣، ٤) الملحقة بهذا القانون[٦].

---

[١] أساس البلاغة، الزمخشري، ج١، ص ٢٣٣.

[٢] مختار الصحاح: الرازي، ص٧٢.

[٣] المخدرات المخاطر المكافحة الوقاية: حلس واخرون، ص ١٥.

[٤] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات: سليم، ص٢٢.

[٥] جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي: المراشدة، ص١٧.

[٦] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: صدر في غزة بتاريخ: ٢٠١٣/١٠/٦، الوقائع الفلسطينية، العدد التاسع والثمانين، المادة ١.

وحددها المشـرع الفلسـطيني أيضـاً في القرار بقانون رقم ١٨ لسـنة ٢٠١٥ بشـأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به في الضفة الغربية بأنها: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهات المختصة بالوزارة[١]. وبذلك يكون المشرع الفلسـطيني في القرار بقانون المعمول به في الضـفة الغربية قد اعتمد على القائمة الدولية الواردة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م.

واعتبرتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة ١٩٦١م بأنها: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني[٢].

كما عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشـروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأنها: أي مادة طبيعية كانت أو صـناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة ١٩٦١م، ومن تلك الاتفاقية بصـفتها المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢م المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م[٣].

وفي تعريف آخر تعرف المخـدرات بـأنهـا: مجموعـة من المواد الطبيعيـة أو التخليقيـة أو المصـنعة التي تؤثر على الجهاز العصـبي مسـببة له الإدمان في حال اسـتخدمت في غير الأغراض الطبية، ويحظر التعامل بها إلا للأغراض التي يحددها القانون، ولا تسـتعمل إلا لمن يرخص له القانون ذلك[٤].

يرى الباحث أن هذا التعريف ضعيف لعدم شموله على آثار وتأثير المخدرات.

ويعرفها بعض فقهاء القانون أنها: هي كل مادة مسـكرة أو مفترة، طبيعية كانت أو مستحضرة، من شأنها أن تذهب العقل جزئياً أو كلياً، وتناولها يؤدي إلى الإدمان بما ينتج عنه من تسمم الانسان، فتضر الفرد أو المجتمع، ويحظر التعامل بها بأي صورة من الصور إلا لأغراض يحددها الشارع[٥].

---

[١] القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: الصادر في رام الله بتاريخ: ٢٠١٥/١١/١١، الوقائع الفلسطينية العدد ممتاز ٩، المادة رقم ١.

[٢] الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م: الصادرة عن الأمم المتحدة، حررت في نيويورك بتاريخ: ١٩٦١/٣/٣٠، المادة ١.

[٣] اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨م: الصادرة عن الأمم المتحدة، حررت في فينا بتاريخ: ١٩٨٨/١٢/٢٠ المادة رقم ١.

[٤] جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: الدوس، ص ٩.

[٥] جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني: جرادة، ص١١.

ويرى الباحث اختيار التعريف الأخير؛ لأنه كان شاملاً كاملاً، حيث اشتمل على طبيعة هذه المواد وأنواعها وأعراضها وتأثيراتها وموقف المشرع من التعامل بها.

٣. التعريف الشرعي

لم تكن المخدرات معروفة من النبوة وحتى المائة السادسة للهجرة، أما بالنسبة للفقهاء الذين ظهرت المخدرات في عهدهم فقد تباينت تعريفاتهم.

فقد عرفها بعض الفقهاء على أنها: ما يغيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة وسرور[١].

وعرفها آخرون بأنها: ما يترتب عليه تغطية العقل لا مع الشدة المطربة[٢].

وقال بعض الفقه في المخدرات بأن إطلاق السَّكْر على الحشيشة ونحوها يراد منه التخدير الذي هو تغطية العقل لا مع الشدة المطربة[٣].

وعرفها ـــ وبحق ـــ ابن حجر العسقلاني: كل ما يسكر حرام سواء كان شراب أو غير شراب وتدخل في ذلك الحشيشة [٤]، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"[٥].

وقال صاحب الزواجر فيها: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة، وهو البنج وكالبذور والزعفران وبذور جوزة الطيب فهذه كلها مسكرة[٦].

وعرفها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأنها: أي مادة تسبب النوم والكسل للجسم والعقل والإدمان مثل الحشيش والأفيون والقات ومشتقاتها[٧].

---

[١] عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها بين الشريعة والقانون: عبد السميع، ص٢٩.

[٢] المرجع السابق، ص٣٠.

[٣] الاشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية "المسكرات والمخدرات": أبو رخية، ص٣٣٩.

[٤] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج١٠، ص٤٥.

[٥] صحيح مسلم، مسلم، ج٤، ص ٥٨٦، (رقم الحديث: ١٧٣٣).

[٦] الزواجر عن اقتراف الكبائر، الهثيمي، ج١، ص٣٥٤.

[٧] جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي: المراشدة، ص١٨.

الفرع الثاني: أنواع المخدرات

تتنوع أنواع المخدرات وتتنوع مصـــادرها وكذلك تأثيرها وســـنعتمد في بيان أنواعها بناءً على تحديد كيفية إنتاجها ومصـــادرها، وبناءً على ذلك ســـيقوم الباحث بالتعرض إلى ثلاثة تقسـيمات من حيث المصـدر النوع وهي: المخدرات الطبيعية والمخدرات المصـنعة والمخدرات التخليقية "الكيميائية".

أولا: المخدرات الطبيعية

وهي التي تنتج من نباتات طبيعية مباشـــرة، وهي تعتمد على جزء أو أحد أجزاء من النباتات المخدرة، مثلاً: في نبات الخشـــخاش تكون المادة الفعالة هي الأفيون في الثمرة غير الناضـــجة، وفي نبات القنب تكون المادة الفعالة في الورق، وفي نبات جوزة الطيب تكون المادة الفعالة في البذور، سواء كانت هذه النباتات برية أم تمت زراعتها[١].

وسنتناول بعض هذه الأنواع بشكل من الإيجاز، كما هو موضح أدناه.

١. الحشيش: "Hashish"

في اللغة: حشـيشـي وحشـاشَّـي: حشـاش وهو الذي يدخن الحشـيشـة ليسـكر[٢]. وتطلق كلمة حشـيش في اللغة العربية على العشـب، ويسـمى نبات القنب الهندي بالحشـيش، وعندما عرفه العرب أطلقوا عليه لفظ الحشـــيش؛ لأنه نبات بري، ويتراوح طول نبات القنب ما بين متر إلى خمس أمتار، ولها زهرة خضـراء تسـتمر طوال العام، ويميل لونها إلى البياض، وهي لزجة، ولها رائحة خاصة[٣].

ويتم إنتاج الحشـــيش من قمة هذه النباتات المزهرة وخاصـــة النباتات المؤنثة، وذلك لكثرة المادة المخدرة فيها عن النباتات المذكرة، وتســـتخرج على هيئة مادة دهنية ســـمراء مائلة إلى الخضرة[٤].

---

[١] جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي: المراشدة، ص٤٢.

[٢] تكملة المعاجم العربية، دوزي، ج٣، ص٢٠٢.

[٣] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات: سليم، ص٣٧.

[٤] المرجع السابق، ص٣٩.

ويستعمل الحشيش عادة عن طريق التدخين، أو عن طريق الخلط أحيانا مع الأفيون، وخلطه مع تبغ الدخان، ويؤخذ أحيانا كشراب منقوع، وذلك عن طريق نقع قمم النباتات المزهرة في الماء[١].

ويؤثر الحشيش على الجهاز العصبي فيؤدي إلى تنبيه أو تهبيط الجهاز العصبي، ويبدأ المفعول بعد فترة من الزمن تتراوح ما بين ربع ساعة إلى ساعة تقريبا[٢].

وقد دلت الأبحاث المعملية أن تعاطي الحشيش لمدة طويلة يخفض من نسبة هرمون الذكورة في الدم، ويؤدي إلى تضخم في ثدي الرجل، وإذا حدث التعاطي أثناء الحمل فإنه يؤدي إلى تشوهات في الجنين[٣].

٢. الأفيون: "Opium"

وهو مادة مطاطية لدنة داكنة اللون، تخرج من الخشخاش عند تشطيبها، وتخرج بشكل مادة حليبية بيضاء ثم تتماسك وتصبح لدنة صمغية. ويختلف تأثيره تبعاً لنوعه والكمية المستعملة ولتكرار التعاطي وبنية وعمر الشخص المتعاطي. وهذا النوع يتم تعاطيه عن طريق الحقن، ويمكن أن يستعمل عن طريق التدخين، وتدخينه أقل ضرراً لأن تسعة أعشار المورفين[٤] الموجود يتم تحلله بالنار ويبقى فقط عشر واحد، ويمر مدمن الأفيون بآلام قاسية عند محاولة التوقف عن تعاطيه. وهي تسمى أعراض الانسحاب[٥].

٣. الكوكا: "Erythroxylum Coca"

عرف الإنسان نبات الكوكا قبل أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان، وشجرة الكوكا عبارة عن نبات ذات أوراق دائمة، وتسمى شجرة الكوكا الحمراء، وهي تحتاج إلى مناخ حرارته من ١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية، وأوراق الكوكا ناعمة وبيضاوية الشكل[٦].

---

[١] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات: سليم، ص ٤٠.

[٢] المرجع السابق، ص٤١.

[٣] جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: الدوس، ص ١٤.

[٤] المورفين: (الاسم الدولي غير مسجّل الملكية) ، يُسوّق تحت العديد من الأسماء التجارية، هو مسكّن ألم قوي من فئة الأفيونيات. يعمل المورفين بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي لتقليل الشعور بالألم. يمكن استخدامه لكل من الألم الحاد والألم المزمن. كثيرًا ما يستخدم المورفين كذلك لتخفيف الألم الناجم عن انسداد العضلة القلبية وكذلك خلال الولادة. يمكن إعطاؤه عن طريق الفم، أو العضل، أو تحت الجلد، أو عن طريق الوريد، أو إلى الفراغ حول النخاع الشوكي، أو عن طريق المستقيم.

[٥] جريمة تعاطي وترويج المخدرات في التشريع الجزائري: شرف الدين، ص٩.

[٦] جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: الدوس، ص ١٥.

ويقصد بشجرة الكوكا جميع أنواع الشجيرات من جنس أريتروكسيلون، ويمكن استخراج الكوكائين منه إما مباشرة وإما عن طريق تغييرات كيميائية[١].

وهي تزرع في الهند وإندونيسيا وجاوة وسيلان والهند الغربية، كما تزرع في جبال الأنديز، ويتراوح طولها في العادة ما بين مترين ومترين ونصف، وأوراقها تتميز بالخضرة، ويتم تعاطيها عن طريق مضغ أوراقها بعد مزجها بعصير الليمون وكما يستخدم مسحوق هذه الأوراق في الشم عن طريق الأنف. ويشعر متعاطي نبات الكوكا بالارتياح والميل إلى الإثارة والانسجام الاجتماعي، ويشعر بسهولة التفكير ويشعر بالسعادة، ثم يعقب ذلك الشعور بالخمول والاسترخاء والاكتئاب، وارتفاع درجة الحرارة، واتساع حدقة العين[٢].

٤. القات: "Catha"

لا يذكر القات إلا ويذكر اليمن، فهما متلازمان، حيث يعتبر القات من السلع التجارية المهمة في اليمن. وشجرة القات حبشية الأصل، وهي شجرة لا يتجاوز ارتفاعها من متر إلى مترين، وأوراقها متقابلة وأزهارها بيضاء وهي متجمعة بشكل عنقودي، وهي تنمو على المرتفعات، وهي ذات رائحة عطرية مميزة، ومذاقها عطري حلو وقابض، ويتم تعاطيها عن طريق المضغ. والقات مضر بالصحة حيث يحتوي على مادة مخدرة تعمل اضطرابات في الدورة الدموية وتصيب المعدة بالتهابات، وتحدث شلل في مجرى البول بالإضافة إلى تليف في الكبد، وغيرها من الأعراض جراء تناول القات[٣].

ثانيا: المخدرات المصنعة

وهي مخدرات مصنعة تستخرج من النباتات المخدرة، ويضاف إليها بعض المواد بحيث يتم إنتاج مادة ذات تأثير أقوى جراء التفاعل بين مادتين[٤].

---

[١] اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الكسب غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية: المادة ١.

[٢] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات: سليم، ص٥٣.

[٣] جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: الدوس، ص ١٦.

[٤] جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي: المراشدة، ص٤٢.

وسنتناول بعض هذه الأنواع بشكل من الايجاز، كما هو موضح ادناه.

١. المورفين: "Morphine"

يستخلص المورفين الخام من رؤوس نبات الخشخاش ويتم ذلك بعد معاملته، وهو عبارة عن مسحوق أبيض ناعم عديم الرائحة، وغير بلوري، مر الرائحة، ويأتي على شكل سائل أبيض شفاف، وقد يأتي في صورة أقراص. ويتم تعاطيه عن طريق الفم أو الحقن أو التدخين، ونتيجة الحقن يؤدي إلى التهابات تحت الجلد، ويصاب متعاطيه بالصفراء ومرض الايدز[١].

٢. الهروين: "Heroin"

وهو يعتبر أخطر مخدر في العالم وهو يسبب الموت، وهو ناتج عن تفاعل مادة المودفين أو الكودين مع مادة استيل كلوريد أو أندريد حمض الخليك. ويتميز الهروين بأنه عبارة عن بودرة بيضاء لا رائحة لها، وهي متبلورة ذات طعم شديد المرارة وتذوب في الماء. وهناك طريقتان لتعاطي الهروين، إما عن طريق الحقن تحت الجلد، وإما عن طريق الاستنشاق، وهو يشعر متعاطيه بالسعادة الزائفة والفتور وتهدأ نفسه بحيث يشعر بالتحليق في عوالم أخرى، وهو نفس الآثار المترتبة عن المورفين[٢].

٣. الكوكايين: "Cocaine"

يستخرج الكوكايين من نبات الكوكا، وهو لا يسبب الاعتماد العضوي، وإنما يسبب الاعتماد النفسي فقط، وخطورة الكوكايين تتمثل في الإدمان السريع عليه، وتم استخدامه قليلا في مجال الطب خاصة الموضعي في العمليات الجراحية للعين والأنف والحلق وغيرها. وبعد تعاطي جرعة من الكوكايين فإنه يعمل على اغلاق مراكز عميقة في المخ كمركز الرضا والسرور، وعند تعاطيه فإنه يقلب حالة الاكتئاب إلى سرور ونشوة عالية، وبعد أن ينتهي مفعول الكوكايين فإن المدمن يعود ليشعر بالاكتئاب من جديد. وتبدأ فعاليته بعد ٣ إلى ٥ دقائق إذا أخذ بالحقن في الوريد، وبعد ٢٠ دقيقة إذا أخذ بالاستنشاق[٣].

٤. الكودايين: "Codeine"

وهو مستحضر أفيوني يتم استخدامه كمسكن للآلام، ويدخل في تركيبة أدوية علاج الإسهال الحاد والسعال الجاف، وتم صنع الكودايين في بداية ١٨٢٢، وتم تطويره ليستخدم كعلاج للكحة

---

[١] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات، سليم: ص٥٧، ٥٨.

[٢] جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي: المراشدة، ص٦١، ٦٢.

[٣] المرجع السابق، ص٦٣.

والســـعال. ونظرا لتأثيره على المخ وبعض مراكز المخ فإنه ســـاهم في الإدمان عليه، فإنه عند تناوله يشـــعر المريض بالارتياح، وبعد انتهاء مفعوله فإنه يعود ليشـــعر بالاكتئاب والهيجان العصبي[١].

ويتم تعاطي الكوداايين عن طريق الاســتنشــاق أو عن طريق الحقن، أو الفم، حيث يصــنع على هيئة أقراص أو مسحوق أبيض لا رائحة له ومذاقه مر، وهو يؤثر على متعاطيه فيسبب له اضطرابات تنفسية والإمساك وتقلصات عضلية في حال الإدمان المتواصل[٢].

ثالثا: المخدرات التخليقية "الكيميائية"

وهذه المواد المخدرة يتم تحضـــيرها وصـــناعتها في المعامل والمختبرات الكيميائية، ومعظمها يكون على هيئة ســـوائل أو حقن أو أقراص، ومن أهمها العقاقير المنومة والمهدئة والمنبهات والمنشطات وعقاقير الهلوسة والمواد الطيارة[٣].

وسنتناول بعض هذه الأنواع بشكل من الايجاز، كما هو موضح أدناه.

١. المواد الطيارة: "Inhalants"

هناك نوع غريب من الإدمان يتمثل في اســـتنشـــاق المواد الطيارة المنبعثة من البنزين والمبيدات والأصباغ والغراء وهو من أكبر المشاكل التي تواجه فئة الشباب اليوم.

ولذلك فإن مدمني المبيدات قد يكون سلوكهم غريباً وخطيراً في آن واحد: وهي تسبب أضراراً بالغة الخطورة، حيث تؤثر على الكلى والكبد والجهاز العصبي والنخاع الشوكي، ويرجع السبب في الرغبة باستنشاق وإدمان هذه المواد هو أن أثمانها رخيصة وسرقتها أمر سهل وأنها تكون مانعاً من اللجوء إلى الخمر والمخدرات المعروفة[٤].

٢. المنبهات والمنشطات: "Stimulants"

وهي عقاقير مخدرة تتمتع خواصها بتنشيط الجهاز العصبي، مما دعا البعض إلى تسميتها بالمعوقات النفسية، وهي تتميز بالقدرة على تنشيط الفرد، وعدم إحساسه بالنوم أو الإرهاق، وشـــعوره بالســـعادة والحيوية والرغبة في العمل وزيادة التركيز، ولذلك في تنتشـــر بين الطلبة

---

[١] ما هو الكوداايين؟ وما هي الأضرار الناتجة من استعماله؟: طاهر.

[٢] جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: الدوس، ص ١٩.

[٣] المخدرات المخاطر المكافحة الوقاية: حلس واخرون، ص١٨.

[٤] جريمة تعاطي وترويج المخدرات في التشريع الجزائري: شرف الدين، ص١١.

والرياضـيين والحرفيين والسـائقين، وهي تسـتخدم على نطاق واسـع في تخسـيس الوزن، ويزداد الأمر خطورة عند تناولها مع الكحول أو بعد تناول الكحول وذلك بغرض إزالة آثاره، ويكثر هذا الاسـتعمال بالنسـبة لسـائقي الشـاحنات عند رغبته في مواصـلة طريقه، ولكن ذلك يؤدي إلى الحوادث المرورية[١].

٣. المهدئات والمهبطات: "Depressants"

وهي عبارة عن عقاقير طبية تستخدم لعلاج الأرق، وكمضاد للتشنجات والصرع، ولتسكين الألم وتقليل القلق، ويجب أن تؤخذ بوصـفة طبية، وإذا تم تناولها بجرعات كبيرة فإنها تؤدي إلى الكسـل وفقدان الاتزان والتلعثم في الكلام، وتؤدي إلى السـلوك العدواني في بعض الأحيان، والشـعور بالسـكر، وذلك يختلف طبقا لكمية الجرعة وحالة الشـخص المتعاطي وشـخصـيته، ومدمني هذه العقارات يكونون على درجة كبيرة من الفسـاد الاجتماعي والعاطفي، ويميلون إلى العنف، ويصابون بالاكتئاب الانتحاري[٢].

٤. المهلوسات: "Hallucinogenes"

سميت عقاقير الهلوسة بهذا الاسم نتيجة لتأثيرها وشدتها، ولم تعرف عقاقير أشد فعالية من هذه العقاقير، فيكفي تناول مليجرام واحد لإخراج الشخص من عالمه إلى عالم الهلوسة والجنون لسـاعات طويلة، ويرجع أصـلها إلى أحد الفطريات التي تنمو على أعواد الحنطة والشـوفان وحبوب غيرها، ويتم تناول هذه العقارات عن طريق الفم أو الاسـتنشـاق أو عن طريق الحقن، ويؤثر على متعاطيه فيسبب له اضطراباً في الإدراك البصري والسمعي، وهو ما يسمى بالهلوسة السـمعية والبصـرية، حيث يفقد متعاطيه الإحساس بالزمان والمكان، ويسـبب هذا العقار تعطيل بعض أجزاء المخ[٣].

---

[١] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات، سليم: ص٧٧، ٧٨.

[٢] المرجع السابق، ص٧٩.

[٣] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات، سليم: ص٧٥، ٧٦.

المطلب الثاني: جرائم المخدرات في الشريعة والقانون

قام المشرع الفلسطيني بسرد جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني وهي عديدة، على خلاف الشريعة الإسلامية؛ حيث اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في الحكم الشرعي للمخدرات وهل يمكن قياسها على الخمر، وسوف نبين في هذا المطلب بعض أنواع جرائم المخدرات في القانون الفلسطيني، وموقف الشريعة الإسلامية من المخدرات.

الفرع الأول: أنواع جرائم المخدرات

وسنقتصر في حديثنا على أكثر أنواع جرائم المخدرات انتشاراً في الواقع الفلسطيني.

١. جرائم جلب واستيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية:

ويقصد بالجلب: استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية من خارج فلسطين وإدخالها حدود الضفة الغربية وقطاع غزة باجتياز أو محاولة اجتياز الخط الجمركي الموجود في المعابر والمطارات[١]. والجلب أو الاستيراد ليس معنى خاضع لشروط قانونية، بل هو فعل مادي يتمثل في ادخال المواد المخدرة إلى الإقليم الفلسطيني بأي كيفية كانت، وتقديرها يرجع إلى سلطة القاضي[٢].

ويقصد بجلب المخدر أيضاً: استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي[٣]. وهو كل واقعة يتحقق بها ادخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى داخل حدود إقليم الدولة بأي وسيلة، ومن أي منفذ سواء كانت هذه المنافذ مشروعة أو غير مشروعة[٤]. وهو بذلك يضم الاستيراد تحت جناحه، فالاستيراد لا يكون إلا بالوسائل المشروعة.

---

[١] جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني: جرادة، ص١١٣.

[٢] المرجع السابق، ص١١٣.

[٣] المستحدث في نصوص قانون المخدرات الجديد: عبد التواب، ص٣٧.

[٤] المخدرات وكيفية مواجهتها: راسخ، ص٢٨.

والضـوابط في تجريم الجلب هي ضـوابط مكانية، وتعتبر الجريمة تامة بمجرد ادخال المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى إقليم الدولة سـواء البري أو المائي، ولا يشـترط لوقوع الجلب أن يقصد الجالب أن يتم تداول المواد المخدرة التي تم ضبطها[١].

ولقد عرف المشـرع الفلسـطيني التهريب بأنه: جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى فلسطين أو اخراجها منها بصورة غير مشروعة، ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة[٢].

ولا يتحقق الجلب إلا إذا كان الشـيء المجلوب يفيض عن حاجة الشـخص واسـتعماله الشخصي[٣].

ولم يشـترط المشـرع في فعل الجلب أن تكون المواد المخدرة بصـحبة الجاني، فيسـتوي أن تكون الواقعة وقعت بمعرفة الجاني وكانت المادة المخدرة بحيازته أو أنها قد تمت لحسـابه أو لمصلحته ولا يشترط وجود الجاني وقت ارتكاب الجريمة داخل إقليم الدولة[٤].

وتعد جرائم الجلب من الجرائم الوقتية التي تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الركن المادي، الذي يقع بمجرد عبور المياه الإقليمية أو الإقليم البري، ولذلك إذا وقع ضبط المخدر داخل إقليم الدولة فإن الجريمة تعد جريمة حيازة أو احراز أو نقل أو غيرها من الجرائم الأخرى، وهي في مرتبة أدني من الجلب[٥].

أما على صـعيد الاسـتيراد فنعني بها إدخال المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى داخل إقليم الدولة طبقا للأحكام القانونية المنظمة لاستيرادها المنصـوص عليها في القانون، ويتحقق الركن المادي المجرم إذا تحقق ادخال المخدرات أو المؤثرات العقلية مخالفاً للقواعد القانونية التي تحكمها[٦].

---

[١] المخدرات وكيفية مواجهتها: راسخ، ص٢٨.

[٢] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: المادة رقم ١.

[٣] جرائم المخدرات: الشواربي، ص١٢٣.

[٤] البراءة في قضايا المخدرات: الشواربي، ص٢٦.

[٥] المخدرات "آثارها انواعها جرائمها عقوباتها": العمروسي، ص ٢٠٣، ٢٠٤.

[٦] المخدرات وكيفية مواجهتها: راسخ، ص٢٨.

أما التصـــــدير فهو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خارج إقليم الدولة، وتتم هذه الجريمة كاملة بتجاوز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حدود إقليم الدولة[١].

ويرى البعض أنه: اخراج المخدرات والمؤثرات العقلية من الخط الجمركي الفلســطيني لنقلها إلى دولة أخرى[٢].

ومن حيث كمية المواد المضـبوطة فإنه يشـترط يشـترط لتكون الجريمة تصـدير أو جلب أنه يجب توافر كمية كبيرة ليست للاستعمال الشخصي، بحيث يجب أن يتوافر للجاني قصد طرح المواد في السوق[٣].

وهذه الجرائم تقوم على ركنين وهما:

الركن المادي: وهو يتكون من عنصــرين، الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد ادرج المشرع الفلسطيني في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المواد التي يجرم التعامل بها بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصــة وذلك في الجداول الاول والثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون، واما العنصـر الثاني: وهو يتمثل في ادخال هذه المواد إلى داخل الدولة ويكون في جريمة الجلب ادخالها بالطرق المشـروعة أو غير المشـروعة، أما في الاسـتيراد فلا يكون إلا بالطرق المشروعة لكن يكون مخالف لأحكام القانون، ويتمثل العنصر الثاني في جرائم التصدير في اخراج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية[٤].

أما الركن المعنوي: فهو يتكون من عنصــرين، الأول: الأهلية الجنائية للجاني، والعنصــر الثاني: القصـــد الجنائي، وهو يتوافر في جرائم المخدرات بتوافر علم الجاني بان ما يحرز أو يحوزه أو ينقله هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا[٥].

٢. الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية:

حدد المشــرع الفلســطيني المقصــود بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بقوله: "احتراف التعامل المباشــر أو غير المباشــر بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بإنتاجها أو زراعتها أو صـنعها، أو اسـتخراجها أو تسـليمها أو حيازتها أو احرازها أو تغييرها أو توزيعها، أو عرضـها

---

[١] البراءة في قضايا المخدرات: الشواربي، ص٢٧.

[٢] جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني: جرادة، ص١١٥.

[٣] جرائم المخدرات: الشواربي، ص٢٠٧.

[٤] اثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٢٨.

[٥] المرجع السابق، ص٢٨.

للبيع أو التنازل عنها أو تبادلها أو صرفها أو السمسرة فيها أو ارسالها بطريقة العبور أو نقلها أو استيرادها أو تغييرها، وكل ذلك في الحالات غير المسموح بها، بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وبقصد الربح وبمقابل عيني أو نقدي أو منفعة"[١].

وبذلك أدخل المشرع الفلسطيني جميع الجرائم ضمن جريمة الإتجار إذا كان القصد منها الاحتراف، باستثناء جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويرى بعض الفقهاء بان الإتجار في المخدرات لا يعني فقط في مجال البيع والشراء وإنما المقصود أيضاً مرحلة الزراعة والتجارة والصناعة، وبالجملة كل وسيلة غير التعاطي إذا كان القصد منها الربح[٢].

والإتجار بالمخدرات يكون مشروعاً إذا تحصل صاحبه على ترخيص بالإتجار من الجهة الادارية المختصة[٣].

ويشترط البعض في أن الإتجار في المخدرات لا يتحقق إلا إذا احترف الجاني التعامل في المخدرات واتخذه نشاطاً معتاداً ومستمراً[٤]. وهو ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني.

وجرائم الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تقوم على ركنين وهما:

الركن المادي: وهو يتكون من عنصرين، الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وقد أدرج المشرع الفلسطيني في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المواد التي يجرم التعامل بها بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون، وأما العنصر الثاني: وهو يتمثل في السلوك المتمثل في شراء أو زراعة أو نقل وغيرها من الطرق التي أدرجها المشرع في تعريفه للإتجار في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باستثناء التعاطي، وذلك عن طريق التعامل فيها وبيعها بصورة احترافية مقابل مبلغ نقدي أو عيني أو منفعة[٥].

---

[١] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: المادة رقم ١.

[٢] عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها بين الشريعة والقانون: عبد السميع، ص١١٥.

[٣] جرائم المخدرات: الشواربي، ص١٣٣.

[٤] السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات: محب الدين، ص١٤٧، ١٤٨.

[٥] إثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٤٨

أما الركن المعنوي: فهو يتكون من عنصـــرين، الأول: الأهلية الجنائية للجاني، والعنصـــر الثاني: القصد الجنائي، وهو يتوافر في جرائم المخدرات بتوافر قصد الإتجار بالمخدرات[١].

٣. جريمة زراعة وإنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

عرف المشـرع الفلسـطيني الزراعة بأنها: "كل عمل من أعمال البذر يقصـد بها الانبات، أو كل عمل من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضـجه وجنيه، وتشـمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع البذور في أي مرحلة من مراحل نموها"[٢].

وفي تعريف آخر له أنها: "أي عمل من أعمال البذر أو الغرس للنباتات المخدرة بقصـــد الانبات، أو أي عمل من أعمال العناية بالنباتات أو بذرها أو أي جزء فيها في أي مرحلة منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها"[٣].

وهي بذلك تشـــمل كل أفعال وأعمال التعهد اللازمة للزرع منذ بدء نموه وحتى نضـــجه وقلعه[٤]. لكن يتعين علم الشـــخص بان النباتات التي يزرعها من النباتات المحظورة قانوناً زراعتها، واستخلاص هذا القصد خاضع لمحكمة الموضوع[٥].

وتعتبر جريمة زراعة النباتات المخدرة من الجرائم المسـتمرة، ولذلك فهي تخضـع لأحكام هذا النوع من الجرائم في شأن التقادم وسريان القانون الجنائي وحجة الامر المقضي به[٦].

أما الإنتاج فقط عرفه المشرع الفلسطيني بأنه: "فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي، أو من مادتها الأولية"[٧].

---

[١] اثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٤٨.

[٢] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: المادة رقم ١.

[٣] القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: المادة رقم ١.

[٤] أصول البحث والتحقيق الجنائي: الهيتي، ص٥١١.

[٥] جرائم المخدرات: الشواربي، ص١٥٨.

[٦] البراءة في قضايا المخدرات: الشواربي، ص٣٩.

[٧] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: المادة رقم ١.

والإنتاج يقصـــد به أيضـــاً: اســـتحداث المادة المخدرة حالة كونها غير موجودة من قبل[١]. ويســـتوي في ذلك أن تكون طريقة الإنتاج يدوية أو آلية، ويســـتوي أن تكون المادة المســـتخدمة للحصول على الجواهر المخدرة من المواد المخدرة بطبيعتها أو من المواد غير المخدرة[٢].

ومثال ذلك خدش ثمار الخشخاش عند نضجها لتتمكن من افراز مادة الأفيون[٣]. وكذلك من الأمثلة: إنتاج الحشـــيش من نبات القنب، وورقة الكوكا من بنات الكوكا، وأوراق القات من نبات القات، وجميعها يدخل في مفهوم الإنتاج[٤].

والإنتاج المحقق بالزراعة والمســـتوجب للعقاب لا يتحقق إلا في حالة نضـــج الثمار وظهور المواد المخدرة، وبالتالي تنفصل أعمال الزراعة السابقة للإنتاج عن أعمال الإنتاج[٥].

وجرائم الزراعة والإنتاج تقوم على ركنين وهما:

الركن المادي: وهو يتكون من عنصـــرين، الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد أدرج المشرع الفلسطيني في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المواد التي يجرم التعامل بها بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصـــة وذلك في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون، واما العنصر الثاني: وهو يتمثل في أعمال الزراعة والعناية في البذور والنباتات المخدرة حتى نموها وجنيها هذا في جرائم الزراعة، وتتمثل في فصـــل هذه المواد عن أصـــلها النباتي أو مادتها الأولية في جرائم الإنتاج.

أما الركن المعنوي: فهو يتكون من عنصـــرين، الأول: الأهلية الجنائية للجاني، والعنصـــر الثاني: القصـــد الجنائي، وهو يتوافر في جرائم المخدرات بتوافر علم الجاني بان ما يزرعه أو ينتجه من النباتات والمواد المحظور زراعتها والتعامل بها قانوناً.

٤. جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

تعد مشـكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر المشـكلات الاجتماعية والنفسـية التي تواجه العالم بمختلف مجتمعاته الاجنبية والعربية[٦].

---

[١] جرائم المخدرات: الشواربي، ص١٥٦. وانظر ايضا: قضاء المخدرات وقواعد الضبط والتفتيش وتسبيب الأحكام: محمد، ص٧٥.

[٢] البراءة في قضايا المخدرات: الشواربي، ص٣٨.

[٣] شرح تشريعات المخدرات: مراد، ص٢٨٥.

[٤] المخدرات وكيفية مواجهتها: راسخ، ص٥٥.

[٥] السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات: محب الدين، ص١٤٠.

[٦] جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني: جرادة، ص١٢٥.

وفيما يتعلق بالتعاطي في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ فقد نص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع أو حاز أو اشترى نباتاً من النباتات أو المواد المخدرة، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا"[١].

ويقصد بالتعاطي: تناول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أي ادخالها في الجسم أياً كانت الوسيلة في ذلك، ولا عبرة في المكان الذي يتم فيه التعاطي ويستوي في ذلك أيضاً الكمية التي يتم تعاطيها، وعدد مرات التعاطي، فالجريمة تقع ولو تمت لمرة واحدة[٢].

ويرى بعض الفقهاء أن فعل التعاطي هو قيام الشخص باستعمال المادة المخدرة إلى الحد الذي يفسد أو يتلف الجسم أو الصحة أو القدرة الوظيفية الاجتماعية للمتعاطي[٣].

ويختلف التعاطي عن الإدمان في أن التعاطي هو فعل يقوم به المتعاطي من أجل ادخال المخدر إلى جسمه بأي وسيلة، بينما الإدمان هو حالة تترتب على التعاطي[٤].

وجريمة تعاطي المخدرات تقوم على ركنين وهما.

الركن المادي: وهو يتكون من عنصرين، الأول: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد أدرج المشرع الفلسطيني في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المواد التي يجرم التعامل بها بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع الملحقة بالقانون، واما العنصر الثاني: وهو يتمثل في احدى صور الاتصال بالأفعال الجرمية للمخدرات المذكورة في المادة ٣٤ من قانون مكافحة المخدرات الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣.

---

[١] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: المادة ٣٤.

[٢] المخدرات وكيفية مواجهتها إبراهيم: راسخ، ص٩٧.

[٣] جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: دوس، ص٧٤.

[٤] اثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٣٥.

اما الركن المعنوي: فهو يتكون من عنصرين، الأول: الأهلية الجنائية للجاني، والعنصر الثاني: القصد الجنائي وهو يتوافر في جرائم المخدرات بتوافر الإرادة والعلم والغاية من التعاطي[١].

الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من جرائم المخدرات

لم تكن المخدرات الموجودة في العصر الحاضر معروفة عند سلف الأمة المتقدمين – رحمهم الله– لذلك فإنهم لم يتكلموا على حكمها ولم ينقل عن أحد منهم القول بحرمتها أو جوازها. وفي أواخر القرن السادس الهجري ظهرت الحشيشة، وذلك عندما غزا التتار بلاد المسلمين فجلبوها معهم، فابتلي فساق المسلمين بأكلها، وانتشرت فيما بينهم وعرفها المسلمون[٢].

وأن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون ولا غيرهم من علماء السلف، لأنه لم يكن في زمنهم وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة وانتشر في دولة التتار[٣].

وحين ظهرت اجتهد الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي لها، وذلك بالقياس على الخمر، عن طريق الأدلة الواردة على تحريم الخمر، ومدى اشتراك الخمر والمخدرات في علة تحريم الخمر[٤].

وسنذكر أقوال الفقهاء فيما وجد في زمنهم وعرفوه، وفي المسألة أربعة مذاهب:

القول الأول: الحنفية والمالكية:

حيث يحرم عند الحنفية أكل الحشيش والأفيون والبنج، ولكن حرمتها أقل من حرمة الخمر، ولا حد لآكلها حتى ولو سكر، ويعذر بما دون الحد[٥]. ونقل ابن عابدين عن القهستاني

---

[١] اثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٣٥.

[٢] أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، الشنقيطي، ج٢، ٢٧٣.

[٣] المسكرات والمخدرات: الأزرق، ص٣٧.

[٤] الإسلام والمخدرات ـ دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات: سليم، ص١٦٧.

[٥] كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: الحصكفي، ص٦٧٨.

عن متن البزدوي: أنه يحد بالسكر من البنج على المفتي به[١]، وكذلك تحرم جوزة الطيب، أقل من حرمة الحشيش ولو سكر من البنج وطلق زوجته تطلق عليه وزجرا له وعليه الفتوى[٢].

ومذهب المالكية متفق في جملته مع مذهب الحنفية، حيث إن المالكية يحرمون المسكر من اليابسات ولكنهم لا يوجبون الحد فيه، وإن المحرم هو القدر المسكر المؤثر في العقل، لا ما دونه وهي طاهرة قليلها وكثيرها وليس كالخمر[٣]. وقال الشيخ خليل من المالكية: "وعلى هذا فالحشيش مفسد أي مخدر وليس بمسكر"[٤].

القول الثاني: الشافعية:

والشافعية يحرمون المسكرات من اليابسات، ولكن اختلف النقل عنهم في إيجاب الحد من عدمه، فمرة لم يوجبوه ومرة أوجبوه. حيث جاء في مغني المحتاج في كتاب الأشربة ما نصه: "وخرج بالشراب النبات كالحشيشة"[٥]، وجاء في باب الأطعمة: "إن أكلها حرام ولا حد فيها"، وجاء عنهم في كتاب الأطعمة أيضاً ما يفيد ايجاب الحد: "ويحرم النبات المسكر وإن لم يطرب لإضراره بالعقل ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا طرب، ويجوز التداوي به عند فقد غيره، مما يقوم مقامه للضرورة"[٦].

ومن الشافعية من حكم بأن المخدرات حرام كلها مطلقاً قليلها وكثيرها ولا حد فيها[٧] بل التعزير فقط لا فرق بين مخدر وآخر. ونقل ما يبين ذلك عن الخطيب الشربيني في شرحه لكتاب المنهاج للإمام النووي في التعليق على قوله: "كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه"[٨] بما يؤيد حرمة المخدر كله مطلقا، ومن الشافعية من يتجه إلى تحريم الكثير من هذه المخدرات على إطلاقها من غير تخصيص لصنف دون آخر وهؤلاء يقولون إن القليل مكروه إذا لم يقصد المداومة وإنه يباح للتداوي على خلاف في ذلك[٩].

---

[١] رد المحتار على الدر المختار: عابدين، ج٤، ص ٤٢.

[٢] المسكرات اضرارها وأحكامها: زهران، ص٢٧٣.

[٣] المرجع السابق، ص٢٧٤.

[٤] الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية ـ المسكرات والمخدرات: ابو رخية، ص٣٤٦.

[٥] مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: الشربيني، ج٥، ص ٥١٦.

[٦] مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: الشربيني، ج٦، ص ١٥٨.

[٧] مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: الشربيني، ج٥، ص ٥١٦.

[٨] المرجع السابق، ص ٥١٦.

[٩] مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ص٣٥٩، ٣٦٠.

القول الثالث: الحنابلة والظاهرية

الحنابلة يحرمون المخدرات المسكرة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "**كل مسكر خمر وكل خمر حرام**"[١]، ولم يتعرضوا لإيجاب الحد من عدمه ولكن يفهم من كلامهم هو الحد وبدليل استدلالهم بالحديث السابق، لأن به تثبت حرمة الخمر ووجوب الحد على متناوله عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة، ولم يفرقوا بين المائع والجامد[٢].

والمخدرات هي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم اكله وإن لم يكن مسكرا كالبنج، فإن المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير[٣].

والظاهرية وهم كما الحنابلة استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "**كل مسكر حرام**"[٤]، فحرموا أكل المسكر من اليابس[٥] ولم يتعرضوا لذكر الحد كالحنابلة، ولكنهم استدلالهم على الحديث السابق يوحي بإيجاب الحد عندهم[٦].

القول الرابع: الرأي الراجح

والذي يرى الباحث ترجيحه ــ وبحق ــ هو ما ذهب إليه كل من الحنابلة والظاهرية وهو حرمة المسكرات ووجوب الحد، وهو لكل مسكر على الاطلاق، سواء كان سائلاً مائعاً كالمورفين والهروين الذي يستعمل حقنا أو كان جامداً يابساً كالحشيش والأفيون والقات وجوزة الطيب والكوكايين والهروين الذي يستعمل بالاستنشاق.

وذلك لأنه إذا تأتى من تناوله الاسكار الذي يحدث من الخمر، كان كالخمر، ولذلك وجب الحرمة والحد ولا سيما الاضرار الصحية البليغة الموجودة في المخدرات والتي تزيد في بعض الأنواع عن الاضرار الموجودة في المخدرات وآثارها، وكذلك فإن الأدلة على التحريم كثيرة سواء في تعاطي أو بيع أو زراعة وغيرها.

---

[١] صحيح مسلم: مسلم، ج٤، ص٥٨٨، (رقم الحديث: ٢٠٠٣).

[٢] المسكرات اضرارها وأحكامها: زهران، ص٢٧٤، ٢٧٥.

[٣] الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ابن تيمية، ج١، ص١٥٤.

[٤] صحيح البخاري: البخاري، ج٦، ص١٦١(رقم الحديث: ٦١٢٤).

[٥] المحلى: ابن حزم، ج٨، ص١٢٦.

[٦] المسكرات اضرارها وأحكامها: زهران، ص٢٧٦.

ويـذكر أن ترويـج المخـدرات لـه طريقـان: الطريق الأول: أن يقوم المروجون بـإدخـال المخدرات إلى الدول تحت تأثير قوة الســـلاح ومحاربة رجال الامن والاعتداء على الســـلطات المختصة، وهم بذلك من المحاربين الساعين في الأرض فساداً وهي عينها الحرابة التي يحد فيها المجرم الذي يحارب المسلمين ويسـعى في الأرض فسـاداً. والطريق الثاني: وهو أن يتم الترويج ســـراً وبوســـائل يعرفها المروجون ومن يتعامل معهم، فإنها أيضـــاً تأخذنا إلى مفهوم الحرابة، فجمهور الفقهاء يرون أن الحرابة هي الخروج لأخذ المال بالمغالبة، والحرابة بإخافة الناس وقطع الطريق ونهب اموال الناس وقتلهم، تدخل في الفســـاد دخولاً أولياً، ولذلك وجب هنا أيضـــاً الحد بسبب الحرابة[1].

وبذلك فإن الشريعة الإسـلامية حرمت تناول المخدرات بأي طريقة كانت، سواء الشراب أو الحقن أو الاسـتنشـاق أو الأكل أو التدخين؛ وذلك لأنها مفسـدة ودرء المفاسـد من مقاصـد الشريعة الإسلامية.

[1] التطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة: المجالي، ص٥٧، ٥٨.

المبحث الثاني: وسائل إثبات جرائم المخدرات

إن الإدانة لا تبنى إلا على أدلة قاطعة وتختلف مرحلة جمع الاســـتدلالات عن جمع الأدلة، فالأدلة تتكون في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهذا لا يعني أنه لا يمكن الاعتماد نهائياً على ما تم جمعه في مرحلة جمع الاســـتدلالات، ولكن لا يكتمل هذا الدليل إلا بعد اســـتيفاء الشروط القانونية اللازمة، وتكتمل هذه الأدلة في مرحلة المحاكمة[1].

وســنتناول الأدلة حســب أنواعها، كما هو موضــح أدناه، خلال ســبعة مطالب، وهي: الاستجواب والمواجهة، والمعاينة، والخبرة، والشهادة، والأدلة الكتابية، والقرائن، والاعتراف.

[1] الوجيز في أدلة الاثبات الجنائي: محمود، ص١١.

المطلب الأول: الاستجواب والمواجهة

الاســتجواب والمواجهة محظور على غير ســلطة التحقيق وذلك في الجنايات فقط، فلا يحق في الجنايات لغير النيابة العامة، أن تُقدِم أي جهة أخرى باستجواب ومواجهة المتهم بالأدلة المختلفة، ومناقشته مناقشة تفصيلية بها[١].

الفرع الأول: مفهوم الاستجواب والمواجهة

يعتبر الاســـتجواب من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي فهو يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم وهي الذي يربط بين وقائع هذه الجرائم. ولقد عرف المشـــرع الفلســطيني الاســتجواب بأنه مناقشــة المتهم بصــورة تفصــيلية بشــأن الأفعال المنســوبة إليه، ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عنها[٢].

يعتبر الاستجواب إجراء يتم بمقتضاه التثبت من شخصية المتهم ومناقشته في التهمة على وجه مفصــل في الأدلة القائمة، كما أن الاســتجواب إجراء الزامي يجب أن يتم خلال ٢٤ ساعة من ارسال المتهم إلى النيابة قبل أن يتم توقيفه. ويختلف سؤال المتهم عن الاستجواب، فســـؤال المتهم هو مجرد احاطة المتهم علماً بالواقعة والعقوبة المقررة لها والجهة التي يتأثر التحقيق معه فله أن يعترف أو ينكر ذلك، أما الاستجواب فهو المناقشــة التفصــيلية عن التهمة بكافة ظروفها وأدلتها وملابساتها ومواجهته بكل ذلك فإما أن ينكر أو يعترف[٣].

أما المواجهة فهي وضع المتهم وجهاً لوجه أمام الشهود أو أمام متهم آخر، لكي يسمع بنفسه ما يصدر منهم من أقوال بصدد ما أدلو به من معلومات تتعلق بالجريمة، وعليه أن يرد عليها إما بالنفي أو التأكيد[٤].

وتتشـــابه المواجهة مع الاســـتجواب في أن المواجهة قد تدفع المتهم إلى الاعتراف أو الإقرار بشيء ليس في صالحه كالاستجواب ولها نفس ضمانات الاستجواب.

---

[١] مشروعية الدليل في المسائل الجنائية: محمد، ص١١٣.

[٢] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م: صدر في غزة بتاريخ: ٢٠٠١/٥/١٢، الوقائع الفلسطينية العدد الثامن والثلاثون، المادة ٩٤.

[٣] الاستجواب والاعتراف فقهاً وقضاءً: أحمد، ص١٥.

[٤] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٤١٥.

وهناك رأي يرى أن المواجهة لا تعدو أن تكون طريقاً من طرق الاستجواب، لأن الاستجواب هو مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه ومناقشته مناقشة تفصيلية[١].

الفرع الثاني: ضمانات الاستجواب والمواجهة

لتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، ولما تتميز به جرائم المخدرات من الحصول على الأدلة بها في الغالب بالتعذيب والإكراه، فإن المشرع قد أحاط بعدد ضمانات حيث يترتب على مخالفتها البطلان وهي:

١. ضمانات متعلقة بالجهة المختصة بالاستجواب والمواجهة.

ولأن الاستجواب والمواجهة تنطوي عليه خطورة بسبب ما يسفر عنه نتيجة إكراه، لذا فقد عمدت معظم التشريعات إلى عدم جواز القيام به إلا لمن خوله المشرع بالقيام الاستجواب والمواجهة وذلك خلافاً للإجراءات الأخرى التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي القيام بها بناءً على نذب من السلطة المختصة، وبذلك يخرج المتهم التي تنسب إليه جريمة من نوع جنحة من هذه الضمانات وأن الضمانات فقط تتعلق بالجنايات[٢].

ويرى بعض الفقه ـ وبحق ـ أنه على المشرع تعديل المادة ٥٥ الفقرة ٢ من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ وذلك بحذف عبارة "في مواد الجنايات" فتصبح الضمانات تشمل الجنح والجنايات[٣].

٢. احاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه.

وهذه الضمانة مرتبطة بمثول المتهم أمام المحقق في المرة الأولى، أما إذا تم استجوابه للمرة الثانية، فلا داعي لإعلامه بالتهمة المسندة إليه مرة أخرى، وهذه الضمانة تهيئ الدفاع ليقوم بالدفاع عن نفسه، وكذلك يجب إحاطته بالأدلة القائمة ضده ومصدرها، مالم يضر ذلك بسير التحقيق، والمحقق غير ملزم بإحاطة المتهم بالتكييف القانوني للواقعة، ويكون إحاطة المتهم بكافة الأفعال المسندة إليه في الواقعة التي يجري التحقيق معه بشأنها[٤].

---

[١] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، ، م٢، ص٥٥٥.

[٢] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٤١٥، ٤١٦.

[٣] المرجع السابق، ص٤١٦.

[٤] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، ، م٢، ص٦١٦ ـ ٦٢٠.

٣. دعوة محامي المتهم للحضور.

يجب على المحقق إخطار المتهم بأنه من حقه الاستعانة بمحامٍ وأن كل ما يقوله يجوز أن يتم تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند المحاكمة، كما أعطى المشرع الحق للمتهم الطلب من المحقق تأجيل التحقيق لمدة ٢٤ ساعة حتى يتمكن المتهم من احضار المحامي، لكن استثناءً على ذلك في حالة التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة فإنه يجوز للمحقق البدء بالتحقيق بدون حضور المحامي، وتقدير حالة الضرورة والاستعجال الخاضع لسلطة قاضي الموضوع[١].

٤. تمكن المتهم ومحاميه من الاطلاع على أوراق التحقيق.

من الضرورة بما أن المشرع أوجب دعوة محامي المتهم عند الاستجواب أن يطلع المحامي على الأوراق قبل البدء بالاستجواب وأنه هذا الحق مؤسس على حق المحامي في حضور الاستجواب، وعلى أعضاء النيابة العامة السماح للمحامي بالاطلاع على الأوراق والأدلة ولا يجوز لها أن تستبعد أي ورقة من أوراق الدعوة، ويجب أن يقوم عضو النيابة العامة بأن يثبت أن محضر الدعوة قد وضع تحت تصرف محامي المتهم[٢].

٥. عدم التأثير على المتهم.

إن الهدف من الاستجواب معرفة الحقيقة، وإذا تم التأثير على المتهم سيتم الابتعاد عن الحقيقة الموضوعية، لذلك يجب أن يكون المتهم بعيداً عن أي ضغط أو أي تأثير خارجي عند استجوابه، وبذلك لا يجوز إرغامه على الإجابة على الأسئلة، وأن صمت المتهم في هذه الحالة لا يفسر ضده. ومن صور التأثير الخارجي الإكراه المادي أو التخدير أو التنويم المغناطيسي أو الاستجواب نتيجة تأثير مخدر[٣].

الفرع الثالث: بطلان الاستجواب والمواجهة:

لم ينص المشرع الفلسطيني في الباب الخاص بالمواجهة والاستجواب ما يقرر البطلان نتيجة مخالفة القواعد المتعلقة به على خلاف ما جاء في الفصل الخاص بالتفتيش حيث أورد به حالات بطلان التفتيش، وبذلك يمكن القول بأن مشرعنا الفلسطيني تبنى مذهب البطلان الذاتي

---

[١] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٤١٨، ٤١٩.

[٢] المرجع السابق، ص٤٢١ ـ ٤٢٣.

[٣] المرجع نفسه، ص٤٢٣.

حيث يكون باطلاً أي مخالفة للضمانات المقررة الخاصة بالاستجواب والمواجهة وهي: أن تكون الجهة التي تقوم بالاســـتجواب والمواجهة هي جهة مختصـــة، وأن يتم إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبالشبهات القائمة ضده، وأن يتم دعوة محامي المتهم للحضور، وأن يتم تمكين محامي المتهم من الاطلاع على أوراق التحقيق، وألا يتم التأثير على المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، وهي الضمانات التي تم الاشارة إليها سابقاً[1].

[1] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٤١٥ ـ ٤٢٧.

المطلب الثاني: المعاينة

الفرع الأول: مفهوم المعاينة

المعاينة لغة: هي النظر إلى الشيء، يقال عاينه معاينة وعياناً، وراه عياناً لم يشك في رؤيته، ورأيت فلاناً عياناً أو واجهته[١].

والمعاينة اصطلاحاً: هي إثبات مادي للحالة التي عليها شيء أو مكان أو شخص بواسطة المشاهدة أو الفحص بالحواس والإدراك مما يقوم عليه مباشرة الإجراء بهدف جميع الأدلة التي تدل على وقوع الجريمة لتحديد مرتكبها وبيان حالته الفعلية والنفسية[٢].

وعرفت المعاينة: بأنها الكشف الحسي لإثبات حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وحالة الأشخاص والأشياء، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، وهي من الأمور الجوازية لسلطة التحقيق[٣].

ويرى البعض بأنها الإجراءات التي تتخذ بواسطة الفنيين في محل الحادث سواء عن طريق وصفه أو تصويره أو رسمه أو رفع الآثار المادية منه كآثار البصمات، وآثار الدم أو الشعر أو قطرات المني أو الزجاج أو المنسوجات أو الطلاء، وكل ما يتخلف عن الجاني، كما تشمل الجاني وشركاؤه وضبط كل ما له علاقة بالجريمة[٤].

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن المعاينة قد تكون بحضور المتهم أو بغياب المتهم، ولا يبطل المعاينة غياب المتهم؛ إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق، حيث يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت ذلك موجباً[٥].

كما أن عدم المعاينة لا يبطل الحكم، حيث ورد في حكم محكمة النقض المصرية بأن: طلب المعاينة إذا كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوة واظهار الوجه الحق فيها، فإن عدم إجابة الطلب أو الرد عليه رداً مقبولاً لا يبطل الحكم الصادر بالإدانة، فإذا كانت

---

[١] لسان العرب، ابن منظور، م٤، ص٩٤٦.

[٢] الإجراءات الجنائية في التحقيق: الجبارة، ص١٤٨.

[٣] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٣٤٦.

[٤] د الجوانب الشرعية والقانونية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية"DNA": غانم، ص٢٣.

[٥] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص١١٤.

المحكمة في جريمة إحراز مخدر، قد رفضـــت طلب الدفاع عن المتهم بالإنتقال لمعاينة مقهى وكان هذا الرفض قائماً على ما قالته بأنه معاينة النيابة أثبتت ضـيق المشـرب، أما عن عرض الحشـيش في مكان مكشـوف فيدل على جرأة المتهمين، في حين أن المتهم يبني هذا الطلب أنه كان يسـتطيع أن يرى أفراد القوى قبل دخولهم لضـبطه وهو يجلس في المقهى، وكانت المعاينة التي استندت إليها المحكمة خالية مما أسس عليه المتهم طلبه، فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم قد يكون باطلاً متعيناً نقضه[١].

ويدل على مشـروعية المعاينة في الشـريعة الإسـلامية ما ورد في سـورة يوسـف بقوله تعالى: ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [٢]، فقد عرف يعقوب عليه السلام كذب أولاده، وقال: "بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون"[٣].

الفرع الثاني: طرق المعاينة

يعتبر من طرق الإثبات بالمعاينة، معاينة مســـرح الجريمة بالكتابة، وهي من أقدم الوسـائل، ولا تزال تتبع حتى وقتنا الحاضـر، ومن أجل المعاينة بالكتابة يجب وصـف المسـرح وصفاً دقيقاً ومفصلاً بعبارات واضحة، والوصف يشمل كل شيء في مسرح الجريمة بما في ذلك الأشـــخاص، والمادة المضـــبوطة والكمية والنوع ومكان وجودها والحالة التي وجدت بها، وبيان طبيعة المنطقة، ويجب أن تثبت البيانات بأسلوب سهل وبسيط كما يجب أن يتضـمن محضـر المعاينة موجز عن الواقع[٤].

كما يعتبر من طرق الإثبات بالمعاينة معاينة المسرح بالتصـوير وهي من الأدلة الدائمة التي يســـتعان بها في المحاكم لإثبات أو نفي الحقيقة، وتأتي أهمية التصـــويت بأن المعاينة المبدئية لمسرح الجريمة لا يمكن من خلالها معاينة كافة الوقاع بها، ويعمل التصوير على إعادة تنشيط ذاكر المحقق وتنشيط ذاكر الشهود[٥].

---

[١] الدفوع في قضايا المخدرات: هرجه، ص٣٥٩.

[٢] [يوسف: ١٨]

[٣] مجلة مجمع الفقه الإسلامي الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة: الزهراء، ج١٣، ص ٨٧٣.

[٤] الإجراءات الجنائية في التحقيق: الجبارة، ص١٦٠.

[٥] المرجع السابق، ص١٦٣.

وتعتبر أيضـــاً من طرق الإثبات بالمعاينة الرســـم التخطيطي " كروكي": وهو رســـم ايضاحي لتحديد مكان ضبط المواد ومكان وقوع الجريمة واعطاء فكرة عن مسرح الجريمة[١].

كما يعتبر التصوير بالفيديو من طرق الإثبات المستخدمة لتوثيق مسرح الجريمة، وتمكن هذه الوسيلة من مراجعة حالة المسرح أكثر من مرة، وهو يعتبر أحد الطرق المتقدمة[٢].

[١] الإجراءات الجنائية في التحقيق: الجبارة، ص١٦٦.

[٢] المرجع السابق، ص ١٧٥.

المطلب الثالث: الخبرة

نصـــت المادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجزائية الفلســـطيني: "يســـتعين وكيل النيابة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة"[١].

للحـديـث عن مفهوم الخبرة والقواعـد التي تحكم عمـل الخبير وتقـدير رأي الخبير والاعتراض عليه، رأينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم الخبرة

الخبرة لغة: خبرت الشـــيء أخبر خُبراً علمتُه فأنا خبير به، واســـم ما ينقل ويتحدث به خبرُ والجمع أخبار، وأخبرني فلان بالشيء فخبرته[٢].

وتعرف الخبرة في القانون الجنائي: هي ابداء رأي فني من شخص مختص فنياً في واقع ذات أهمية بالدعوى[٣].

ويرى البعض بأنها: الاسـتشـارة الفنية التي يسـتعين بها القاضـي أو المحقق في مجال الإثبات لمسـاعدته في تقدير المسـائل الفنية التي تحتاج تقديرها إلى خبرة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته[٤].

وهي أيضاً الوسيلة لتحديد والتفسير الفني للدلالة والأدلة بالاستعانة بالمعلومات العلمية، وبذلك فهي تقييم فني للدلية أو أدلة وليست دليلاً مستقلاً عن الدليل المادي أو الشفهي[٥].

---

[١] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٦٤.

[٢] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي، ص١٦٣.

[٣] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١٤٥.

[٤] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٣٥٨.

[٥] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، م٢، ص٦٤٩.

وفي الاصـطلاح الشـرعي: فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي، وقد اسـتعمل في معرفة حقيقة الشـيء، قال سـبحانه وتعالى: ﴿فَاسْـأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾[1] قد عبر عنه بعض الفقهاء بلفظ البصيرة والمعرفة والفراسة[2].

الفرع الثاني: قواعد ندب الخبراء

ومن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالاسـتجابة إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى الجنائية متى وجدت في تقدير الخبير السـابق ندبه، وفي أوراق الدعوى ودلائلها ما يكفي لتكوين عقيدتها لكي تفصل في الدعوى، ولذلك سنقوم بسرد لقواعد ندب الخبراء كما حددها المشرع[3].

أولاً: تعيين الخبراء.

نصـت المادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسـطيني سـابقة الذكر على جواز أن يسـتعين وكيل النيابة العامة بطبيب شـرعي أو خبير لإثبات حالة جريمة مرتكبة. ولذلك فإن تعيين الخبير أمر جوازي تسـتعين به النيابة العامة إذا وجاهتها مسـألة فنية تحتاج إلى خبير مختص بهذه المسألة، وهي بذلك غير ملزمة بالأخذ والاستعانة بالخبير[4].

وكذلك الأمر جوازي للقاضي إذا كانت المسألة فنية لا تشملها معارفه[5].

كما أن الكشـف عن كنه المادة المضـبوطة وحقيقتها لا يصـلح فيها غير التحليل ولا يكتفي فيها بالرائحة، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يسـتقيم به قضـاءه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضـه، وفي ذلك يعني وجوب تعيين الخبير من المحكمة أو النيابة العامة في مسـائل معينة[6].

---

[1] [الفرقان: ٥٩]

[2] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١٤٤.

[3] مشروعية الدليل في المواد الجنائية: محمد، ص١١٨.

[4] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، م٢، ص٦٥٣.

[5] المعاينة وندب الخبراء: مختار، ص٢٢.

[6] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص١٥١.

ثانياً: حلف الخبير لليمين

نصـــت المادة ٦٨ من قانون الإجراءات الجزائية الفلســـطيني: "يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزها وصـــدق وذلك قبل البدء بعمله، مالم يكن مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانونياً"[١].

وقضـت محمة النقض بأنه: يجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سـلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة وأن يقدموا تقريرهم كتابة[٢].

كما قضـــت محكمة النقض أنه: يغني عن حلف اليمين من أدى يميناً عند مباشـــرته لوظيفته[٣].

كما أن المرجع في مطابقة المادة المضبوطة للمواصفات المطلوبة إنما هو للتحليل دون الإشراف النظري[٤].

ثالثاً: حضور النيابة العامة والخصوم أعمال الخبرة.

الأصل أن يباشر الخبير عمله في حضور وإشراف المحقق، ولكن يمكن أن يقوم الخبير بعمله في غياب المحقق، كما أنه يجوز للخصوم الحضور ومن الممكن منعهم من الحضور إذا كان هناك ما يبرر ذلك[٥].

حيث إن مرد ذلك أن أعمال الخبرة هي أعمال تحقيق فالأصـــل أن يكون وكيل النيابة حاضراً أعمال الخبرة[٦].

رابعاً: القواعد العملية لاستعانة المحقق بالخبراء.

وهي القواعد التي يتم العمل بها عند ضـــبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل ما يتعلق بها من أدوات تعاطٍ وأدوات نقل وغيرها، ويجب أن يتم حفظها بشـــكل يمنع نقصـــها أو

---

[١] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٦٨.

[٢] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص٩١.

[٣] المرجع السابق، ص٩٠.

[٤] المرجع نفسه.

[٥] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٣٤٧.

[٦] شرح قانون الإجراءات الفلسطيني: الوليد، ص٣٥٩.

تلفها، وتغييرها، ويجب ابقاؤها بأغلفتها، وتوضـــع كل مادة في حرز مســـتقل بعد لفها في ورق سميك[١].

وإذا كانت المادة المضـبوطة سـائلة ووجدت في وعاء غير زجاجي فيجب وضـعها في وعاء زجاجي نظيف، وارســـالها بعد تحريزها إلى التحليل مع الوعاء الذي كانت به قبل تغليف هذا الوعاء[٢].

ويعد أحد اختصـــاصـــات المعمل الجنائي الفلســطيني فحص المواد المضـــبوطة ورفع البصمات والمساعدة في معرفة الجناة[٣].

خامساً: حق المتهم في الاستعانة بخبير استشاري.

استناداً إلى المادة ٢٠ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني فإنه من حق المتهم في الدفاع عن نفسه أن يعين خبيراً استشاري إذا شكك في مصداقية الخبير المنتدب وذلك في حالة قدم طلب لرد الخبير المنتدب ولم يقبل الطب ولم يتم تغييره. وللخبير الاسـتشـاري أن يطلع على الأوراق إذا كان اطلاعه مثمراً في أعمال الخبرة، فعلى المحقق أن يمكنه من ذلك إلا إذا كان ذلك في نظر المحقق يؤخر السير في الدعوى فيجوز له رفض طلبه بالاطلاع على الأوراق[٤].

الفرع الثالث: تقدير رأي الخبير.

رأي الخبير بالنســبة للمحكمة هو رأي اســتشـــاري غير ملزمة بالأخذ به ورأي الخبير يتضـمن بيان وتفصـيل للدليل وعناصـره وللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير ولو لم يكن جاز من في الموضـــوع، ولها أن تقوم بندب خبير آخر إذا لم تقتنع به، وإذا أخذت المحكمة برأي أحد الخبراء يتعين عليها أن تطرح ما ورد فيه لمناقشة الخصوم[٥]. كما أنه لا يوجد ما تلزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء[٦].

---

[١] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، م٢، ص٦٥٧، ٦٥٨.

[٢] التعليمات القضائية للنائب العام رقم ١ لسنة ٢٠٠٦: المادة ٥١٧.

[٣] كيف يعمل خبراء المعمل الجنائي في قطاع غزة: فلسطين أونلاين، مقال منشور بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٨، على جريدة فلسطين أونلاين.

[٤] شرح قانون الإجراءات الفلسطيني: الوليد، ص٣٦١، ٣٦٢.

[٥] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١٤٨.

[٦] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص١٠٧.

المطلب الرابع: الشهادة

الفرع الأول: مفهوم الشهادة.

الشهادة لغة: مشتقة من المشاهدة التي تنبئ بالمعاينة وبها يقع البيان[١].

قال تعال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [٢]، أي بين وأعلم.

ومنها الحلف: يقال أشهد بكذا أي أحلف بكذا، ومنه الحضور: لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي ومجلس الواقعة، ومنها الإدراك: وشهد عين الأضحى أي أدركه[٣].

والشهادة في الاصطلاح: هي اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة، وهي: اختيار بحق للغير على أخر سواء كان حق لله عز وجل أو غيره عن يقين[٤].

والشهادة عند الفقهاء: هي إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه، أو إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة، وزاد البعض شروط كون الإخبار ناتجًا عن مشاهدة، وعيان لا عن تخمين وحسبان[٥].

ويعرف الحنفية الشهادة بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بدون دعوى[٦]، وهم بذلك التعريف يخرجون قول الزور فهي ليست شهادة[٧]. وتعرفها المالكية بأنها: قول يتحتم بموجبه على الحاكم سماعها والحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه[٨]. والشافعية يعرفونها كالأحناف ويضيفون على التعريف ممن يقبل قوله[٩].

---

[١] لسان العرب: ابن منظور، ج٤، ص٢٣٩.

[٢] [آل عمران: ١٨]

[٣] الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية: الغماز، ص٣٧-٣٨.

[٤] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١١٢.

[٥] الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون: الحفناوي، ص٤٠٧.

[٦] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، ج٥، ص٢٠٦.

[٧] الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية: الغماز، ص٤١ – ٤٢.

[٨] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب، ج٦، ص١٥١.

[٩] حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل، ج٥، ص٣٧٧.

ويقصد بعبارة سماع الشهود في القانون الجنائي، الإدلاء بمعلومات الشاهد المتعلقة بالجريمة محل الدراسة، وذلك أمام السلطة المختصة بالتحقيق وبعد ذلك أمام القاضي عند استدعاءه وللشهادة قيمة قانونية حيث قد يبنى عليها الإدانة أو البراءة[١].

كما أنها من الأدلة الجنائية التي يسعى المحقق لجمعها للوصول إلى الحقيقة، سواء أكان ذلك لإثبات الجريمة ونسبتها للمتهم أو كان لنفي الجريمة عن المتهم.

كما قررت محكمة النقض: أن كل ما يقرره الشخص مما يكون قد سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه هي شهادة[٢].

الفرع الثاني: أنواع الشهادة.

أولاً: الشهادة المباشرة

وهي التعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد للواقعة التي شهدها بطريقة مباشرة بحاسة من حواسه سواء البصر أو الشم أو السمع، وهي من أقوى أنواع الشهادة لأنها تتميز باليقين والجزم فيها[٣].

وتعرف بأنها الشهادة المباشرة: وهي التي يشهد الإنسان وقوعها بأن يراها بعينيه أو يسعها بأذنيه أو يشمها بأنفه[٤].

ولأن جرائم المخدرات تعتمد على التحريات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، ينبغي أن تكون سليمة وصحيحة، وهي بذلك تتطلب صفات معينة في الشهود مثل جرائم الاختلاس حيث تكون الشهادة من أشخاص معينين[٥].

وفي الشهادة المباشرة بالمشاهدة يتلقى القاضي أو المحقق المعلومات من الشخص الشاهد بدون وسيط فالشاهد الموجود هو الذي أدرك الواقعة بنفسه وعايشها[٦].

---

[١] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٣٤٩.

[٢] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص٥٤.

[٣] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، م٢، ص٥١٧.

[٤] الاثبات بشهادة الشهود: الشواربي، ص٨.

[٥] المرجع السابق، ص٨.

[٦] الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية: الغماز، ص٣٦.

ثانيا الشهادة غير المباشرة:

أ. الشهادة بالسماع.

وهي أقل قوة في الإثبات من الشهادة المباشرة فهي تنصب على رواية سمعها الشاهد بطريق غير مباشر نقلاً عن شخص آخر معروف فهي بذلك تفترض أن شخصاً سمع من آخر معلومات عن الواقعة، وقد أخذ النظام الفلسطيني[١].

وهي أن يشهد الشاهد بما سمع رواية عن غيره، ولذلك سميت شهادة سماعية، ويجب أن يكون الغير قد أدركها بنفسه. وهي هنا تنصب على ذات الواقعة وتنسب إلى شخص معين ويمكن التحري عن هذه الشهادة ومعرفة مدى صحتها[٢].

وإجازة الشهادة بالسماع في الفقه الإسلامي على ثلاث أراء[٣]:

الأول: المالكية[٤] والظاهرية: وهم يذهبون إلى قبول الشهادة غير المباشرة وأعمالها في كافة الأمور.

الثاني: الحنفية[٥] والحنابلة: وهم يرون قبول الشهادة غير المباشرة في كافة الأمور عدا الحدود والقصاص.

الثالث: الشافعية[٦]: وفيه فرقوا بين حقوق الآدميين التي يجوز فيها الشهادة غير المباشرة من مال أو قصاص أو حد القذف. وما هو حق لله من زنا وشرب الخمر والتي تضم المخدرات والمؤثرات العقلية والقطع في السرقة ففي جوازها أمران:

١. لا تجوز فيها الشهادة غير المباشرة.
٢. تجوز فيها الشهادة غير المباشرة وتثبت بشهود الفرع كثبوتها بشهود الأصل.

---

[١] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، جرادة، م٢، ص٥١٨.
[٢] الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية: الغماز، ص٣٦ – ٣٧.
[٣] اثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٧٧ – ٧٨.
[٤] التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق، ج٨، ص٢٣٨.
[٥] الإختيار لتعليل المختار: ابن مودود، ج٢، ص١٥٠.
[٦] المجموع شرح المهذب: النووي، ج٢١، ص٢٦٧.

ب. الشهادة بالتسامع:

حيث إن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الشاهدة فقال: "هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع"[١]. ولا يجوز للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به متواتراً أو مشتهراً أو يخبره عن رجل أو امرأتين عدول، أما الأشياء التي يجب على الشخص معاينتها بنفسه فلا يجوز فيها الشهادة بالتسامع ويجب أن تكون الشهادة فيها بالمشاهدة المباشرة[٢].

والمعمول به في التشريع الفلسطيني أنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الشهادة إلا في حالات استثنائية ينص القانون عليها[٣]، وهذا ما نص عليه قانون البينات الفلسطيني بأنه: تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، ولا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال الآتية: الوفاة والنسب والوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة والأحوال التي ينص عليها القانون[٤].

وفي الشريعة الإسلامية فإن ما يصح فيه الشهادة بالتسامع: النكاح، والموت، والنسب، وولاية القاضي، ودخول الرجل على امرأته، فللشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به استحساناً؛ كون أن هذه الأمور يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس، ويترتب عليها أحكام دائمة على ممر السنين، فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع، لأدى ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام[٥].

الفرع الثالث: حجية الشهادة.

ولا تكون أقوال الشاهد دليلاً إلا إذا قام الشاهد بالشهادة بعد حلف اليمين، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا السن القانونية بدون حلف اليمين على سبيل الاستدلال وهي السن ما بين 7 سنة إلى ١٨ سنة، ومذهب المشرع الفلسطيني في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين والتي

---

[١] جامع الأحاديث، السيوطي، ج٣٧، ص٥.

[٢] طرق الاثبات الشرعية: بك واخرون، ص١٧٠.

[٣] الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري: صالح، ص٢٢.

[٤] قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١: الصادر في غزة بتاريخ: ٢٠٠١/٥/١١، الوقائع الفلسطينية العدد الثامن والثلاثون، المادة ٧٨.

[٥] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، الزحيلي، ج٩، ص٣٢.

تســـمع بدون يمين يوحي بأن من أوجب لهم حلف اليمين هم أقل ثقة ممن لم يوجب لهم حلف اليمين، ومع ذلك يجوز للقاضي الأخذ بالأقوال التي يدليها الأشخاص على سبيل الاستدلال إذا لامس فيها الصدق والثقة[١].

على أنه يشترط أن يكون في الشاهد الذي تأخذ شهادته على سبيل الاستدلال أن يكون مميزاً[٢].

أما فيما يتعلق بنصاب الشهادة ففي الشريعة الإسلامية اشترط عدد معين في بعض الجرائم كالشهادة على الزنا بأربعة شهداء. أما في القانون الجنائي وقانون المخدرات فلم يشترط المشرع عدد معين من الشهود ولكن العدد الكافي والأدلة الكافية لتكوين قناعة القاضي.

وللمحكمة أن تأخذ بدليل وتترك دليل ولها أن تأخذ بالشاهدة ولا تأخذ بها. إلا أن سلطة المحكمة في تقدير الشهادة لا تصل إلى حد نسخ الشهادة وتحريفها وحرفها عن معناها وفي هذا قضت محمة النقض أن حق المحكمة في تجزئة أقوال الشاهد لا تصل إلى نسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويصرفها عن موضعها[٣].

---

[١] الاثبات في جرائم المخدرات: عبد المطلب، ص٣١.

[٢] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص٥٥.

[٣] موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، م٢، ص٢٧٩.

المطلب الخامس: الدليل الكتابي

الفرع الأول: مفهوم الدليل الكتابي.

تعرف الأدلة الكتابية بأنها عبارة عن أوراق تحمل بيانات في شـــأن الواقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها[١].

وهي ما يعرف بالبينة الخطية أو المحررات والتي منها ما يكون منطوياً على جســـم الجريمة، ومن الأدلة الكتابية ما يكون مجرد دليل على وقوع الجريمة ونســـبتها إلى المتهم مثل الإقرار الكتابي[٢].

وتعرف أيضـــاً بأنها: ورقة تتضـــمن مجموعة من البيانات تتعلق بواقعة ذات أهمية في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم[٣].

والأصل أن الأدلة الكتابية ليست لها حجية خاصة في الإثبات الجزائي، على خلاف الإثبات في المواد المدنية، وهي في المواد الجزائية تخضع لتقدير القاضي الجزائي ولو كانت رسمية، فله أن يأخذ بما في الأوراق والأدلة الكتابية وله أن يطرحه كله[٤].

والشريعة الإسلامية قد فرضت الكتابة كوسيلة للإثبات في المواد المدنية لإثبات الدين المؤجل سواء كبرت قيمته أو صغرت، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[٥]، وقوله: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾[٦]، ويدخل تحت لفظ الدين كل التزام أيا كان نوعه، لأن الالتزام ليس إلا ديناً في ذمة الملتزم له، فيدخل تحت لفظ الدين القرض والرهن والبيع بثمن مؤجل والتعهد بعمل وغير ذلك، أما التصـــرفات التي تتم في الحال فليس من الواجب كتابتها ما دام كل متعاقد قد وفى بالتزاماته واســـتوفى حقوقه؛ كمن يشتري شيئاً من شخص آخر ويتسلمه ويسلمه الثمن في الحال، وهذه التصرفات يجوز إثباتها

---

[١] الوجيز في أدلة الاثبات الجنائي: محمود، ص٣٩.

[٢] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢٤٤.

[٣] شرح قانون الإجراءات الفلسطيني: الوليد، ص٥٩٤.

[٤] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢٤٤.

[٥] [البقرة: ٢٨٢]

[٦] المرجع نفسه

بغير الكتابة مهما بلغت قيمته إذا أثبتت باعتبارها وقائع لا باعتبارها التزامات؛ لأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات[١].

الفرع الثاني: أنواع الأدلة الكتابية.

أولاً: الأوراق التي تشكل جسم الجريمة.

وهي المحرر الكتابي الذي يشكل الجريمة ذاتها كالمحررات موضوع التزوير، أو محرر الشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وهي كأي دليل تخضع لتقدير القاضي الجزائي[٢].

وهي بذلك تخضع في تقدير قيمتها للمبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي في تقدير الأدلة وحريته وفي تكوين قناعته في صحة وقوة البيانات الواردة[٣].

ثانياً: الدليل الكتابي الذي يكون مجرد دليل على ارتكاب الجريمة.

وهي مثل اعتراف المتهم بالجريمة وكإقرار شريك الزانية بفعل الزنا عن طريق إقرار كتابي له بخط يده وإلا لم تكن موقعه منه طالما أنها كتبت بخط يده. ويشترط لكي يتم الاستناد إليها في معرض الأدلة في الدعاوي الجزائية أن يكون قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة، وإلا لا يمكن الاعتماد عليها كدليل إدانة للمتهم[٤].

ثالثاً: المحاضر:

وهي المحررات التي يقوم بتدوينها موظف مختص وفق شروط وشكل معين حدده القانون وهناك نوعان من المحاضر لك منهما قوته الثبوتية[٥]:

١. المحررات التي لا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق الطعن بالتزوير "المحاضر الرسمية": وهي من أقوى المحاضر مثل محضر الجلسة والحكم.
٢. المحاضر التي تعتبر حجة حتى يتم إثبات عكسها: وهي المحاضر التي يمكن للمحكمة أن تستند إليها دون حاجة إلى دليل آخر، وهي مثل محاضر المخالفات المرورية.

---

[١] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عودة، ج٢، ص٥٦.
[٢] شرح قانون الإجراءات الفلسطيني: الوليد، ص٥٩٤.
[٣] سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة: محمد، ص٣٠٤.
[٤] شرح قانون الإجراءات الفلسطيني: الوليد، ص٥٩٥.
[٥] المرجع السابق، ص٥٩٦.

المطلب السادس: القرائن

الفرع الأول: مفهوم القرائن

القرائن في اللغة: جمع قرينة وهي ما يدل على الشـيء من غير اسـتعمال فيه وهي مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة يقال إن فلان قرين لفلان. قال تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد﴾[1].

والقرينة في الاصـطلاح: هي التي تصـير الأمر في حيز المقطوع به أو الأمارة البالغة إلى حد اليقين، أو هي استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة[2].

ويقصـد بها أيضـاً الأمارة الدالة على تحقق أمر من الأمور، أو عدم تحققه. حيث أن القرينة لا يوجد لها تعرف محدد لكونها غير واضحة تماماً[3].

وعرفها بعض الفقهاء على أنها: القرينة: هي التي توجد عند الإنسـان علمًا بموضـوع النزاع والاستدلال يكاد يكون مماثلًا للعلم الحاصل من الشاهد والعيان[4].

وهي اسـتنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة أو واقعة لا دليل عليها من واقعة قام الدليل عليها وذلك بسـبب العلاقة التي تربط بين الواقعتين، وأن وجود أحدهما يقتضـي وجود الآخر[5]. وبذلك تعد القرينة وسيلة إثبات غير مباشرة.

الفرع الثاني: أقسام القرائن

تنقسـم القرائن إلى ثلاث أقسـام: القرائن القانونية، والقرائن القضـائية، والقرائن الشـرعية، ويعتبر بعض الفقهاء القرائن بأنها من الأدلة الصـامتة على عكس الشـهادة والإقرار وغيرها التي

---

[1] [ق: ٢٣]

[2] اثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي: العتيبي، ص٨٢.

[3] الاثبات الجنائي بالقرائن: عابد، ص١١٤.

[4] الفقه الميسر، الطيّار واخرون، ج٩، ص١٤٢.

[5] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢٤٦.

تعتبر من الأدلة القولية، والتي كلما كانت الصـــلة بينها وبين الواقعة المجهولة الدليل أقوى كلما كان الدليل أقوى وأظهر في إثبات التهمة[١].

وسنقوم بالحديث عن كل قسم من الأقسام بشكل مختصر كما يلي:

أولاً: القرائن القانونية:

وهي الحالات التي تولى فيها المشرع عن القاضي القيام بعملية استنتاج لأمر معين من ثبوت أو نفي واقعة معينة ولقد حددها المشـرع على سـبيل الحصـر، ويجب على القاضـي أن يحكم بما قرره القانون[٢].

وكذلك فإنه تغني من تقررت لمصـلحته عن أي طرق أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص بغير ذلك[٣].

وتنقســـم القرائن القانونية إلى قرائن قاطعة وقرائن بســـيطة ومن أمثلة القرائن القاطعة اعتبار المشـرع أن غياب المدعي المدني عن الدعوى بعد تبليغه بالجلسـة تعبيراً عن رغبته في ترك الدعوى.

ومن أمثلة القرائن البسـيطة اعتبار وجود المتهم في مكان لتعاطي المخدرات قرينة على تعاطيه المواد المخدرة. ويجب مراعاة أن القرينة القانونية لا يمكن أن يتم القياس عليها بالقرينة الأخرى فيجب أن ينص المشرع عليها؛ وذلك لأنها جاءت على سبيل الحصر؛ وتطبيقاً لذلك فقد نصـت محكمة النقض بأنه: مجرد وجود المخدر في حيازة شـخص لا يكفي باعتباره عالماً بكنة الجوهر المخدر، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة لا سند لها من القانون، مبناها افتراض العلم من حيازة الجوهر[٤].

---

[١] الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية "DNA": غانم، ص١٩٩.

[٢] الوجيز في أدلة الاثبات الجنائي: محمود، ص٢١.

[٣] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢٤٨.

[٤] المرجع السابق، ص٢٢ – ٢٤.

ثانياً: القرائن القضائية.

هي الاستنتاج الذي يستخلصه القاضي من واقعة معلومة ليتوصل إلى الحكم في واقعة مجهولة من خلاله[١].

وهي نتاج فكر القاضي يستنبطها بطريق المنطق، وذلك من الوقائع الثابتة لتأكيد النتائج التي انتهى إليها.

ومجال الإثبات في القرائن القضائية واسع وفسيح، حيث يعتبر القاضي السوابق الجنائية قرينة تكميلية للمحكمة في تكونين عقيدتها في إثبات التهمة للمتهم، كما أن اســـتعراف كلاب الشرطة لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة، دون أن يأخذ بها كدليل أساسي على الواقعة. وأن حالة العود تعتبر قرينة على ميل المتهم إلى الاجرام وبذلك يتم تجديد العقوبة[٢].

ثالثاً: القرائن الشرعية.

وهي التي نص عليها الشارع صراحة وأوجب العمل بها مطلقاً، ومن ثم لا يجب على القاضي أن يحكم بغير حق[٣].

كما يقصد بها ما نص عليها الشارع في الكتاب الحكيم أو كانت ثابتة بسنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم أو كانت من استنباط الفقهاء، مثل اعتبار الدم دليلاً في قصة يوسف عليه السلام: "وجاؤوا على قميصه بدم كذب"[٤].

ومن أمثلة القرائن الشـــرعية: ســـكوت البكر عند الاســـتئمار، ويعتبر ذلك قرينة على الرضا، وحمل المرأة غير المتزوجة دليل على الزنا، ورائحة الخمر دليل على الشرب، وهي تنقسم إلى قاطعة وغير قاطعة، وتعتبر قاطعة وموجبة للحد رائحة الخمر التي تفوح من الفم وكذلك حمل المرأة غير المتزوجة، أما القرائن غير القاطعة مثل ســكوت الفتاة عن اســتئمارها لا تعتبر قرينة قاطعة على رضاها[٥].

---

[١] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١٤١.

[٢] مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي: أحمد، ص١١٧ ـ ١٢٠.

[٣] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١٣٣.

[٤] الاثبات الجنائي بالقرائن: عابد، ص١٤٧.

[٥] الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: عواد، ص١٣٣ – ١٣٤.

الفرع الثالث: حجية القرائن

يجب على القاضـــي الالتزام بالقرائن القانونية فلا يحكم بغير مقتضـــاها ومثالها: العلم بالقانون غداة نشره، فلا يجوز له الدفع بجهل القانون، أما على صـعيد القرائن القضـائية فهي لا تشكل أدنى قيد على حرية القاضـي في تكوين عقيدته فهي متروكة لتقدير القاضـي بدون معقب عليه من أحد إلا في نطاق المرافعة الموضـوعية، ومن الأمثلة عليها وجود بصـمة أصـبع للمتهم في مكان الجريمة أو على أداة التعاطي كقرينة على مساهمته في الجريمة أو تعاطيه لها[١].

كما تعتبر القرائن من طرق الإثبات الأصـــلية في جرائم المخدرات فللقاضـــي أن يعتمد عليها دون غيرها ولا يصـح الاعتراض على الرأي المسـتخلص منها كما أن للقاضـي في تكوين قناعته أن يسـتعين بأدلة أخرى تسـاند القرائن، وأن الاسـتنتاج بالقرائن يجب أن يكون من وقائع تؤدي بالضـــرورة إليها، ومن ثم يصـــح أن تكون القرائن وحدها دليلاً كافياً للإدانة في جرائم المخدرات[٢].

واختلف فقهاء الشـريعة الإسـلامية في القرينة هل تعد وسـيلة من وسـائل الإثبات أم لا، على رأيين[٣]:

الرأي الأول: القرينة وســـيلة إثبات، وهذا ما يراه جمهور الفقهاء، إلا أنهم مختلفون في بعض الصـــور هل تصـــلح أن تكون وســـيلة إثبات أم لا. وممن قال بحجية القرينة بعض الحنفية كالزيلعي[٤]، والطرابلســـي[٥]، وبعض المالكية والمازري[٦]، وابن فرحون[٧]، وبعض الشـــافعية كالعز بن عبد السلام[٨]، وبعض فقهاء الحنابلة كابن القيم[٩].

الرأي الثاني: القرينة لا تصـلح وسـيلة من وسـائل الإثبات، قال بهذا الرأي بعض الحنفية كالخير الرملي في الفتاوى الخيرية، والجصاص، وصاحب تكملة رد.

---

[١] النقض الجزائي في فلسطين: الصايغ، ص١٧٤.

[٢] المرجع السابق، ص١٧٥.

[٣] النظام القضائي في الفقه الإسلامي: عثمان، ص٤٦١.

[٤] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، ج٤، ص٤٣.

[٥] معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: الطرابلسي، ص١٧٨.

[٦] إيضاح المحصول من برهان الأصول: المازري، ج٢، ص٤٢٤.

[٧] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: ابن فرحون، ج٢، ص١١٩.

[٨] قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ابن عبد السلام، ج٢، ص٥١.

[٩] الطرق الحكمية: ابن القيم، ص٩٩.

المطلب السابع: الاعتراف

إحالة:

يخضـــع الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل للإثبات في جرائم المخدرات إلى ســـلطة المحكمة التقديرية، شـــأنه فى ذلك شـــأن ســـائر أدلة الإثبات الأخرى، ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أن تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالإدانة على المعترف، بل من واجبها أن تتحقق من شـــروط صـــحة الاعتراف، ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف؛ بهدف التحقق من صدقه ومطابقته للواقع والحقيقة، أما إذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه.

سيتم الحديث عن الاعتراف كطريق للإثبات في جرائم المخدرات في الفصـل الأول من خلال الحديث عن ماهية وشروط وبطلان وأثر العدول عن الاعتراف.

الفصل الأول: ماهية الاعتراف وحجيته في جرائم المخدرات

يعد الاعتراف أحد عناصـــر أدلة الإثبات في الجنائي وتكمن أهمية الاعتراف بما يحققه وما يترتب عليه من آثار قانونية في الدعوى الجزائية في ظل نظام الأدلة الإقناعية القائمة على حرية القاضـي الجنائي في تكوين قناعته التي تسـود قضـائنا الفلسـطيني في الوقت الحاضـر إلا أن أهميته قد تضاءلت عما كان في الماضي في عصر نظام الأدلة القانونية والتي تقيد القاضي بأدلة معينة، حيث كان الاعتراف يعتبر سـيد الأدلة، وكان المتهم يسـام كافة ألوان العذاب لكي ينتزع منه الاعتراف ســـواء كان مرتكباً للجريمة أم لا، إلا أن تطور الأنظمة القانونية بتطور الحضـارات أدى إلى تنوع طرق الإثبات الجزائية، وتنوعت فمنها الاستجواب والمواجهة والشـهادة والمعاينة والخبرة والقرائن والأدلة الكتابية والاعتراف كما سـبق الإشـارة اليها، حيث إن المشـرع الجزائي لم يحصـــر أدلة الإثبات وذلك ليعطي القاضـــي الســـلطة التقديرية ليفحص كافة الأدلة متساندة مع بعضها البعض وفقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، فله أن يأخذ من الأدلة ما يطمئن إليه منها ويطرح ما سواها والتي لا تشكل لديه أي قناعة شخصية على الرغم من تمســـك المتهم باعترافه أو عدوله عن اعترافه، لذا فإن ســـلامة الاعتراف وصـــدقه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفالة الحرية الشـخصـية للمتهم وضـماناته، وأن الهدف من ذلك هو الكشـف عن الحقيقة والوصـول إلى العدالة بوسـائل وإجراءات قانونية صـحيحة، وبما أن القضـاء يعول على الاعتراف الذي يتوافر فيه شـروط صـحته فإن الاعتراف وحجيته من أهم المواضـيع التي تحتاج إلى بحث.

حيث تم تقسـيم هذا الفصـل إلى مبحثين، يتحدث الباحث في المبحث الأول عن ماهية الاعتراف وشروطه في جرائم المخدرات، وفي المبحث الثاني يتحدث الباحث عن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الاعتراف.

المبحث الأول: ماهية الاعتراف وشروطه في جرائم المخدرات

يعد الاعتراف في جرائم المخدرات من أخطر الأدلة لما قد يصـــاحبه من انتهاك لحقوق المتهم، وعدم توافر لشروط صحة الاعتراف، وذلك لما لجرائم المخدرات من خطورة، وأن المشرع قـام بزيـادة العقوبـة الجنـائيـة على مرتكبي جرائم المخـدرات، كمـا يعتبر الاعتراف في جرائم المخدرات من أكثر أدلة الإثبات الجنائي قوة لاسـيما إذا ما كان متسـاندا بأدلة أخرى، وذلك لأن اعتراف المتهم قد لا يكون نـاتجاً عن توبـة يبتغيها المتهم، بل قد يعترف المتهم كـاذبا بارتكاب الجريمة لكي يقوم بتخليص الفاعل الحقيقي منها، أو تجنب اتهام أشـــد خطورة مما اعترف به، فهذه الاعترافات لا تسـتند عليها المحكمة، ويجب عليها أن تسـتبعدها ولا تسـتند إليها في إدانة المتهم.

لذلك قسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين، بين خلال المطلب الأول ماهية الاعتراف، والفرق بين الاعتراف والإقرار، وبين أنواع الاعتراف. وفي المطلب الثاني بين الشـــروط الواجب توافرها في الاعتراف ليكون صـــحيحاً، حيث يجب أن يصـــدر الاعتراف عن متهم تتوافر فيه الأهلية الإجرائية، وأن يصـدر الاعتراف صـحيحاً بإرادة حرة، وأن يكون مطابقاً للواقع والحقيقة، وأن تكون الإجراءات التي بني عليها صحيحة.

المطلب الأول: ماهية الاعتراف

وسيتم الحديث في هذا المطلب عن مفهوم الاعتراف في اللغة والاعتراف في الاصطلاح والاعتراف في الشرع، وكذلك عن أنواع الاعتراف والفرق بين الاعتراف والإقرار.

الفرع الأول: مفهوم الاعتراف

أولا: الاعتراف لغة

اعترف بالشـــيء: أقر به، يقال: اعترف بذنبه، عرف الشـــيء: عرفنا، ومعرفة: أدركه بحاســة من حواســه. ويقال عرف الله فضــله، أي نعمه واحســانه، فهو عارف وعروف. عرف عرافة: صار عارفاً بالشيء أو فيما عليه. عرَّف الحجاج: أي وقفوا بعرفات، وعرف الشيء طيبه وزينه. والتعريف: تحديد الشيء يذكر خواصه المميزة، والتعريفة: قائمة تحدد اثمان السلع وأجور العمل أو رســـوم النقل. والعارفة: الاحســـان، جمع عوارف، العرفة: حرفة العراف، والعراف: المنجم. المعرفة: موضع العرف من الطير والنخيل، والجمع معارف، والمعروف: كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع وهو خلاف المنكر[١].

والاعتراف بالذنب والإقرار به على النفس واقر بالحق: أي اعترف به، ولا اعترف بهذا القول أي لا أقر به[٢].

ثانيا: الاعتراف اصطلاحاً

لم يســـتقر الفقه على رأي واحد في تحديد معنى للاعتراف فقد عرفه البعض أنه: إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها، ويرى آخرون بأن الاعتراف هو تسليم المتهم بالتهم المسندة إليه تسليماً صريحاً غير مقيد، وهو إقرار المتهم على نفسه[٣].

وهو يكون بما يستوجب مسئولية المتهم، أو يشددها، أما تقريره بما يزيل مسؤوليته فهو ادعاء ولا تعتبر اعترافاً[٤].

---

[١] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٩، ١٠.

[٢] مختار الصحاح: الرازي، ص٤٢٧.

[٣] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٣٦.

[٤] المرجع السابق، ص٣٨.

ويجب أن يكون الاعتراف بعبارات واضـــحة وصـــريحة بحقيقة الوقائع المنســـوبة إلى المتهم[١].

ويرى البعض أن الاعتراف هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنســـوبة إليه، وهي شهادة المرء على نفسه بما يضرها، وهي أقوى من الشهادة[٢].

ورغم أن الفقـه لم يســـتقر على تعريف معين للاعتراف إلا أن بعض الفقـه يرى أن الاعتراف: إقرار المتهم على نفســـه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضـــها، وبذلك يتضـــح من هذا التعريف أن الاعتراف عمل إرادي ينســـب به المتهم ارتكاب وقائع معينة إلى نفســه، ومن المسـلم به أن اعتراف المتهم على نفســه أقرب إلى الصـدق من اعتراف الغير عليه وذلك أن الإنسان عادة لا يظلم نفسه وأن المقولة الشائعة بأن الاعتراف سيد الأدلة، فإن ذلك في الأمور المدنية أما في الأمور الجزائية وخاصـــة في جرائم المخدرات فهنا يجب على المحكمة الحذر والبحث عن دقة الاعتراف والبواعث التي ادت إليه[٣].

ويعرفه البعض بأنه: عمل ارادي ينســـب به المتهم إلى نفســـه القيام بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها[٤].

وعرف آخرون الاعتراف بأنه: قول صـــادر عن المتهم يقر به بصـــحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها[٥].

وعرف بعض الفقه الاعتراف بأنه: إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة إليه[٦].

ويعرف الاعتراف على أنه: إقرار المتهم ببعض أو كل الوقائع المنســـوبة إليه، وبذلك فهو إقرار المقر على نفسه[٧].

---

[١] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٠.

[٢] ضوابط الاثبات الجنائي: الفقي، ص٨.

[٣] الإجراءات الجنائية في التحقيق: جبارة، ص٤٦٥.

[٤] ادلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٢٤.

[٥] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٧.

[٦] شرح قانون الإجراءات الفلسطيني: الوليد، ص٥٨٠.

[٧] التحقيق الجنائي التطبيقي: مراد، ص٤٠٩.

كما عرفه البعض بأنه: إقرار المتهم بنفسه على نفسه بارتكاب التهمة المسندة إليه أمام المحكمة[١].

ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر الاعتراف في أقوال وإقرار المتهم على نفسه أمام المحكمة فقط، ولم يذكر إقراره أمام الجهات الأخرى غير المحكمة كالنيابة.

وفي مقابل الاعتراف "الدفع": هو الذي يقرره المتهم والذي يترتب عليه نشوء سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو موانع العقاب أو سبب التخفيف[٢].

ويعرف آخرون الاعتراف بأنه: إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة المسندة إليه لوحده أو شارك بجزء في ارتكابها، وهي الشهادة على النفس[٣].

وفي تعريف آخر للاعتراف بأنه: قول صادر عن المتهم أمام القضاء يقر فيه على نفسه وبإرادة واعية حرة بصحة ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه بعضها أو كلها، بصفته فاعلاً أصيلاً أو شريكاً فيها[٤].

ويتضح من التعريفات السابقة أنه لا يعد من قبيل الاعتراف أقوال متهم على متهم آخر، بل تعتبر من قبيل الاستدلالات، وفي حكم محكمة النقض قالت فيه: "أن وصف أقوال المتهم على متهم آخر في الدعوى به بأنها: اعتراف متهم على متهم لا تعتبر في نظر القانون اعترافاً، دائماً تعتبر من قبيل الاستدلالات التي يجوز أن تعزز ما لديها من أدلة بها[٥].

حيث نص قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "لا يدان متهم بناءً على متهم آخر، إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها، واقتنعت المحكمة بها"[٦].

وبذلك فإن أقوال متهم على متهم آخر بالإتجار بالمواد المخدرة لا يعتبر اعترافاً دائماً، بل يلزم وجود دليل آخر لكي يتم الأخذ بهذا. وهنا يجب التفرقة بين الاعتراف وأقوال المتهم التي قد يستفاد منها ضمنياً ارتكابه الفعل الاجرامي، فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها فهي لا ترقى إلى مرتبة الاعتراف الذي لابد أن يكون صريحاً، وأن أقوال المتهم التي يستفاد منها باللزوم

---

[١] التفاوض على الاعتراف: عتيق، ص٤٣.

[٢] حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية: الغريب، ص١٠٢.

[٣] الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، ص٣٣٠.

[٤] أحكام الدفع ببطلان الاعتراف: الجندي، ص٥.

[٥] ادلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٢٤.

[٦] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٢٠٩.

المنطق بأنه ارتكب الجريمة لا تعد اعترافاً، وكذلك لا تعتبر اعتراف إقرار المتهم بالتهمة المستندة إليه، مالم يقر بالأفعال المكونة للجريمة[١].

كما يتضح من التعريفات السابقة أن الاعتراف في جوهره تقرير لموضوع الواقعة التي من أجلها افتتحت الدعوى وتنسب هذه الواقعة إلى شخص هو نفسه من صدر عنه الإقرار[٢].

وأن اعتراف متهم على آخر هي في الواقع شهادة يجب أن تتوافر فيها شروط وقواعد متعارف عليها في التحقيق لكي تكون الشهادة صحيحة[٣].

ويرى الباحث أن الاعتراف في جرائم المخدرات: هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب واقعة معينة بعناصرها القانونية المكونة لجريمة من جرائم المخدرات.

والإقرار عند فقهاء الشريعة الإسلامية في حقيقته موضع اتفاق، لكن اختلفت عباراتهم في تعريفه:

فعرفه الحنفية: "إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه"[٤].

وعند المالكية:"خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه"[٥]. حيث يشمل هذا التعريف لأنواع الإقرار.

وعند الشافعية: "إخبار عن حق ثابت على المخبر"[٦]. وهذا التعريف لم يوضح صاحب الحق.

وعند الحنابلة: "إظهار مكلف مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة من أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو موروثه بما يمكن صدقه"[٧]. وهذا التعريف فيه شرحا مطولا لأشكال الإقرار.

---

[١] جرائم المخدرات: الشواربي، ص٤٦٧.

[٢] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢١٥.

[٣] التحقيق الجنائي: سليم الزعنون، ج١، ص٢٠٠.

[٤] البحر الرائق: ابن نجيم، ج٧، ص٢٤٩.

[٥] الفواكه الدواني: النفراوي، ج٢، ص ٢٤٦.

[٦] مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، ج٣، ص٢٦٨.

[٧] كشاف القناع: البهوتي، ج٦، ص٢٥٦.

والاعتراف في الفقه الإســـلامي "الإقرار": هو اخبار بحق لآخر لإثبات له عليه، وهو خبر يردد بين الصدق والكذب فهو محتمل وبذلك لا يكون حجة. ولكن يكون حجة إذا اصطحب بدليل معقول يرجح جانب الصدق على الكذب[١].

والباحث يختار تعريف الحنفية؛ كونه مختصــرا وأكثر دقة، وأن ذكر لفظ (للغير) يؤدي إلى المقصود بكل دقة

والشريعة الاسلامية أنكرت شهادة متهم على متهم آخر، وذلك فيما رواه أبو داوود عن سهيل بن سعد عن النبي صل الله عليه وسلم: " **أن رجلاً أتاه فأقر عنده بأنه زنا بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت فجلده وتركها**"[٢]، فثبت بذلك أنه لا يجوز إقرار متهم على متهم آخر[٣].

الفرع الثاني: الفرق بين الاعتراف والإقرار

بداية هناك من لم يفرق بين الاعتراف والإقرار لفظاً في المواد الجنائية، ويرى أن الإقرار بمعنى الاعتراف، وأن الإقرار قانوناً معناه اعتراف المتهم على نفســـه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة بعضها أو كلها[٤].

والرأي الثاني يرى بالتفرقة بين الاعتراف والإقرار وأن الإقرار يرد على المواد المدنية، بينما الاعتراف يرد على المواد الجزائية[٥].

وللتمييز بين الاعتراف والإقرار المدني هناك عدة أوجه إختلاف بين كل منهما والآخر، فالاعتراف كما سبق القول هو: قول صادر من المتهم بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها، أما الإقرار المدني فهو: إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقررا نتيجة قاصداً بذلك إلزام نفسه بمقتضاه[٦].

---

[١] التحقيق الجنائي التطبيقي: مراد، ص٤١٠.

[٢] سنن أبي داود: السجستاني، ج٤، ص١٥٠.

[٣] التقاضي الكيدي: حسن، ص٣٤٠.

[٤] الإقرار في الاثبات الجنائي، فرمان، ص١٦٠.

[٥] حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي: العطوي، ص١١.

[٦] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٢٣.

يعتبر الإقرار المدني سيد الأدلة في المسائل المدنية، على عكس الاعتراف الجنائي الذي لم يعد سيد الأدلة وإنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي[١].

وسيتم التمييز بين كل من الإقرار المدني والاعتراف على عدة بنود كما يلي:

أولاً: في الإقرار المدني تتجه نية المقرر المدني إلى تحمل الالتزام وترتيب آثار قانونية، أما الاعتراف الجنائي فلا دخل للنية ولا أهمية لها لأن القانون هو من يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف حتى ولو لم تتجه نية المعترف إلى احداثها، وعلى ذلك فإذا اعترف المتهم ظناً منه أن اعترافه سينجيه من العقاب، فإن ذلك لا يحول دون أن يرتب آثار قانونية[٢].

ثانياً: يعتبر الإقرار المدني سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال[٣]. وأن الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعي عليه بأي منها هذا ما نص عليه قانون البينات في المواد المدنية والتجارية[٤].أما الاعتراف الجنائي فهو ليس حجة في ذاته وهو يعتبر سيد الأدلة، فهو يخضع لتقدير المحكمة، وذلك لا يعفي النيابة من البحث عن باقي الأدلة ولا يمنع المحكمة من الاستمرار في النظر في الدعوى وللمتهم العدول عن اعترافه متى شاء، دون إلزامه بإثبات صحة اعترافه الذي عدل عنه، فالاعتراف في الجنائي مجرد دليل خاضع لمبدأ الاقتناع القضائي، والمحكمة غير ملزمة أن تأخذ به من عدمه[٥]. باستثناء ما أقرته الشريعة الإسلامية في إثبات جرائم الحدود، فيجوز فيها الاعتماد على اعتراف المتهم وحده إذا أصر على اعترافه، وبذلك لا يتطلب للحكم بالإدانة عليه توافر أدلة أخرى لكي يقتنع القاضي بذلك، فهنا الاعتراف لا يخضع لتقدير القاضي، وأن قيمته الإثباتية حددت مسبقاً وهو كما الإقرار في المواد المدنية والتجارية حجة قاطعة على صاحبه[٦].

ثالثاً: الإقرار المدني لا يتجزأ إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتى وجود الوقائع الأخرى[٧]. أما الاعتراف الجنائي فهو على عكس الإقرار المدني فإنه يجوز تجزئته، فإنه سلطة تقديرية للقاضي حيث يقوم القاضي في تقدير مدى حجية الاعتراف وقوته

---

[١] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٥.

[٢] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٢٣.

[٣] قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١: المادة ١١٧.

[٤] قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١: المادة ١١٥.

[٥] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٥١.

[٦] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٥١.

[٧] قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١: المادة ١١٨.

التدليلية، ومن ثم له الأخذ بما يطمأن له وله طرح ما لا يطمئن له. وأنه من المقرر أن الاعتراف عن واقعة واحدة غير قابل للتجزئة أما إذا كان الاعتراف يضم عدة وقائع فهو قابل للتجزئة. ويجب على المحكمة إذا لم تأخذ بالاعتراف أن تبين الأسباب التي دعتها لعدم الأخذ به والحكم ببراءة المتهم رغم اعترافه، وإلا كان الحكم باطلاً، لتجاوز المحكمة لسلطتها[١]. وقضت محكمة النقض أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل، ولو كان اعترافاً فتأخذ بما تطمئن به وتطرح ما عداه[٢].

رابعاً: الإقرار المدني يمكن أن يكون ضمنياً فيعتبر السكوت أو الامتناع إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال ويمكن أن يكون صريحاً. أما الاعتراف فهو على خلاف الأقوال فمن شروطه أن يكون صريحاً ولا يعتد بالاعتراف الضمني. والاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة، وأن إقرار المتهم بملكية الصديري لا صل إلى حد الاعتراف بوجود فتات المخدر بجيوبه مما لا يتحقق به بمعنى الاعتراف[٣].

خامساً: في الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممن اكتملت أهليته المدنية، ويكون أهل للتصرف، لذلك اشترط المشرع في قانون البينات أن يكون المقر عاقلاً وبالغاً وغير محجور عليه وأنه لا يجوز إقرار الصغير ولا المجنون ولا المعتوه ولا السفيه، ولا يصح إقرار أوليائهم وأوصيائهم القائمون عليهم إلا بإذن المحكمة وأن إقرار الصبي المميز حكمة في هذه الحالة إقرار البالغ في الأمور المأذون بها[٤]. وأما في الاعتراف الجنائي فليس هناك قيد ليس محدد[٥].

سادساً: في الإقرار المدني يعتبر إقرار المحامي عن موكله الصادر منه أثناء المحاكمة إقراراً قضائياً ويكون ملزماً لموكله، أما في الاعتراف الجنائي فلا يعتبر اعتراف محامي المتهم صحيحاً ولا يعتد به لأنه يجب أن يصدر عن المتهم شخصياً وليس عن موكله[٦].

---

[١] التقاضي الكيدي: حسن، ص ٣٣٥.

[٢] بطلان الحكم في المواد الجنائية: الشريف، ص٥٩٩.

[٣] الدفوع في قضايا المخدرات: هرجه، ص٣٦٦.

[٤] قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١: المادة ١١٩.

[٥] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٥٢.

[٦] المرجع السابق.

الفرع الثالث: أنواع الاعتراف

سوف نتناول في هذا النوع بيان لأهم أنواع الاعتراف من عدة جوانب، الجانب الأول: من حيث الشكل، والجانب الثاني من حيث الحجية، والجانب الثالث: من حيث السلطة.

أولا: من حيث الشكل:

لم يشترط القانون شكلاً معيناً للاعتراف، والاعتراف قد يكون شفوياً، وقد يكون مكتوباً، وكلاهما كافٍ في الإثبات إلا أن الاعتراف المكتوب يعد أقوى من الاعتراف الشفوي؛ لأن الاعتراف الشفوي قد يتم انكاره أحياناً ويتم أحياناً الادعاء بأنه تم تحت الضغط والتهديد، والقانون لم يتطلب شكلاً معيناً في الاعتراف المكتوب، فقد يكون على آلة كاتبة أو بخط اليد أو في صورة سؤال وجواب أو حديث مسترسل بشرط أن يقوم المعترف بالتوقيع على أقواله في النهاية[1].

والاعتراف الشفهي كافٍ في الإثبات ويمكن إثباته بواسطة المحقق، أو من خلال كاتب التحقيق ولا يلزم فيه توقيع المعترف طالما استوفى شروطه، وهذا أقل قيمة من الاعتراف المكتوب لإمكانية انكار الاعتراف الشفهي والاعتراف المكتوب لا يتطلب شكل معين، وكلاهما بشكليه يخضع لمبدأ اقتناع القاضي[2].

وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها أنه لا يلزم أن يوقع المتهم على الاعتراف الشفهي الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من الكاتب والمحقق[3].

---

[1] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٢٥.

[2] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٣٩.

[3] موسوعة الدفوع الجنائية: سكيكر، ص٢٤٤.

ثانيا: من حيث الحجية:

وينقسم الاعتراف من حيث الحجية إلى الاعتراف كدليل إثبات والاعتراف كسبب للإعفاء من العقوبة.

١. الاعتراف كدليل إثبات:

الاعتراف كدليل إثبات سواء كان الاعتراف قضائي أو غير قضائي ينقسم إلى: الاعتراف كدليل اقناع: والقانون في هذه الحالة لا يضعه كدليل إدانة وإنما يضعه في صف أدلة الإثبات من حيث قوته في الاقناع، والاعتراف كدليل قانوني وهو الذي يستلزمه القانون كمصدر للإدانة[١].

والاعتراف كدليل اقناع يستوجبه القانون كدليل إدانه، فهو يستوي مع غيره من الأدلة في قوته في اقناع المحكمة كأن يعترف المتهم بجريمة الإتجار بالمخدرات مع عدم وجود أدلة أخرى وعدم وجود أي مادة مضبوطة للإتجار بها، وهذا النوع هو أسير قناعة القاضي الوجدانية. على خلاف الاعتراف كدليل قانوني: الذي يستلزمه القانون كمصدر للإدانة كما هو الحال في جريمة الزنا حيث يلزم اعتراف شريك الزوجة بالزنا[٢]. أو أن تتواتر أدلة أخرى غيرها مثل الاعتراف القضائي أو التلبس بالجريمة[٣].

٢. الاعتراف كسبب للإعفاء من العقوبة:

الاعتراف كسبب للإعفاء من العقوبة يكون في حال تشجيع الجناة على كشف الجرائم وإرشاد السلطات وقوات المكافحة إلى حقيقة التجار والمساهمين الفاعلين في ارتكاب هذه الجرائم[٤].

ويكون هذا الإعفاء من العقوبة في بعض الجرائم التي يصعب اكتشافها وامساك المجرمين فيها مثل جرائم المخدرات، ويصعب إثبات التهمة على مرتكبيها، فيقوم هذا الإعفاء بتشجيع الجناة على كشف الجرائم وتبليغ الجهات المختصة عنها وعن مرتكبيها قبل احالتها للقضاء[٥].

---

[١] ادلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٢٦.

[٢] الاعتراف في قانون الإجراءات الفلسطيني: دويكات، ص١١، ١٢.

[٣] قانون العقوبات الاردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠: المادة ٢٨٣.

[٤] ادلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٢٦.

[٥] الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، ص٣٣٤.

ثالثا: الاعتراف الكامل والاعتراف الجزئي:

قد يكون الاعتراف كاملاً وقد يكون جزئياً في جزئية معينة.

١. الاعتراف الكامل:

وهو الذي يقر فيه المتهم بصحة التهمة المسندة إليه بدون أي تغيير، كما صورتها ووصفتها له سلطة التحقيق، إذا كان الاعتراف أمام المحكمة. وإذا كان الاعتراف الكامل أمام سلطة التحقيق فهو يكون كاملاً إذا كان منصباً على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق بجميع أركانها المادية والمعنوية[١].

٢. الاعتراف الجزئي:

الاعتراف الجزئي يكون إذا اقتصر المتهم على الإقرار بارتكاب الركن المادي للجريمة نافياً مع ذلك مسؤوليته عنها، أو أن يقوم بالاعتراف بالمساهمة بوصفه شريكاً بالمساعدة ونفيه بارتكاب السلوك الإجرامي المنسوب إليه، ويعد جزئياً جميع الأحوال التي يقوم بها المتهم بالإقرار بقيامه بسلوك يتدرج في جزء منه تحت التهمة المنسوبة إليه، حتى ولو أورد في أقواله ما ينفي عنه المسؤولية الجنائية. كما يكون اعترافاً جزئياً إقرار المتهم بارتكاب الجريمة لكن في صورة مخففة تختلف عن تصوير سلطة التحقيق كما لو كانت التهمة الموجهة إليه هي الحيازة بقصد الإتجار واعترف بالحيازة بقصد التعاطي. ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على تفاصيل الواقعة دائماً يكف أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة باقي عناصر الدعوى[٢].

ويكفي اعترافه على بعض الوقائع ولو لم يقر بصحة الوصف القانوني الذي ينطبق عليها. فالوصف القانوني مناط بسلطة التحقيق[٣].

رابعاً: الاعتراف من حيث السلطة التي يصدر عنها:

حيث يقسم الاعتراف من حيث السلطة التي يصدر أمامها إلى اعتراف قضائي، واعتراف غير قضائي.

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٢٨. انظر ايضا: اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٣٩. انظر ايضا: جرائم المخدرات: الشواربي، ص٤٧٩. انظر ايضا: أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢١٥. انظر ايضا: البراءة في قضايا المخدرات: الشواربي، ص١٧٢.

[٢] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٢٨.

[٣] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٤٠.

١. الاعتراف القضائي:

هو الاعتراف الذي يصدر من المتهم أمام احدى الجهات القضائية سواء أمام المحكمة، أو أمام وكيل النيابة، أي أن يصدر أمام المحكمة أو قضاء التحقيق.

أ. الاعتراف أمام النيابة العامة:

نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ما يلي: "يجب على وكيل النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق، أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه الإجابة عليها ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحامي، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه في معرض البينة عند محاكمته"[١].

ونعني بالاعتراف أمام النيابة هو أن يقوم المتهم وبدون إكراه أو تهديد، وبوجود الضمانات التي أحاطه المشرع بها وبحضور المحامي أو بدونه. أن يقوم بالاعتراف والإقرار بصحة الوقائع المنسوبة إليه.

ب. الاعتراف أمام المحكمة:

نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه"[٢].

ويعد اعتراف أمام المحكمة ما يتم من اعتراف وبدون إكراه أو تهديد وبوجود ضمانات المحاكمة العادلة من اعترافه بصحة الوقائع المنسوبة إليه.

وهو يخضع كقاعدة عامة لمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، فله كامل الحرية في تقدير قيمة الاعتراف القضائي[٣].

٢. الاعتراف غير القضائي:

وهو الاعتراف الذي يصدر أمام جهة أخرى غير الجهات القضائية، كأن يصدر عن المتهم أمام أحد مأموري الضابطة القضائية، أو أمام أحد الأشخاص، وهذا النوع لا يكفي وحده للاستناد إليه في إدانة المتهم[٤].

---

[١] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٩٦.

[٢] المرجع السابق، الفقرة ٢ من المادة ٢٥٠.

[٣] جرائم المخدرات: الشواربي، ص٤٧٨.

[٤] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢١٧.

وهو ما يصدر من المتهم خارج مجلس القضاء، ويقدم إلى القضاء في صورة شهادة شخص على صدوره من المتهم، أو في صورة إثبات هذا الاعتراف في محاضر جمع الاستدلالات أو محرر مستقل صادر عن المتهم أو عن طريق تحقيق إداري أو في محاضر التحقيق الابتدائي، وهو يتوقف على قيمة الثقة بالجهة التي صدر أمامها، أو الثقة بشهادة من صدر الاعتراف أمامهم، أو في قيمة المحضر والورقة التي دون بها، وفي جميع الأحوال السابقة فإنه يخضع كما سائر الأدلة المطروحة لتقدير المحكمة للتأكد من مطابقته للواقع، لكي يصدر الحكم مؤسساً عليه[1].

[1] حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية: الغريب، ص١٠٤.

المطلب الثاني: شروط صحة الاعتراف في جرائم المخدرات

بعد التعرض لمفهوم الاعتراف وأنواعه، نتعرض لشـــروط صـــحة الاعتراف، والتي من أهمها: الأهلية الإجرائية للمعترف وصـــدور الاعتراف عن إرادة حرة ومطابقة الاعتراف للحقيقة واسـتناد الاعتراف إلى إجراءات صـحيحة، وسـنخصـص لكل شـرط فرعاً مسـتقلاً، حيث سـيتم تفصيل كل منها في فرع على حدة كما يلي:

الفرع الأول: الأهلية الإجرائية للمعترف

تختلف الأهلية الجنائية عن الأهلية الإجرائية، فالأهلية الجنائية تتمثل في مدى تمتع الشـخص بالإرادة الحرة التي تعتبر أسـاس المسـؤولية الجنائية، وعناصـرها هي الشـروط التي يوجبها القانون للاعتداد بإرادة الجاني، وهي تتمثل في التمييز أو الإدراك وحرية الاختيار[١].

أما الأهلية الاجرائية فهي الأهلية اللازمة لمباشـــرة نوع من الإجراءات على نحو معين لكي يعتبر الإجراء صـــحيحاً وينتج آثاراً قانونية، وهي غير مرتبطة بضـــوابط الأهلية الجنائية، ولكن مناطها فهم ماهية الإجراء وامكانية تقدير آثاره، أي توافر التمييز أو الإدراك، دون اشـتراط حرية الاختيار[٢].

والأصـل أن من توافرت له الأهلية للمسؤولية الجنائية تتوافر له الأهلية الإجرائية، لكنها قاعدة غير مطلقة، فقد يكون المتهم أهلاً اجرائياً وجنائياً وقت ارتكاب الفعل الاجرامي، ثم يفقد الأهلية الإجرائية بعد ذلك كمن يصـــاب بجنون لاحق على ارتكاب الجريمة، بل قد يكون أهلاً للمسؤولية وقت فعله ولكن أهليته الإجرائية منتفية لديه كالحدث، والأصـل ألا تتخذ أي إجراءات ضد شخص غير متمتع بالأهلية الإجرائية[٣].

ويشـــترط توافر الإدراك والتمييز وقت أداء الاعتراف، وذلك بأن يكون المتهم لديه القدرة على فهم ماهية الأفعال وطبيعتها وتوقع آثارها[٤].

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٤٦.

[٢] المرجع السابق، ص٤٦.

[٣] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٦٤.

[٤] البراءة في قضايا المخدرات: الشواربي، ص١٧٤.

وذلك بأن يكون لدى المدعى عليه الأهلية اللازمة للاعتراف، بأن يكون متهماً بارتكاب الجريمة المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالإدراك والتمييز لكي يعلم ما تم في الدعوى ويدرك معنى ما يقر ويعترف به[١]، وسنتحدث عن هذه العناصر تباعاً.

أولا: أن يكون المعترف متهماً بارتكاب الجريمة:

يجب أن يكون المعترف متهماً بارتكاب الجريمة. وقد قضت محكمة النقض أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع والحقيقة[٢].

وقد خلت التشريعات من تعريف المتهم، واجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف للمتهم. والمتهم في مرحلة المحاكمة هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية. أما المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي فهو الشخص الذي توافرت ضده الأدلة والقرائن الكافية لإتهامه وتحريك الدعوى الجزائية تجاهه بواسطة النيابة العامة أو بواسطة المحكمة في أحوال التصدي لجرائم الجلسات أو بواسطة الضبطية القضائية في الأحوال الاستثنائية التي أجاز لهم القانون ذلك. وقد عرفت محكمة النقض المصرية المتهم فقالت:" إن القانون لم يعرف المتهم في نصوصه، فيعتبر متهماً كل من وجه إليه الإتهام من أي جهة بارتكاب جريمة معينة، ولا مانع من أن يعتبر الشخص متهماً اثناء قيام الضبطية القضائية بمرحلة جمع الاستدلالات، إذا كانت هناك شبهة تجاه الشخص بارتكاب الجريمة[٣].

وعرف المتهم أيضاً أنه الخصم الذي يوجه إليه الإتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية ضده، وهو الطرف الثاني في الدعوى الجنائية[٤].

وذهب إتجاه آخر إلى أن المتهم هو من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية كافية لتوجيه الإتهام إليه وتحريك الدعوى الجزائية ضده، بواسطة النيابة العامة بحسب الأصول، وبصفة استثنائية من المحكمة في حالة التصدي، ومن الفرد في حال الادعاء المباشر، ولا يعتبر متهماً كل من قدم ضده بلاغ أو شكوى أو تم إجراء بعض التحريات ضده[٥].

---

[١] حجية الشهادة في الاثبات الجزائي: ربيع، ص١٤٣.

[٢] تلفيق الإتهام الجنائي وشيوعه وطرق الدفاع في مواجهته: سليم، ص١٢٤.

[٣] ادلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: محمد علي سكيكر، ص٣٣.

[٤] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٤٦.

[٥] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٣٧.

لذلك يشـــترط في القانون في الشـــخص المعترف أن يكون وقت اعترافه متهماً بارتكاب الجريمة، والشـاهد الذي يعترف بارتكاب الجريمة أثناء الإدلاء بشـهادته، لا يعتبر ما صـدر عنه اعترافاً قانوناً، لأنه لم يكن مؤهلا وقت صدور الاعتراف عنه ولم يكن متهما[١].

ثانيا: أن يكون المتهم متمتعاً بالإدراك والتمييز وقت الادلاء بالاعتراف:

والإدراك والتمييز شـــرطان لازمان لتمام الأهلية الإجرائية للمعترف وقت الإدلاء بالاعتراف من أجل القدرة على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع الآثار الناتجة عنها، لذلك لا تكتمل أهلية كل من الصغير والسكران والمجنون، وللقاضي الجزائي السلطة التقديرية في إبعاد هذا الاعتراف نتيجة عدم التمييز والإدراك لدى المعترف، وسنتناول هؤلاء الثلاثة فيما يلي[٢]:

١. اعتراف الصغير:

إن اعتراف الصغير دون السابعة لا يقبل في الإثبات لإنعدام التمييز لديه، وعدم توافر القوى الذهنية القادرة على تفسير المحسوسات وإدراك الأفعال وماهيتها وتوقع آثارها، أما الصغير الذي يزيد على الســبع ســنوات، فمتروك لتقدير القاضـــي، فله أن يقدر مدى فهم الصـــغير للأمور الصـــغيرة وإدراك ماهية أفعاله التي أقر بها وعواقب إقراره، وللقاضـــي أن يأخذ به أو أن يستبعده[٣].

وهنا ينظر الخلاف بين الأهلية الاجرائية والأهلية الجنائية، ومن مظاهر هذا الإختلاف: أن الصغير الذي هو ناقص الأهلية الجنائية يمكن أن يكون أهلاً لصدور الاعتراف منه، على الرغم من كونه غير كامل التمييز ومســـؤوليته الجنائية ناقصـــة، وقد يكون تقدير القاضـــي أن هذا الصغير أهلاً لصدور الاعتراف منه فيكون اعترافه صحيحاً فيأخذ به في الإثبات.

وفي الشـــريعة الإســـلامية فإنه لا يصـــح إقرار الصـــغير؛ لأن أفعاله وأقواله لاغية إلا في العبادة، وذلك فيما روته عائشة رضـي الله عنها عن الرسول صـلى الله عليه وسلم أنه قال: "**رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يسـتيقظ، وعن الصـغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق**"[٤].

---

[١] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٦٤.

[٢] حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي: العطوي، ص١٩.

[٣] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٤٩. انظر ايضا: اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٦٥.

[٤] سنن النسائي، كتاب الطلاق: النسائي، ج٦، ص١٥٦.

ويدل هذا الحديث على أن الصـــبي ليس من أهل التكليف والعقوبة، وإقراره حتى ولو كان صادقاً لا يحمل عليه الحكم بالعقوبة، ولا يوصف فعله بالجريمة.

وأن وجوب الحد بالاعتراف لا خلاف فيه إذا كان المعترف على نفسه بالغاً عاقلاً يصح منه الاعتراف ليس بصبي ولا مجنون[١].

٢. اعتراف المجنون أو المصاب بعاهة في العقل:

تعددت تعريفات الجنون فعرفه البعض بأنه: حالة الشـــخص الذي يكون عاجزاً عن توجيه تصـــرفاته على صـــورة صـــحيحة، وذلك بســـبب توقف قواه العقلية عن النمو أو انحطاطها أو انحرافها، وذلك يشـترط أن يكون في نطاق الحالات المرضـية المعينة. وعرفه آخرون بأنه: عدم قدرة الشـــخص على التوفيق بين أفكاره وبين ما يحيط بها لأســـباب عقلية. وقد قضـــت محكمة النقض المصـرية بأن عاهة العقل لا تتطلب فقط الإرادة والإدراك معاً بل أنها تتوافر بفقد احدها، وأن المرض العقلي الذي يوصـف بالجنون أو العاهة هو الذي من شـأنه أن يعدم الشـعور، أما الأمراض العقلية الآتي لا تعدم الإدراك فإنها لا تعفي من المسؤولية[٢].

ومن أمثلـة الأمراض والحـالات التي لا ينعـدم الإدراك والتمييز فيهـا الإثـارة والإســـتفزاز والغضب، وهي لا تعد سبباً لإنعدام المسؤولية [٣].

ومحصـلة القول أن اعتراف المجنون والمصـاب بعاهة عقلية لا يعتد بها في الإثبات، سـواء كان المريض مصاباً بمرض عقلي أو نفسي على اعتبار أن هذه الأمراض تعدم الإدراك والتمييز وبالتالي تؤثر على مقدرة المعترف في إدراك أفعاله وطبيعتها وآثارها ونتائجها[٤].

فإذا ثبت أن المتهم لا يتمتع بالتمييز لمرض عقلي أصابه، أو لغيبوبة كان يمر بها عن اخذ اعترافه، فإن هذا الاعتراف لا يكون لـه أيـة قيمـة في الإثبـات، ويرجع تقدير انتفاء التمييز إلى قاضي الموضوع، بما يترتب على ذلك إهدار لقيمة الاعتراف، ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد على اعتراف المجنون[٥].

---

[١] المقدمات الممهدات، القرطبي، ج٤، ص ٢٥٤.

[٢] الإجراءات الجنائية في التحقيق: جبارة، ص٤٧٣، ٤٧٤.

[٣] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٥٠.

[٤] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٤٩، ٥٠.

[٥] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢١٨.

وفي الشـريعة الإسـلامية فإنه يشـترط في المُقر أن يكون عاقلاً بالغاً، وأنه لا يصـح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة [١].

لا يصح إقرار المجنون الذي لا يعقل متى ثبت ما به من جنون أو عته[٢].

ويستدل على ذلك فيما روته عائشة رضـي الله عنها عن الرسول صـلى الله عليه وسلم أنه قال: "**رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصـغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق**"[٣].

وإن كان المجنون يجن مرة ويفيق مرة أخرى فاقر في افاقته أو قامت عليه بينة في افاقته فعليه الحد، لأن الفعل الموجب للحد وجد في حال ووقت تكليفه والقلم غير مرفوع عنه. أما إذا ثبت أن الإقرار وقع منه في حال جنونه وزوال عقله فلا إقرار له[٤].

٣. اعتراف السكران:

يؤدي السـكر بالشـخص إلى فقدان الإدراك والشـعور، ويضـعف سـيطرته على نفسـه ، والسكران: هو الشخص الذي تناول نباتات مخدرة أو أدوية مخدرة أو مشروبات كحولية أو مواد أخرى تفقد الإدراك والتمييز، وإذا اعترف المتهم وهو في هذه الحالة وكان وقت الاعتراف فاقداً للتمييز والإدراك بسبب السكر فإنه لا يعتد باعترافه بسبب إنعدام الإدراك والتمييز، أما إذا كان الشـخص في حالة سـكر ولم يكن فاقدا الإدراك والتمييز وقت اعترافه فإن اعترافه صـحيح ويعتد به، لكن على المحكمة أن تسـانده بالأدلة الأخرى، وإذا كان اعتراف المتهم وهو في حالة سـكر لا يعتد به ويعد باطلاً، فإنه وجب أن يترك السكران حتى يفيق ومن ثم يتم استجوابه وأخذ أقواله واعترافاته إن وجدت. فإذا اعترف المتهم وهو سكران وفاقد الشعور وقت الادلاء بالاعتراف نتيجة تناوله الكحول قهراً بطل الاعتراف ولا يقبل الاعتراف والمعترف فاقد الشـعور نتيجة سـكره الاختياري، وهذا مظهر من مظاهر الإختلاف بين الأهلية الجنائية والأهلية الإجرائية، فالشخص السكران باختياره يكون أهلاً للمسؤولية الجنائية، ولا يكون أهلاً للمسؤولية الإجرائية[٥].

---

[١] الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ال بورنو، ج٢، ص٣٥٥.

[٢] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج٩، ص٢٢٢.

[٣] سنن النسائي: النسائي، ج٦، ص١٥٦.

[٤] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص١٠٠، ١٠١.

[٥] حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي: العطوي، ص٢٢.

وفي الشـريعة الإسـلامية فإنه لا يصـح إقرار المغمى عليه والذي زال عقله، وكان مغدوراً بشرب الدواء أو لم يكن يعلم أنه سكر أو أنه أكره على شرب الخمر[١].

والسـكران لا نية له ولا قصـد[٢]. وأن السـكران إذا أصـاب ذنباً موجباً للحد وحدث منه هذا الإقرار حال سـكره، فإنه لا يعتد بهذا الإقرار؛ لأنه صـدر من شـخص لا يدري ما يقول، فهو كالمجنون. ويرى البعض أنه يؤاخذ بإقراره في القتل والحدود. والراجح أنه لا يؤاخذ بإقراره ولا يعتد به للحديث الصـحيح الوارد في قصـة ماعز الأسـلمي، فهو حجة على عدم الأخذ بإقرار السكران في الحدود والدماء[٣].

ثانيا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة:

الأصل أن الأعتراف الذي يعول عليه في الإثبات يلزم أن يصدر عن إرادة حرة، ويجب اسـتبعاد وسـائل التأثير التي تحمل المتهم على الاعتراف، فعندما يدلي المتهم بأقواله يجب أن تكون آمنة من كل تأثير خارجي عليه، وذلك لأنه من السـهل ارغام شـخص على الكلام، لكن من الصـعب ارغامه على قول الحقيقة، ولذلك فإن أي تأثير يقع على المتهم سواء كان ماديا أو ادبيا فإنه يفسد اعترافه [٤].

ولقد نص القانون الأساسـي الفلسـطيني على أنه: "يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صـدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى"[٥].

مع العلم أن الفقرة الأولى نصت على منع اخضاع المتهم للتعذيب أو الإكراه.

ونص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه"[٦].

وعليه فإن أي اعتراف كان وليد الإكراه، ولو كان صـادقاً فإنه لا يعول عليه مهما كان قدره، والاعتراف الذي يعول عليه هو الاعتراف الاختياري، الصادر عن الإرادة الحرة.

---

[١] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص١٠١.

[٢] صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، سالم، ج٣، ص٢٤٠.

[٣] مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ج٣٣، ص٢٥٧.

[٤] الإجراءات الجنائية في التحقيق: جبارة ، ص٤٧٧.

[٥] القانون الاساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣: الفقرة الثانية من المادة ١٣.

[٦] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: الفقرة الثانية من المادة ٢٧٣.

ولقد نص أيضاً قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "يشترط لصحة الاعتراف أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد أو وعيد، وإذا شاب إرادة المعترف إكراه مادي أو معنوي اعتبر الاعتراف باطلاً"[1].

وعليه لا يجب استخدام أي وسيلة من الوسائل التي تؤثر على المتهم فتحمله على الاعتراف سواء كانت هذه الوسائل مادية أو معنوية أو حديثة أو تقليدية.

ويشترط لاستبعاد الاعتراف الناشئ عن هذه المؤثرات ثلاث شروط وهي:

الشرط الأول: أن يكون التأثير دنيويا:

يستبعد التأثير الديني من ذلك فهو لا يؤثر في صحة الاعتراف بل يجعله موثوقا به ولا يعيب إرادة المعترف، وهذا المبدأ تقرر أمام المحاكم الإنجليزية عندما اتهم شخص بقتل رجل شرطة وزاره القسيس وقال له: "أتعشم أن تخبرني الحقيقة أمام الله" فاعترف بأنه قتل الشرطي وقبلت المحكمة باعترافه، وذلك لأن التأثير الديني يقوي الاعتراف ويجعله جديرا بالثقة، وأن إرضاء الله لا يتحقق بالكذب، وأمثلة أخرى كان يقدم المحقق نصيحة للمتهم بقوله: "الكذب لا يفيد شيئا" "والأفضل لك قول الحقيقة" وغيرها، فإنها لا تبطل الاعتراف لأنها مجرد نصائح لا تشكل تهديدا ولا تؤثر على إرادة المعترف، لكن يوجد من يرى أنه من الأفضل للمحقق تجنب مثل هذه العبارات[2].

الشرط الثاني: صدور التأثير من شخص له علاقة بالإجراءات:

لقد فرق النظام الأنجلو أمريكي بين التأثير المادي والأدبي على خلاف النظام اللاتيني، فاشترط في التأثير الادبي أن يكون صادرا من شخص صاحب سلطة، وله القدرة على تنفيذ تهديداته ووعوده، أي شخص له نفوذ وتأثير في الدعوى الجنائية، فالوعد الذي يصدر من شخص لا سلطة له لا يبطل الاعتراف الصادر نتيجة له. والقاضي هو من يجب أن يقرر ما إذا كان الاعتراف إرادياً أم لا، وأن يبحث في ظروفه المحيطة، بما في ذلك التأثير وصفة الشخص الذي أصدره، فإذا كان الاعتراف صادراً من شخص ذي سلطة فإن الاعتراف لا يقبل مهما كان التأثير بسيطاً، وأما إذا كان الشخص غير ذي سلطة فإن الاعتراف يعد مقبولاً، وهناك من لا يميز بين التأثير المادي والتأثير الادبي، فالعبرة بمدى فاعلية كل منهما على إرادة المتهم.

---

[1] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: الفقرة الثانية من المادة ٢١٤.

[2] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٦٩.

فأما إذا أدى ذلك التأثير إلى إعدام إرادة المتهم أو اضـــعافها، فلا عبرة بأن يكون هذا التأثير قد صدر من صاحب سلطة ام لا[1].

الشرط الثالث: توافر علاقة السببية بين التأثير والاعتراف:

على الرغم من توافر الشرطين السابقين إلا أنه لا يترتب عليهما استبعاد الاعتراف ما لم يتوافر الشـرط الثالث وهو علاقة السـببية بين التأثير والاعتراف. ويجب أن يكون الاعتراف ناتج عن التأثير أو بسـببه لكي يتم اسـتبعاده، فإذا كان التأثير لا علاقة له بالاعتراف، فإن الاعتراف يكون صـــــحيحاً، وقد يزول أثر التأثير على إرادة المعترف قبل الادلاء بالاعتراف، فإن علاقة السببية تنقطع باسترداد المعترف لإرادته وحريته. وقد قضت محكمة الاستئناف الإنجليزية بأنه: "إذا كان التأثير الذي كان وقت الاعتراف الأول موجوداً أثناء الاعتراف الثاني فإن هذا الاعتراف غير مقبول في الإثبات، فإذا مضـــــت فترة من الزمن بين الاعترافين بحيث يزول التأثير فإن الاعتراف الثاني يكون مقبولاً، إلا أنه قد تمضـــي فترة من الزمن ولا يزول آثار التأثير، وفي هذه الحالة ما دام التأثير موجوداً فإن الاعتراف غير صحيح"[2].

أنواع التأثيرات التي تؤثر على إرادة المتهم:

بعد الحديث عن الشـــروط الواجب توافرها في التأثير المبطل للاعتراف، ســـيتم الحديث عنن أنواع التأثيرات التي تؤثر على الإرادة لكي يتم اســـــتبعاد هذا الدليل كدليل إدانة. والتأثير يمكن أن يكون معنوياً مثل: الاغراء والوعد والتهديد والحيلة والخداع وتحليف المتهم اليمين، ويمكن أن يكون ماديا مثل: إرهاق المتهم بالاســـــتجواب المطول والإكراه المادي والاســـــتعانة بالكلاب البوليســـــية والاعتراف الناتج عن تأثير العقاقير المخدرة والاعتراف الناتج عن جهاز كشف الكذب.

وأن الوعيد بمفرده يعتبر إكراهاً، وأن الإكراه لا يكون غالباً إلا بالوعيد بالتعذيب أو بالقتل أو بالضـرب أو بغير ذلك، أما ما مضـــى من العقوبة فإنه لا يندفع بفعل ما أكره عليه، ولا يخشـــى منه شيئاً بعد وقوعه، إنما الخشية والخوف مما يهدد به، فإذا وقع الفعل المهدد به انتهت الخشية وذهب الخوف، فالذى يندفع إذن بإتيان الفعل المكرَه عليه وهو ما يتوعد به من العقوبة أو التعذيب لا ما وقع منها فعلاً، وعلى هذا فالإكراه يصح أن يكون ماديًا ويصح أن يكون معنويًا،

---

[1] الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: دويكات، ص٢٩.

[2] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٧٠ – ٧١.

والإكراه المادى هو ما كان التهديد والوعيد فيه واقعًا، أما الإكراه المعنوى فهو ما كان الوعيد والتهديد فيه منتظر الوقوع[١].

وسيتم تفصيل ذلك كما يلي:

١. التأثير المادي:

نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه والتهديد يهدر ولا يعول عليه"[٢].

لذلك يجب أن يكون الاعتراف الصادر من المعترف صادراً عن إرادة حرة واختياري ودون أي تأثير مادي خارجي، والتأثير المادي الذي يتعرض إليه المعترف يبطل هذا الاعتراف، ومن أهم صور الإكراه المادي: الإكراه المادي عن طريق استعمال العنف، والاستعانة بالكلاب البوليسة، وارهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاعتراف الناتج عن تأثير العقاقير المخدرة، والاعتراف تحت تأثير التنويم المغناطيسي، والاعتراف الناشئ نتيجة استخدام جهاز كشف الكذب.

وسوف يتم الحديث بالتفصيل عن كل نوع من هذه التأثيرات كما يلي:

أ. الإكراه المادي باستعمال العنف:

تعريف الإكراه المادي: هي أعمال العنف التي ترتكب على جسم المتهم بغرض دفعه إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة، ومن صوره الضرب أو الجرح، ويشترط له شرطان: أن يكون على جسم المتهم وأن يكون من شأنه أن يؤدي إلى الاعتراف بالجريمة[٣].

وقد نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه: "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً"[٤].

وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة الاستئناف العليا بغزة بأنه: "وحيث أنه من المقرر أن اعتراف المتهم لا يكون مقبولا فمن حق محكمة الموضوع أن تطرح الاعتراف إذا ما اقتنعت أن

---

[١] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عودة، ج٢، ص٣٠٨.

[٢] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: الفقرة الثانية من المادة ٢٧٣.

[٣] مشروعية الدليل في المسائل الجنائية: محمد، ص١٢٢.

[٤] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٢٩.

الاعتراف مشـــوب بالضـــغط والتهديد أو الإرهاب أو التعذيب، ولا معقب عليها في ذلك طالما استقرت إلى أسباب معقولة تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها"[١].

يجب أن يكون الاعتراف صـــادراً عن إرادة حرة، وذلك بأن يكون صـــادراً عن المتهم باختياره وإرادته، وتنتفي هذه الإرادة إذا صدر هذا الاعتراف تحت تأثير إكراه مادي كالتعذيب أو استعمال العنف[٢].

والدفع ببطلان الاعتراف لصـدوره تحت تأثير الإكراه المادي هو دفع جوهري يجب على المحكمة مناقشـته والرد عليه ما دام الحكم قد اسـتند في قضـائه بالإدانة على هذا الاعتراف، والاعتراف الناشـئ عن الإكراه المادي لا يصـلح دليلاً للإدانة ويجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا[٣].

وبطلان الاعتراف الناشـئ عن الإكراه بطلان مطلق لاتصـاله بقاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام، والإكراه المادي بحد ذاته جريمة تستوجب العقاب[٤].

ويكون الاعتراف باطلاً إذا لم يكن صـادراً عن طواعية واختياراً؛ بأن جاء نتيجة تعذيب وإكراه[٥].

كما أنه لا يجوز أن يصـدر الاعتراف نتيجة إكراه بل يجب أن يصـدر طوعا ورضـاءً، ويجب أن يصدر الاعتراف بدون إكراه ويعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع[٦].

ويرجع سـبب بطلان الاعتراف نتيجة الإكراه المادي، إلا أن المتهم قد يعترف باعترافات غير صـحيحة وغير مطابقة للحقيقة والواقعة نتيجة تعذيبه، الامر الذي يجعل المتهم يتأوه ولا يدري بشيء نتيجة لهذا الألم الذي لا يحتمل. ويكون اعتراف المتهم وليد الإكراه متى تم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب وكافة وسائل التعذيب المختلفة[٧].

---

[١] مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا "القسم الجزائي"، الحايك، ج١٨، ص٨.

[٢] أصول الإجراءات الجزائية: نمور، ص٢١٨.

[٣] المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية: المرصفاوي، ص٧٤٦.

[٤] التفاوض على الاعتراف: عتيق، ص٨٤.

[٥] المبادئ العامة للتحقيق الجنائي، الزعنون، ج١، ص٢٠٢.

[٦] الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، ص٣٤٧ – ٣٤٨.

[٧] عبد العزيز سليم، تلفيق الإتهام الجنائي، مرجع سابق، ص١٢٣.

وفي الشريعة الإسلامية والحق الذي عليه كل الائمة الأربعة: أنه لا يجوز تعذيب المتهم الذي لم تثبت عليه الجريمة ببينة شـــرعية كافية لينتزع من الاعتراف، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته[١].

أما عن موقف الشريعة الإسلامية من الاعتراف الناتج عن الإكراه المادي فإن الفقهاء اختلفوا على أربعة مذاهب وهي:

الرأي الأول: وهو أن الاعتراف المبني على الإكراه لا يعول عليه، ولا يعتبر وليس له قيمة فلا يترتب عليه شـــيء حيث يعتبر باطلاً وهذا الرأي عليه أغلب الفقهاء مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[٢].

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾[٣]. وقالوا بأن الإقرار هو اختيار، والمخبر عنه يحتمل الوجود والعدم، ومع وجود الإكراه ينعدم الصدق، لأن الإنسان لا يتحرج عن الكذب إذا كان تحت وطأة الإكراه، وقال البكري في الآية السابقة: "بأن الله جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر، فمن باب أولى ما عداه"[٤]، وقد أكد الحنفية[٥] أن ذلك موكول إلى القاضـــي الذي يتولى تقدير ما يحصل به الإكراه، والتأثير على الإرادة، حسب الأشخاص والوسيلة المتبعة في الإكراه[٦].

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الماوردي[٧] وغير، إلى التفريق بين الضـــرب من أجل الإقرار والضرب من أجل الصدق، فمن ضرب من أجل الإقرار فاعترافه لا يترتب عليه شيء، ومن ضرب ليصدق فإن اعترافه يعتبر صحيحاً ويترتب عليه آثار الإقرار إذا ضرب ليصدق ويقول كلمة الحق [٨].

---

[١] دور المسجد في اصلاح المجتمع، اللوقة، ج١، ص١٩٤.

[٢] المبسوط: السرخسي، ج٢٤، ص٥٢. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، ج٤، ص٣٤٥. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: البكري، ج٤، ص٢٢٢. الأحكام السلطانية: الماوردي، ص٣٢٣. الأحكام المتعلقة بالاعتراف القسري في الفقه الإسلامي المقارن: الدغمي، ص٢٥٦.

[٣] [النحل: ١٠٦]

[٤] إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: البكري، ج٤، ص٢٢٢.

[٥] المبسوط: السرخسي، ج٢٤، ص٥٢.

[٦] الأحكام المتعلقة بالاعتراف القسري في الفقه الإسلامي المقارن: الدغمي، ص٢٥٦ – ٢٥٧.

[٧] الأحكام السلطانية: الماوردي، ص٣٢٣.

[٨] الأحكام المتعلقة بالاعتراف القسري في الفقه الإسلامي المقارن: الدغمي، ص٢٥٧.

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه بعض المالكية[١] وبعض الحنفية[٢]، وقد ذهبوا إلى التفرقة بين ضـــرب المتهم المعروف بالفجور، ومن لا يعرف بذلك، فقالوا: يصـــح إقرار المتهم المعروف بالفجور تحت الضرب حتى يخرج المال المسروق ويعترف، والسلطان العادل لا يحبس إلا على أمر يستوجب الحبس[٣].

الرأي الرابع: وقد ذهب أصـــحاب هذا الرأي إلى أن إقرار المكره إذا جرد عن القرائن ليس له أي دلالة، ولا يثبت به شـــيء إلا إذا تيقن أن صـــاحب الإقرار فعل ما أقر به، وقد ذهب إلى هذا الرأي الظاهرية[٤].

ويرى الباحث أن الراجح هو الرأي الأول لقوة أدلتهم ولأنه الذي عليه غالب الفقهاء؛ ولأنه مع وجود الإكراه ينعدم الصدق، لأن الإنسان لا يتحرج عن الكذب إذا كان تحت وطأة الإكراه، وبذلك تنعدم شروط صحة الإعتراف ويصبح كأن لم يكن.

ب. ارهاق المتهم بالاستجواب المطول:

الاســـتجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق ويعد من أهم إجراءات التحقيق، وعن طريقه يتثبت المحقق من المتهم وشخصيته ومناقشته في التهمة المنسوبة إليه على وجه من التفصيل، للوصـــول إلى الاعتراف منه يؤيدها أو دفاع منه ينفيها، والاســـتجواب بذلك هو وســـيلة للإثبات والدفاع: أي هو إجراء من إجراءات الإثبات وإجراء من إجراءات الدفاع. ويتحقق الاســـتجواب بتوجيه التهمة إلى المتهم ومناقشـــته فيها إثباتاً ونفياً، وهذا هو الاســـتجواب الحقيقي، ويتضـــمن أيضاً مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود وهو يسمى الاستجواب الحكمي أو المواجهة. ولخطورة الاستجواب المطول وإرهاقه للمتهم والتأثير على إرادته، فالأصل أنه جوازي في مرحلة التحقيق الابتدائي وممنوع في مرحلة المحاكمة، لذلك فقد أحاط المشـــرع الاســـتجواب بعدة ضمانات تم ذكرها في الإثبات بالاستجواب والمواجهة في الفصل التمهيدي، والاستجواب في حد ذاته إجراء مشـــروع، وإن كل ما يترتب عليه يعتبر صـــحيحاً، لكن قد يلجأ المحقق إلى ارهاق المتهم بالاستجواب المطول حتى يضعف معنوياته ويقلل من انتباهه فيحمله في هذه الحالة على الاعتراف[٥].

---

[١] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، ج٤، ص٣٤٥.

[٢] التنبيه على مشكلات الهداية: ابن أبي العز، ج٤، ص٤٥٦.

[٣] الأحكام المتعلقة بالاعتراف القسري في الفقه الإسلامي المقارن: الدغمي، ص٢٥٧ – ٢٥٨.

[٤] المحلى بالآثار: ابن حزم، ج١٢، ص٣٩. الأحكام المتعلقة بالاعتراف القسري في الفقه الإسلامي المقارن: الدغمي، ص٢٥٨.

[٥] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٨٩.

ولا شـــك أن الاســـتجواب المطول يرهق المتهم ويســـتنفذ قواه ويؤثر على ارادته، لذلك فإن الاعترافات الصادرة بناءً عليه تعتبر باطلة. ولا يوجد معيار زمني لطول الاستجواب، لكن العبرة هي بما يؤدي إليه من التأثير في قواه العقلية بناءً على ارهاقه. والاستجواب المطول سواء كان عن عمد أو بدون عمد، وإن كان لا يستعمل فيه عنف مادي إلا أنها تعتبر وسيلة من وسائل التعذيب ويكون الاعتراف المترتب عليه غير صحيح وجدير بالبطلان[١].

وقد يتعســـف المحقق في اختيار أوقات ومواعيد غير مناســـبة للاســـتجواب، كما لو تعمد الاستجواب في وقت متأخر من الليل أو أرهق المتهم بإطالة الاستجواب. وجعله على عدة مرات غير مبررة[٢].

ت. الاستعانة بالكلاب البوليسية:

تعتمد هذه الوسيلة على حاسة الشم لدى الكلاب، إضافة في التدريبات التي تخضع لها الكلاب البوليســـية، وهذه الوســـيلة التي يتم من خلالها التعرف على المجرم والجريمة يجب أن تحاط بالحذر الشديد، لأنه لم يتم التثبت علمياً بأن لكل إنسان رائحة تختلف عن إنسان آخر كما هو الشأن بالنسبة للبصمات، وإن نجاح الكلب البوليسي وفشله مرتبطة بتدريباته، كما أنه يمكن أن تقوم هناك علاقة وترابط بين الكلب ومدربه تمكنه من التحكم في تصـــرفاته وحركته وقدرته في التعرف على الأشـــخاص، ولذلك يجب الحذر من الاعتراف المترتب عليه الحكم بالإدانة نتيجة اعتراف المتهمين نتيجة اســـتعراف الكلب البوليســـي عليهم، وقد قضـــت بذلك بقولها: "الاعتراف المشـوب بالإكراه لا يصـح التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى الجزائية، فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن أقواله التي صدرت منه كانت نتيجة تعرف الكلب البوليسي عليه إنما صدرت وهو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من آثار، ومع ذلك فإن المحكمة عدته إقراراً منه بارتكاب الجريمة وعولت عليه في إدانته، دون أن ترد على ما تم الدفع به، فإن حكمها يكون قاصراً متعين نقضه"[٣].

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٩٠.

[٢] المرجع السابق، ص٩٢.

[٣] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٥٩٠.

كما أن قول الضابط أن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة إثر استدعائها ليتم عرضها على الكلب البوليســـي لا يحتمل معنى التهديد أو الارهاب ما دام أن هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة العامة وذلك بقصد اظهار الحقيقة[١].

وأكثر ما يتم الاستعانة بالكلاب البوليسية هو استعمالها في القبض على مجرمي المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط المواد المخدرة، وذلك لما يتمتع به الكلب البوليسي من حاسة شم قوية. وقد وضعت النيابة العامة تعليمات بشأن الاستعانة بالكلاب البوليسية قالت فيها: "إذا وجدت ملابس يتوقع أنها ملابس المتهمين أو مخلفاتهم في هذه الحالة يجوز الاســـتعانة بالكلاب البوليسية للتعرف على اصحابها، فإذا تعذر ارسال الكلب البوليسي إلى محل الحادث فإنه يتم ارســـال المضـــبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة الكائن بدائرتها محل تواجد الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجه يحفظ رائحتها ويقوم اعضاء النيابة العامة أنفسهم بإجراء عملية الاستعراف وعلى عضو النيابة العامة أن يثبت في محضره حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه ومن تناوله بيده والمكان الذي وجد فيه، وكل ما ورد عليه من تغيير ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى يتم عرضه على الكلب البوليسي، وتكون الاستعانة بالكلاب البوليسية فقط في الحالات المنتجة في حدود الاستفادة من حاسة الشم"[٢].

وفي الحكم الشرعي لاستخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات: فإنه يقال بجوازها؛ لعظم مصـــلحتها[٣]. حيث يعتبر من القرائن الحديثة، ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية، عن طريق حاسة الشم القوية التي تمتاز بها، وأنه قد ثبت استخدام هذه الكلاب في الكشـــف عن جرائم المخدرات، فثبت نجاح ذلك وفائدته. والاعتماد على هذه الكلاب، ولذلك لا مانع من اســـتعانة القاضـــي المســـلم بهذه القرينة. والاســـتفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء أمر مباح، ويقاس على الاستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة، ولذلك أجازته الشريعة الإسلامية[٤].

ث. الاعتراف الناتج تحت تأثير التنويم المغناطيسي:

يعد التنويم المغناطيسي وسيلة تعلو بمقتضاها إرادة شخص القائم بالتنويم المغناطيسي على إرادة الشـخص الخاضـع للتنويم، بحيث يكون الشـخص الخاضـع للتنويم منقاداً لما يريده القائم

---

[١] بطلان الحكم في المواد الجنائية: الشريف، ص٦٠٤.

[٢] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٤٦.

[٣] مسائل الإمام ابن باز، بن باز،ج٢، ص١٧٤.

[٤] طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية: الزهراني، ص٣٤٩.

بالتنويم، وتعد هذه الوسيلة وسيلة لاستنطاق الإنسان رغماً عنه لذلك تعد وسيلة من وسائل الإكراه، ولو لم يترتب عليها أي تعذيب أو ألم.

ويرى البعض أن التنويم المغناطيسي هو نوع من أنواع النوم لبعض ملكات العقل الظاهر ويمكن احداثها صناعياً عن طريق الايحاء بفكرة النوم، وبهذه الطريقة يمكن استدعاء الأفكار والمعلومات العميقة في الوجدان، والتي لا يمكن الوصول إليها بالطرق العادية وهي في هذه الحالة تشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان. وتعد فكرة الاستجواب تحت تأثير التنويم المغناطيسي اعتداء على شعور المتهم وسره الداخلي. لكن يرى البعض أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك بشرط موافقة المتهم أو طلبه لذلك وهو بكامل وعيه لإظهار براءته. ويرى آخرون بأنه على الرغم من موافقته إلا أنه لا يعتد بالاعتراف الناشئ عنها؛ لأنه لا يستطيع التنازل عن الضمانات الدستورية التي تحيط بدفاعه[1].

وإذا طبقنا قواعد الشريعة على هذه الحالة وجب أن نلحقها بحالة النوم الطبيعي، ومن ثم يكون النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب للإكراه إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها الإكراه العقاب[2].

والشريعة الإسلامية أوضحت أن التعامل بالتنويم المغناطيسي يعد إعتداءً على جسم المتهم وإكراهاً له، فالإسلام يفضل أن يخطئ الحاكم في العفو من أن يخطئ في العقوبة، لأن العقل والإدراك من الشروط الأساسية لكل معاملة إنسانية، ولهذا نجد أن التصرفات التي يقوم بها المتهم وهو في حالة التنويم المغناطيسي تشبه إلى حد كبير تصرفات النائم والمجنون، وبناءً عليه لو اعتبرنا الشخص المُنَوَّمْ مغناطيسياً كالنائم فإن تصرفاته وأفعاله وأقواله لا يعتد بها. لذلك فإن الفقهاء يعتبرون التنويم المغناطسي جزءاً من الإكراه وهم يلحقونه بالنائم أو المجنون[3].

ج. الاعتراف تحت تأثير العقاقير المخدرة:

العقاقير المخدرة كما سبق وأن تم تعرفها: هي مواد يتعاطاها الشخص فتؤدي به إلى حالة نوم عميق، تستمر إلى فترات مختلفة حسب المادة التي يتناولها الشخص، ثم تعقبها اليقظة

---

[1] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٨٦ – ٨٧.

[2] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عودة، ج١، ص ٥٩١.

[3] أثر الاثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان: العنزي، ص١٨٥.

ويظل الجانب الإدراكي سليماً فترة التخدير، بينما يفقد الشخص قدرته على الاختيار والتحكم مما يجعله أكثر راغبية في المصارحة والإفصاح عن مشاعره[١].

ولقد كان الخمر قديماً يعتبر وسيلة لكل عقدة اللسان. ويجب أن يكون ذلك بقدر معين لكي يكون المتهم قادراً على التحدث بما يخفيه، ويكون عاجزاً على يخفي ما يكتمه، ويعتبر من العقاقير التي تستخدم للتخدير للحصول على الاعترافات من المتهم السيكوبلامين والأميتان والأفيبان والبناتوتل[٢].

وتعرف العقاقير المستخدمة بمصل الحقيقة واعتبرت محكمة النقض المصرية هذه الوسيلة من قبيل الإكراه المادي الذي يؤثر على أقوال المتهم[٣].

كما أن الاستعانة بالعقاقير المخدرة في مجال الإجراءات الجنائية لتحديد الإدانة عن طريق إلغاء تحكم المتهم بنفسه وتعطيل إرادته في إخفاء تصرفاته التي يعاقب عليها القانون، وهي وسيلة غير مجدية وغير مؤكدة في التحقيق، حيث إن التخدير وسيلة لحل اللسان أو الوعي، لكن يستطيع الشخص الذي يتعرض لهذه العقاقير أن يكذب أو أن يرفض الحديث، كما أكد العلماء أن العقاقير تزيد من فرصة كذب المتهم الخاضع لها؛ وبذلك لا يعتد بالاعتراف الناشئ عن استخدام العقاقير المخدرة[٤].

وأنه من المقرر لكي يكون الاعتراف صحيحاً يمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل وعيه وإرادته، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير عقار مخدر أو عقار يسلب المتهم إرادته[٥].

ح. الاعتراف الناشئ عن جهاز كشف الكذب:

يقوم جهاز كشف الكذب برصد الاضطرابات والإنفعالات النفسية التي تصير الإنسان في حالة إثارة أعصابه وتنبيه حواسه مثل الخوف والخجل والجرم والمسؤولية، حيث يرصد هذا الجهاز التغيرات في ضغط الدم والضغط، ومقاومة الجلد خفيفة لذلك فإن جسم الإنسان يتفاعل

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٩٨.

[٢] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص ٥٨٨.

[٣] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٨٨.

[٤] أثر الاثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان: العنزي، ص١٢١.

[٥] الاستجواب والاعتراف فقهاً وقضاءً: أحمد، ص١٠٠.

عند محاولة إخراج المتهم لأسراره التي يريد إخفاؤها عن الغير بمجرد المساس بها، إلا أن المتهم رغم قوله الصدق فإنه قد يحدث اضطرابات نتيجة الإتهام أو الخوف من وقوع خطأ في الجهاز، كما أن هناك من يملك قوة في التحكم في أعصـــابه تمكن من التغلب على عمل الجهاز عن طريق التحكم بالتنفس وعضلات الجسم[١].

وتسمية الجهاز في الاصطلاح جهاز كشف الكذب هي تسمية غير صحيحة، وهذه التسمية ترجع إلى التســمية التي أطلقتها عليه وســائل الإعلام والأجهزة الأمنية على جهاز البوليجراف، وهو يعد جهازاً من الأجهزة الطبية التي يستخدم في رصد إنفعالات الشخص بدقة، ويبقى دور المحقق لكي يرتب استنتاجاته المنطقية حسب خبرته في التحقيق[٢].

كما أن استخدام هذا الجهاز في إجبار للمتهم على أن يقدم دليل إدانة ضد نفسه خصوصاً وأن المتغيرات التي تحدث لجســـمه لا إرادية ولا يســـتطيع أن يتحكم بها، على الرغم من قدرة البعض النادر أن يتحكم بها عن طريق التحكم بالتنفس والعضـــلات، وبالتالي يكون الاعتراف نزعاً بالإكراه بدون إرادة المتهم مما يترتب عليه البطلان، كما أنه يســـلب حرية المتهم بالإدلاء بأقواله عن طريق إخضاعه للجهاز، مما يؤثر على نفسيته، لذلك فإن الاعتراف الناتج عن هذا الجهاز لا يكون مقبولاً، ولا يكفي مجرد رضاء الشخص لكي يتم محو هذا الإكراه، لأن كثيراً ما يكون هذا الرضاء مبعثه الخوف والرهبة من أن يفسر رفضه في غير صالحه، فإرادة الإنسان لا تكون حرة دائماً. حيث أن هذا الإجراء يمس كيان الإنســـان وحريته في التفكير ورغبته في عدم الكشف عما بداخله من أسرار[٣].

٢. التأثير الأدبي:

ويتخذ التأثير الأدبي عدة صـــور أهمها: الوعد والإغراء والتهديد وتحليف المتهم اليمين والحيلة والخداع، وسيتم بيانها على النحو التالي:

---

[١] أثر الاثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان: العنزي، ص١٣٥.

[٢] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٢٥٦.

[٣] أصول الإجراءات الجنائية: المرصفاوي، ص٨٢.

أ. الوعد والإغراء:

الوعد هو تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شـــيء يحســـن به من مركزه ويكون له أثر في حريته في الاختيار ما بين الإنكار والإقرار ولذلك فإنه يســـبب ريبة تعمل على الإخلال في الاعتراف الناشئ عنها وبالتالي عدم قبوله[١].

والوعد كقاعدة عامة يعمل على بطلان الاعتراف إذا كان الإغراء يصـــعب مقاومته على الشـخص العادي، ومن صـوره وعد المتهم بالعفو عنه أو اعتبار المتهم شـاهداً وليس متهماً أو الوعد بالإفراج عن المتهم أو تخفيف العقوبة أو عدم محاكمته، وحتى يكون الوعد منتجاً فإنه يجب توافر علاقة السببية بين الوعد والاعتراف[٢].

وقد يكون وعداً بالتغاضـــي عن محاكمة المتهم عن بعض التهم، أو بعدم تقديم الاعتراف ضـده في معرض البينة أمام المحكمة، فهو بذلك يقع باطلاً حتى ولو كان حقيقياً طالما صـدر نتيجة هذا الوعد[٣]. إلا أنه قد يرد اسـتثناء على هذه القاعدة بحيث لا يبطل الاعتراف إذا كانت الفائدة التي ستعود على المتهم لا تتناسب مع الضرر الذي سيصيبه في الاعتراف بالجريمة كما لو كان الوعد بمكافأة مالية[٤].

كما يعد الوعد أو الإقرار قرين التهديد أو الإكراه لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الاعتراف والإنكار، ويؤدي إلى الاعتقاد أنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو قد يتجنب ضرراً، كما أن الأصل أنه يتعين على المحكمة إن رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف، أن يبحث في الصلة بينه وبين ما وقع من إغراء أو وعد وأثر ذلك على الاعتراف الصادر في الاستدلال[٥].

إلا أن قاضـي الموضـوع هو المنوط به القول في حصـول خلل في إرادة المتهم عن طريق الوعد والإغراء وكفايته من عدمه[٦].

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٦٧.

[٢] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٤٠.

[٣] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٢١٣.

[٤] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٧٢.

[٥] الاستجواب والاعتراف فقهاً وقضاءً: أحمد، ص٩٨.

[٦] التفاوض على الاعتراف: عتيق، ص٥٢.

ب. التهديد: الإكراه المعنوي:

التهديد هو ضـــغط شـــخص على إرادة آخر لتوجيهها إلى ســـلوك معين، وهو يعد من أهم صـور الإكراه المعنوي وهو يتميز بأمرين، بأنه يصـدر عن الإنسـان وأنه يقصـد به الحمل على فعل أو امتناع معين[١].

ومن صور التهديد كتهديد تاجر المخدرات أو من قام بجلب المخدرات بالقتل بالشنق أو رمياً بالرصـــاص أو تهديده بحرمانه من الطعام. ويســـتوي أن يكون التهديد مصـــحوباً بفعل مادي أو غير مصـــحوب، أو أن يكون مباشـــراً أو غير مباشـــر ويكفي من التهديد الخوف المهدد لحمل المتهم على الاعتراف[٢].

ويعتبر من قبيل التهديد غير المباشـر تعذيب شـريك المتهم في حضـور المتهم، فإنه يبطل الاعتراف[٣].

ويعتبر من قبيل الإكراه المعنوي والتهديد تهديد المحقق للمتهم أو تلويحه له بحبسه أو تجديد العقاب عليه إذا هو لم يعترف بما هو منسوب إليه[٤].

كما أن الدفع ببطلان الاعتراف بصـدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضـــوع مناقشـــته والرد عليه مادام الحكم قد عول في حكمه بالإدانة عليه على ذلك الاعتراف[٥].

كما يشترط في التهديد المبطل للاعتراف شرطان:

الشرط الأول: صدور التهديد بناءً على سبب غير مشروع[٦]:

لأن بعض إجراءات جمع الاســـتدلالات والتحريات والتحقيق تتســـم بطبيعتها بالقهر أو العنف، وخاصـــة في جرائم المخدرات، فإنه يلزم التمييز بين الوسـائل المشـروعة والوسـائل غير المشروعة.

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٦٨.

[٢] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٣٨.

[٣] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٢١٦.

[٤] تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف: الحسيني، ص١٥٢.

[٥] نظرية الدفوع في جرائم المخدرات: الشريف، ص ٤٨٦.

[٦] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٢١٦.

ولذلك فإنه لا يكفي التدرع بالخوف من الحبس أو القبض حتى يتحلل المقر من إقراره وذلك إذا كان القبض أو الحبس قد وقعا وفق للقانون بشكل صحيح، وكذلك فإن خوف المتهم واعترافه إثر استدعاءئه لعرضه على الكلب البوليسي لا يحمل معنى التهديد، مادام أن هذا الإجراءات قانونية ويقصد بها إظهار الحقيقة[١].

لذلك فإنه يجب أن يكون الاعتراف الصادر من المتهم ناتج عن إجراء غير قانوني لكي يقع باطلاً ولا يعول عليه مع ما يستمد من أدلة[٢].

الشرط الثاني: أن يؤدي التهديد مباشرة إلى الاعتراف:

وذلك بأن يؤدي التهديد غير المشروع مباشرة إلى اعتراف المتهم وأن مجرد التهديد غير المشروع لا يكفي لكي يقع البطلان على الاعتراف بسبب ما تعرف إليه من تهديد وبغض النظر عن درجة الخوف التي تعرض لها.

وفقهاء الشريعة الإسلامية يشترطون لكي يقع الإقرار تحت التهديد باطلاً أن يصدر تحت تأثير الخوف. والتهديد يؤثر على إرادة المتهم فيجعل اعترافه باطلاً وإن كان يختلف من شخص لآخر من حيث الجنسية والسن والبنية ودرجة التعليم والاعتياد على الإجرام، فهذه كلها تؤثر على المتهم في إرادته وتقديرها متروك لتقدير المحكمة أو القاضي[٣].

ت. تحليف المتهم اليمين:

ألزم المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني الشاهد بأن يحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادته، وذلك لتحري الصدق في أقواله[٤].

وهذا الالزام لا يسري على المتهم، فإنه لا يجوز تحليف المتهم اليمين عند استجوابه؛ لأن ذلك اعتداء على حرية المتهم في الدفاع عن نفسه وابداء رأيه وأقواله، ومن القسوة أن نضع المتهم ما بين حلف اليمين كذباً فيخالف مع ذلك اخلاقه ودينه، وبين أن يقر بالحقيقة ويتهم

---

[١] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٣٩.

[٢] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٧٤.

[٣] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٤٠.

[٤] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٨٠.

نفسه ويعرضها للجزاء، ومبادئ الاخلاق تسمح للمتهم بأن يكذب أمام العدالة دون أن يحلف يمينا كاذبة[١].

وتجدر الاشارة إلى أنه لا يوجد نص صريح في القانون الفلسطيني يحرم تحليف المتهم اليمين، إلا أن المستقر عليه تجريم هذا الإجراء وبطلان الاعتراف الناتج عنه[٢].

وتجدر الاشارة أيضاً إلى أنه لا يجوز للمحقق بعد سماع الشاهد الذي حلف اليمين أن يستجوبه كمتهم، إذا ظهرت خلال التحقيق أدلة تدينه، ولا يجوز للمحقق أن يتمادى في سماع شهادته بعد تحليفه اليمين وإلا كانت الشهادة باطلة[٣].

ث. الحيلة والخداع:

الحيلة هي أعمال خارجية يأتي بها الشخص يؤيد بها أقواله الكاذبة ويستر بها غشه، وذلك لأن الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة بل يلزم تأييده لمظاهر خارجي تعززه[٤].

والقانون لا يجيز الاستعانة بوسائل الحيلة والخداع للحصول على الاعتراف من المتهم، ولو كانت طرق الوصول إلى الحقيقة متعذرة بدون استعمال وسائل الحيلة والخداع؛ لذلك يجب أن يستبعد الاعتراف الناشئ عن وسائل الحيلة والخداع، وأن الخداع ينطوي على نوع من التدليس الذي يعيب إرادة المتهم حين يوقعه بالفخ، وأن طالما كانت إرادته معيبة وقت اعترافه فإن اعترافه يكون معيباً، ومن أهم صور التدليس التي يتم اللجوء إليها للحصول على اعتراف المتهم هي: الاستماع خلسة إلى المحادثات الهاتفية والتسجيل الصوتي لأقوال المتهمين[٥]. وسيتم إيضاح كل منهما على حدة:

١. التنصت خلسة على المكالمات الهاتفية:

تعتبر المكالمات التلفونية أسلوباً من أساليب الحياة الخاصة للناس، ففيها يهدأ المتحدث إلى غيره، وسواء كان ذلك سلكياً أم لا سلكياً، وهذه المكالمات مجال لتبادل الأسرار دون حرج أو خوف من تنصت الغير. وفي مأمن من فضول استراق السمع، وأن الإحساس بالأمن خلال المحادثة التلفونية ضمان هام لممارسة الحياة الخاصة من خلال هذه الوسائل، ومن هنا يتبين

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٧١.

[٢] الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: دويكات، ص٤٦.

[٣] الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، سرور، م١، ج٢، ص ٢٤١٠.

[٤] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٧٢.

[٥] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٧٦، ٧٧.

حرمة المكالمات الهاتفية. وتتضمن حرمة المكالمات الهاتفية حمايتها ضد جميع وسائل التنصت والاستماع. فلا يجوز مطلقاً مراقبة المكالمات الهاتفية بأي وسيلة[١].

ولقد نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ذلك، حيث قيد اللجوء إلى مراقبة المحادثات السلكية ولا سلكية على إذن قاضي الصلح، إذا كان هناك فائدة ترجى في إظهار الحقيقة فقط في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها مدة تزيد عن سنة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون إذن المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب، ولمدة لا تزيد عن خمس عشر يوماً وهي قابلة للتجديد لمرة واحدة[٢].

مع الإشارة إلى أنه لا يجوز لقاضي الصلح أو غيره أن يأذن بمراقبة محادثة تلفونية وذلك حسب ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية[٣].

فإذا روعيت الإجراءات الصحيحة في التنصت على المكالمات الهاتفية، فإن التصرف يكون قانونياً والاعتراف الناشئ عنه يكون قانونياً. وإذا لم تراعى الإجراءات الصحيحة اعتبر أنه أستعمل وسائل الحيلة والخداع وتصرفه يعتبر باطلاً لأنه تضمن اعتداء على حقوق الدفاع.

ويرجع بطلان الاعتراف الناتج عن التنصت إلى أمرين:

الأول: بطلان إجراءات المراقبة الهاتفية الذي بدوره يؤدي إلى بطلان الإجراءات المترتبة عليها ومنها الاعتراف.

الثاني: بطلان الاعتراف لصدوره عن إرادة غير حرة؛ وذلك لأن المتهم ما كان ليعترف أثناء حديثه التلفوني إلا وهو مطمئن البال إلى عدم وجود من يسترق السمع. ويكون الاعتراف الصادر في هذه الحالة غير مستوفياً لشروطه وهو صدوره عن إرادة حرة[٤].

٢. تسجيل أقوال المتهم خلسة:

للفرد الحق في سرية أحاديثه مع غيره وهو حق يرتبط بكيان الفرد الشخصي ويقتضي ألا يتسلل أحد إلى حياته الخاصة، وتسجيل الأحاديث الشخصية يعتبر اعتداءاً على حرية الحياة الخاصة طالما يتم ضبط بعض الأحاديث الخاصة عن طريق تسجيل المحادثات، لذلك يجب أن

---

[١] الموسوعة الجنائية في الدفوع الجنائية، عبد المطلب، ج٢، ص٣٩٢.

[٢] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة ٥١.

[٣] المرجع السابق، المادة ٢١١.

[٤] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٧٨.

تخضع لضمانات الحرية الشخصية؛ وذلك لأن المتحدث لم يكن ليتكلم بما تكلم به إلا لأنه واثق بعدم وجود تسجيل أو تنصت، وتسري الحماية القانونية لهذه الأحاديث طالما أنها جرت في مكان خاص. حتى ولو تم الاعتداء عليها في مكان عام كمن يسلط جهاز تسجيل بالغ الدقة في مكان عام لتسجيل المحادثات التي تجري في شقة معينة[١].

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني فإن هناك ضمانات معينة أوجبها المشرع للمحافظة وضمان حماية المحادثات الشخصية ضد تسجيلها وهي:

١ ضمانات متعلقة بالقاضي:

يجوز للقاضي أن يأمر بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص مع مراعاة الضمانات التالية[٢]:

- أن تكون لذلك فائدة ترجى في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها في الحبس مدة تزيد عن سنة.
- أن يكون التسجيل بناءً على أمر مسبب.
- أن يكون الأمر لمدة خمسة عشر يوماً قابل للتجديد مرة واحدة فقط.

٢ ضمانات متعلقة بالنيابة العامة:

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بإجراء تسجيل لمحادثة جرت في مكان خاص مع مراعاة الضمانات التالية[٣]:

- الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من قاضي الصلح بعد اطلاعه على أوراق، ويختص هذه القاضي بتجديد هذا الأمر لمرة واحدة فقط لمدة خمسة عشر يوماً ويكون الأمر أو تجديده بناءً على طلب من النيابة العامة.
- للنيابة العامة أن تتطلع على التسجيلات المضبوطة، وذلك بحضور المتهم كلما أمكن لتدوين ملاحظاته عليها، وليس لمأمور الضبط القضائي أي اختصاص تلقائي بهذا الأمر.

ويستبعد التسجيل الذي يقوم أفراد فيما بينهم، ويعتبر من قبيل الاستدلال بما يستبعد الدليل الذي يتم بمعرفة سلطة التحقيق قبل وقوع الجريمة، لعدم بدء الخصومة الجنائية بين النيابة والمتهم، أما التسجيل الصادر بعد وقوع الجريمة بناءً على طلب سلطة التحقيق، فإنه يصدر

---

[١] الموسوعة الجنائية في الدفوع الجنائية، عبد المطلب، ج٢، ص٣٩٣.

[٢] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة٢٠٠١: المادة ٥١.

[٣] المرجع نفسه.

فاقداً لشـــرط الإرادة الحرة، حيث يجب أن يصـــدر بناءً على اختيار المتهم وعلمه بالظروف المحيطة[١].

يجب أن يكون الاعتراف صريحاً وليس ضمنياً، لكن هناك من يعتبر أن الاعتراف الضمني هو يعتبر كدليل يمكن أن يســـتند إليه المحكمة في تكوين عقيدتها وهذا الرأي لا يمكن الركون إليه؛ لأن أغلب التشريعات قد اشترطت الصراحة والوضوح في الاعتراف وأن الاعتراف الضمني يحتمل التأويل.

لذلك فإن الإقرار الذي يمكن للمحكمة أن تعتمد عليه كدليل إثبات في جرائم المخدرات يجب أن يكون صريحاً وواضحاً بحيث لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التفسير[٢].

كما يجب الإضافة إلى الصراحة والوضوح، يجب أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة، لذلك سبق القول بأن المحكمة تأخذ من الأقوال المتهم واعترافه ما يكون مطابقاً للحقيقة والواقع حسب ما تراه المحكمة. لذا يتعين على القاضـــي أن يبحث بنفســـه وبكافة الطرق عن حقيقة الجريمة وحقيقة وصحة الاعتراف ومطابقته للواقع والحقيقة[٣].

وأنه لا يصـــح تأثيم إنســـان ولو بناءً على اعترافه بلســـانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع[٤].

ولا يعد الاعتراف دليلاً في المدلول القانوني إلا إذا كان صريحاً أي موضوعه اقتراف الفعل الاجرامي، أما إذا كان موضوعه واقعة غير ذلك فليس له قيمة الدليل ولو كانت ذات صلة وثيقة بالفعل الاجرامي[٥].

الفرع الثالث: أن يكون الاعتراف صريحاً ومطابقاً للواقع:

يجب أن يكون الاعتراف صريحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل أو التفسير، لذلك لا يعتبر اعترافاً الأقوال الغامضـــة التي يدلي بها المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه

---

[١] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص٨١.

[٢] الإقرار في الاثبات الجنائي: فرمان، ص ١٦٤.

[٣] حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية: الغريب، ص١١٠.

[٤] ضوابط الاثبات الجنائي: الفقي، ص ١٣.

[٥] النقض الجزائي في فلسطين: الصايغ، ص٤١٨.

الجريمة المنسوبة إليه إلا إذا كانت تعززها أدلة إثبات أخرى فصراحة الاعتراف تقتضي أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعة محل الإتهام المنسوب إلى المتهم ، لذلك لا يعد اعترافاً إقرار المتهم بواقعة أو أكثر ذات صلة بتلك الواقعة كما لو أقر بأنه كان في مكان الجريمة وقت وقوعها، أو بوجود ضغينة بينه وبين المجني عليه، فكل ذلك لا يعد اعترافاً يمكن أن يتم الاستناد إليه في إدانة المتهم[١]. والاعتراف هو ما يكون نصا في اقتراف الجريمة[٢].

ويعتبر الاعتراف المقيد والذي يؤخذ به يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يقبل التأويل، أما سوق الأدلة المتفرقة للمتهم التي قيلت على فترات متفاوتة ولعلل مختلفة وجمعها على أن اعتراف فلا تعد اعترافاً[٣].

كما لا يلزم أن يكون الاعتراف صريحاً بألفاظ معينة، أو مصاغاً بصيغة معينة، لكن يكفي أن تحمل أقوال المتهم معنى الاعتراف بشكل لا يحتمل التأويل.

وأن صمت المتهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال اعترافاً؛ لأن هذا الاعتراف لا يعتبر إقراراً بالواقعة صراحة، وهو فقط استعمال لحق المتهم في الصمت، وعلى ذلك نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في المادة رقم ٢١٧ على منح المتهم حق الصمت.

وللقاضي في التسهيل للوصول للحقيقة عليه المطابقة بين اعتراف المتهم والأدلة الأخرى في الدعوى وأخذ ما تطمئن به نفسه وطرح الأخرى إذا لم يقتنع بها[٤].

وفي الشريعة الإسلامية يجوز تلقين المقر بما يوجب الحد، بما يدفع به عنه الحد، وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح[٥].

الفرع الرابع: استناد الاعتراف إلى إجراءات صحيحة:

لكي يكون الاعتراف الصادر من المتهم صحيحاً يجب أن يكون نتيجة إجراءات صحيحة، فالاعتراف الذي يصدر نتيجة إجراءات باطلة يكون الاعتراف باطلاً، ولا يجوز

---

[١] حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية: الغريب، ص١١٠.

[٢] ضوابط الاثبات الجنائي: الفقي، ص ١٣.

[٣] حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية: الغريب، ص١١٠.

[٤] المرجع السابق، ص١١٢.

[٥] فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، العامر، ج٩، ص٤٢٨.

الاسناد إليه. فاعتراف المتهم نتيجة استجواب المحكمة له دون قبول صريح منه يعتبر الاعتراف باطلاً. وإذا كان الاستجواب باطلاً بسبب تحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة المحامي للحضور في جناية قبل الاستجواب فيكون باطلاً في غير حالتين التلبس والاستعجال. وكذلك يقع باطلاً الاعتراف الناتج بسبب عملية عرض للمتهم باطلة، أو بسبب تعرف الكلب البوليسي في عرض باطل. ويقع باطلاً أيضاً الاعتراف الذي يكون وليد قبض أو تفتيش باطلين. ولا يجوز للمحكمة الاستناد على الدليل المستمد منهما، والحكم الذي يستند إلى الاعتراف المستمد من الإجراء الباطل يكون مشوبا بما يعيبه ولو ورد مع أدلة صحيحة أخرى[١].

وبطلان التفتيش أو القبض لا يترتب عليه حتماً بطلان الإجراءات اللاحقة عليه، وبالتالي الحكم ببراءة المتهم، فقد تقع إدانة المتهم بالاستناد إلى أدلة أخرى غير القبض أو التفتيش الباطل كالاعتراف بارتكاب الجريمة طالما كان هذا الدليل قائماً بذاته[٢].

وإن بطلان التفتيش ليس مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر إثباتها الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. وأن اعتراف المتهم بوجود المخدر معه، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة، ولم يكن لأي من إجراءات التفتيش فيها أي تأثير فأن الاعتراف يكون صحيحاً ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً[٣].

وإذا كان الثابت أن المتهم اعترف في التحقيق وأمام المحكمة بحيازة السجائر التي تحتوي على المخدر والتي ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى من تمسكه ببطلان إجراءات التفتيش[٤].

وحتى يصدر الاعتراف ويكون حجة ودليل على المعترف فإنه يجب أن يصدر ويستند إلى إجراءات صحيحة وأن تتوافر الضمانات اللازمة أثناء عملية الاستجواب والمواجهة التي استلزمها القانون وقد سبق الاشارة إليها في معرض الحديث عن ضمانات الاستجواب والمواجهة

---

[١] البراءة في جرائم المخدرات: الشواربي، ص١٧٦.

[٢] أدلة الاثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٥٢.

[٣] ضوابط الاثبات الجنائي: الفقي، ص ١٨.

[٤] المرجع السابق، ص ٢٠.

كدليل إثبات في جرائم المخدرات في الفصل الأول وهي حق المتهم الاستعانة بمحامي وحقه في الصمت وحقه في الاطلاع على أوراق التحقيق وحقه في معرفة الوقائع المنسوبة إليه[1].

وهذا كله لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفقاً لأحكامها وقواعدها العامة، ومقاصدها السامية.

[1] الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: نجم، ص٣٤١.

المبحث الثاني: سلطة القضائي الجنائي في تقدير الاعتراف

القاعدة العامة أن المحكمة لا تبدأ بتقدير الاعتراف إلا بعد أن تتأكد من توافر شـــروط صـــحة الاعتراف ومدى مطابقة الاعتراف للركن المادي للواقعة كما اســتخلصــتها المحكمة من الأوراق. وهو يخضع كأي دليل من الأدلة لمبدأ الاقتناع القضائي وقد أعطى المشروع الفلسطيني السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم[١].

لذلك يجب أن يكون الاعتراف معبراً عن الواقع أو الحقيقة سـواء أدلى المتهم شـفاهه أم كتابة، وأن يكون بإرادة حرة لا خوف فيها ولا إكراه، وتكون لمحكمة الموضــوع الســلطة التقديرية في التعويل على الاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه، وذلك على الرغم من الإنكار في جلسة المحاكمة كما أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصــر الاســتدلال التي تملك محكمة الموضــوع الحرية الكاملة في تقدير صــحته وقيمته في الإثبات، كما يجوز تأسيس حكم الإدانة على الاعتراف وحده ولو لم يوجد أي دليل آخر يسانده، إذا اقتنعت المحكمة بهذا الاعتراف[٢].

كم أن الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضــع لتقدير المحكمة، وهذا ما نصــت عليه المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية صراحة، فالاعتراف بوصفه دليلاً من أدلة الإثبات فإنه يخضـع لتقدير المحكمة وفقاً لمبدأ حرية القاضـي الجنائي في تقدير الأدلة فلا ملزم لها أن تأخذ بالاعتراف.

وننوه إلى وجوب التفريق وعدم الخلط بين صـدق الاعتراف كدليل في الدعوى، وصـحته كعمل اجرائي، فلا يجوز الاعتداد بالاعتراف ولو كان صادقاً متى ثبت أنه غير صحيح، كما لو أنه وقع تحت تأثير الإكراه[٣].

وســنقوم بتقســيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، وســوف يقوم الباحث بالحديث خلال المطلب الأول عن مدى خضــوع الاعتراف لمبدأ الإقتناع القضــائي، وفي المطلب الثاني ســيتم الحديث عن سلطة القاضـي الجنائي في تجزئة الاعتراف، وفي المطلب الثالث سيتم الحديث عن سلطة القاضي الجنائي في إستبعاد الاعتراف.

---

[١] الإقرار في الاثبات الجنائي: فرمان، ص١٦٨.

[٢] سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية: بكار، ص١٠٧.

[٣] الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية، عبد المطلب، م٢، ص٣٧٤.

المطلب الأول: خضوع الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي

لم يرسم المشرع الفلسطيني للقاضي الجنائي كيف يفكر وكيف يشكل معادلاته الذهنية في تقديره للأدلة ليصل إلى الحقيقة، لكنه وضع ضوابط محددة لها، ولذلك فإن الجهد العقلي الذي يبذله القاضي للوصول لقناعته لفرز الحقيقة عن الدليل، تتركز إلى ضرورة اعتماد القاعدة القانونية محل التجريم، وأن الاقتناع يتعلق بضمير القاضي، والقاضي حين رجوعه إلى ضميره لتكوين اقتناعه فإن اقتناعه يتأثر مما يحتوي ضميره من قواعد أخلاقية وفطرية وأسرية وتعاليم دينية واجتماعية[١].

كما أن الاعتراف يخضع في تقديره لمبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي، فله الاخذ به ولو عدل عنه المتهم متى اطمأنت المحكمة لصحته وطابقته للحقيقة والواقع[٢].

والاعتراف من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، فلها دون غيرها التحقق من الاعتراف الصادر من المتهم وأنه قد توافرت فيه شروط صحة الاعتراف، وأنه خلا من أي تأثير خارجي، وأن صدور الاعتراف كان بناءً على مراعاة الشروط الأخرى الواجب توافرها، ومتى تحققت المحكمة أن الاعتراف سليم من أي شائبة واطمأنت إليه، فلها أن تأخذ به دون معقب علىها، ويستوي في ذلك أن يكون الاعتراف قضائياً أو غير قضائي، وبناءً على ذلك فإن المحكمة قد تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا في محاضر الشرطة متى اطمأنت إلى صحته وصدقه ومطابقته للواقع، كما يجوز لها أن تعتمد على الاعتراف الوارد لدى النيابة الذي أدلى به المتهم أمام النيابة[٣].

وأن سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة الاعتراف والاقتناع به تتضمن كذلك سلطته في تفسيره وتحديد دلالته واستظهار بواعثه، وليس للمحكمة العليا على قاضي الموضوع سلطة في هذا الشأن، ويستوي في ذلك أن يكون الاعتراف قضائي أو غير قضائي[٤].

ولا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بالأخذ باعتراف المتهم إذا لم يكن مقتنعاً به، ولا يوجد في القانون أيضاً ما يلزمه بطرح الاعتراف متى اقتنع به وتوافرت شروطه، التي تجعل منه دليلاً، لأن وجود مثل هذه القاعدة القانونية يعني الاهدار الكامل لمبدأ الاقتناع القضائي الحر،

---

[١] تأثير الادلة الجنائية في الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: قادة، ص١٣.

[٢] التفاوض على الاعتراف: عتيق، ص٤٩.

[٣] حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثر في تسبيب الأحكام الجنائية: الغريب، ص١١٣.

[٤] شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، عبيد، ج٢، ص١٦٨.

ومادام أن الأدلة في المواد الجنائية اقتناعيه فلا وجه لاستبعاد دليل القاضي اقنع به، ولم ينص القانون على استبعاده. لكن لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على اعتراف المتهم وحده، وأن يستغني عن سماع بقية الشهود وطرح الأدلة الأخرى، إلا إذا أدلى المتهم باعترافه شفاهه أمام الخصوم والجمهور، ردا على سؤال القاضي له عما إذا كان معترفاً بالجريمة المستندة إليه من عدمه[١].

والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه؛ حيث أن الاعترافات لا تعد كونها عنصراً من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فللمحكمة أن تأخذ بها متى اقتنعت بها واطمأنت إلى صدقها ولو تراجع صاحبها، وأن تتركها ولو أصر صاحبها عليها[٢].

وعندما يرى القاضي بأنه يمكن الأخذ بالاعتراف كسند للإدانة، فإنه يتحتم عليه البحث في أسبابه ودوافعه، وعن السبب الحقيقي للاعتراف، وما قد يكون المعترف قد أخفاه، لذلك فعلى القاضي أن يتأكد أن الاعتراف ينسجم مع باقي الأدلة الأخرى، وأن الاعتراف لم يكن نتيجة طرق غير مشروعة[٣].

وأنه من الآثار المترتبة على خضوع الاعتراف لتقدير المحكمة، عدم الالتزام القاضي بالاعتراف إذا لم يقتنع به، ذلك أن التزام القاضي بإدانة المتهم بناءً على اعترافه ولو كان غير مقتنع به يعني أن سبب الإدانة لم يعد ارتكاب الجريمة، وإنما هو مجرد الاعتراف، وأنه على القاضي تسيب الحكم إذا قام بطرح الاعتراف ولم يأخذ به والا اعتبر الحكم معيباً[٤].

ومع هذا يرى البعض أن إطلاق حرية القاضي في تقديره للاعتراف محل نظر. فمتى استجمع الاعتراف شروطه لا يكون في امكانه بعد ذلك طرحه وكل ما للقاضي من حرية تكمن في تقدير مدى توافر عناصر وشروط صحة الاعتراف، فإذا ما اطمأن إلى توافرها يكون ملزما بالأخذ بها[٥].

---

[١] شرح قانون الإجراءات الجنائية، مدحت سالم، ج٣، ص٢٠٢٠.

[٢] المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي: مستاري، ص٥٤.

[٣] السلطة التقديرية للقاضي الجنائي: بوقادوم، ص٧٧، ٧٨.

[٤] شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: الوليد، ص٥٩١.

[٥] سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة والقانون: الربيش، ص١٠٢.

وفي الفقه الإسلامي فإن القاضي وكيل أو نائب عن الحاكم في إجراء المحاكمة، والحكم ولا يوجد ما يمنعه من أن يحكم في دعوى الحاكم أو على الحاكم، لكن هناك قيود مفروضة في إقراره وهي توافر عناصر وشروط صحة الإقرار[١].

وأنه لا إختلاف عند علماء الشريعة الإسلامية في عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود التي هي خالصة لله تعالى كشرب الخمر[٢].

ولو اعترف رجل بالغ عاقل مختار عند القاضي، ولم يكن هناك ما يدل على صحة اعترافه ولا بطلانه، فقضى عليه بمجرد اعترافه، فقد قضى بما أنزل الله قطعًا؛ لأن وجوب الحكم بالاعتراف مقطوع به، وإن كان الاعتراف لا يفيد إلا الظن[٣].

---

[١] سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة والقانون: الربيش، ص١١١.

[٢] الفقه الميسر، الطيار وآخرون، ج٩، ص١٥٣.

[٣] آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، العمران، ج٢٠، ص١٣٣.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الجنائي في تجزئة الاعتراف

المقصود بتجزئة الاعتراف: أن تستند المحكمة إلى اعتراف المتهم بوقائع معينة وتطرح اعتراضه بالنسبة لوقائع أخرى وردت لأنها لم تطمئن إلى صدقها. فإذا كان الاعتراف الجنائي بسيطاً، بأن أقر المتهم بالواقعة بدون قيود، ففي هذه الحالة لا يكون هناك مجال لتحليله أو تجزئته فيتعين الأخذ به كاملاً أو طرحه برمته. وقد يكون الاعتراف الجنائي موصوفاً، وذلك إذا أقر به المتهم بظروف أو وقائع إذا صحت فإنها تبيح الفعل أو تمنع المسؤولية أو تمنع العقاب أو تخففه، ففي هذه الحالة تكون المحكمة غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره، لكن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ الاعتراف، وأن تأخذ ما تراه مطابقاً للواقع والحقيقة وأن تطرح ما سواه[1].

إلا أن تجزئة الاعتراف لا تصح قانوناً إلا إذا كان الاعتراف قد انصب على ارتكاب الجريمة، وانحصر إنكار الجاني على الوقائع التي تتعلق بظروف الجريمة أو بتقدير العقاب وفي هذه الحالة يقتصر أثر الاعتراف على الجريمة مجردة من ظروفها، وأن تقدير ثبوت هذه الظروف خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة[2].

والأصل أن الاعتراف الجنائي ليس حجة قاطعة بذاته، إنما هو خاضع لتقدير القاضي بمجموعه وهو كذلك بأجزائه وللقاضي أن يتفحص كافة اجراءات الاعتراف، ولا يأخذ منه إلا ما يقتنع به وله أن يرفضه بأكمله وله أن يرفض بعضه ويأخذ البعض الآخر، فمبدأ عدم تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه في المواد الجنائية، وأن الأسباب التي توجب عدم تجزئة الاعتراف في المسائل المدنية غير موجودة في المسائل الجنائية، ولا يمكن مناقشة الإقرار المدني، لأنه حجة كاملة على المقر به لا يمكن للقاضي مناقشته، وعليه الأخذ به والحكم بمقتضاه، على خلاف الاعتراف الجنائي. وأنه إذا كان من الجائز تجزئة الاعتراف فلا يمكن إضافة شيء عليه[3].

كما أن الاعتراف لا يعدو عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى الجنائية التي تملك محكمة الموضوع الحرية الكاملة في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، ولها أن تجزئ الاعتراف، ولها أن تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وأن تطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تأخذ وتلتزم

---

[1] جرائم المخدرات: الشواربي، ص ٤٧٤ – ٤٨٠.

[2] البراءة في جرائم المخدرات: الشواربي، ص١٧٣.

[3] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص١٢٦.

بنصــه وظاهره بل لها أن تسـتنبط منه ومن غيره من العناصـر الحقيقية. وإن القول يعدم بجزئية الاعتراف محله هو عدم وجود أدلة أخرى غيره في الدعوى، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى فإن للمحكمة أن تقضي فيها بناءً على هذه الأدلة متى توثقت منها[١].

وإن المحكمة لا تلتزم في أخذها باعتراف المتهم بنصـــه الظاهر بل أن لها في ســـبيل تكوين عقيدتها أن تجزأ الاعتراف وتأخذ منه ما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما سواه[٢].

وأما على صعيد الاعترافات المتناقضة فإنه من المقرر أن اعتراف المتهم لا يعتبر غير قابل للتجزئة إلا إذا كان عن واقعة واحدة، أما الاعترافات التي تصـــدر عن وقائع متعددة، فإنه يجوز الأخذ بها بالنسبة لبعض هذه الوقائع وتركها بالنسبة للوقائع الأخرى[٣].

وللمحكمة في حدود ســلطتها في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته ولو كان اعترافاً، أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المحتوى كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي[٤].

---

[١] الاستجواب والاعتراف فقهاً وقضاءً: أحمد، ص٩٦.

[٢] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص٤٣٧.

[٣] كيفية التصدي لإجراءات التقاضي الكيدي: حسن، ص٣٣٤.

[٤] شرح قانون الإجراءات الجنائية، سالم، ج٣، ص٢٠٣٨.

المطلب الثالث: سلطة القاضي الجنائي في استبعاد الاعتراف

بإمكان القاضـي الجنائي اسـتبعاد الاعتراف كدليل إثبات متى لم يطمئن إليه، وذلك إذا لم يكن الاعتراف مطـابقاً للواقع والحقيقـة، أو إذا لم تعززه أدلـة أخرى، أو إذا كـانـت الأدلـة المعروضـة في جلسـة المحكمة تتعارض معه، فللمحكمة في هذه الحالة استبعاد الاعتراف إذا لم يقتنع به، لأنه قد يعترف المتهم كاذباً بارتكاب الجريمة لكي يقوم بتخليص الفاعل الحقيقي منها، أو تجنب إتهام أشـــد خطورة مما اعترف به، فهذه الاعترافات لا تســـتند عليها المحكمة ويجب عليها أن تستبعدها ولا تستند إليها في إدانة المتهم.

ومبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي يؤكد على سلطة القاضي الجنائي في استبعاد الاعتراف الذي لا يطـابق الحقيقة والواقع أو الاعتراف الذي جاء وليد إكراه أو تأثير مـادي أو أدبي.

وأنه كما ســـبق الاشـــارة في حكم لمحكمة الاســـتئناف العليا بغزة، أنه من المقرر أن اعتراف المتهم لا يكون مقبولاً إلا إذا ثبت أنـه صـــــدر طواعيـة واختيـار ومن ثم فإنـه من حق محكمة الموضوع أن تطرح وتستبعد الاعتراف إذا ما اقتنعت أنه كان مشوباً بالضـغط أو التهديد أو الارهاب أو التعذيب. ولا معقب عليها طالما أنها اســـتقرت إلى أســـباب معقولة، وهذا يبين جواز أن يقوم القاضي الجنائي باستبعاد الاعتراف الذي يشوبه خلل معين[1].

وأنه من المقرر أنه لما كان الدليل قبل المدعي عليه قد انحصـــر فيها اســـند إليه من اعتراف في محضـر الضـبط، وأنه من المقرر في المسـائل الجنائية أن الاعتراف من عناصـر الاسـتدلال التي تملك المحكمة الحرية الكاملة في تقدير صـحتها وقيمتها مع الإثبات وللمحكمة ألا تعول عليه متى رأت أنه مخالف للواقع والحقيقة. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن التحريات قد استقرت على أنه :"...هو الذي يزرع الدخان في الأرض التي جرى فيها الضـــبط، وكـان طلـب إتخـاذ الإجراءات ورفع الـدعوة الجنـائيـة وتقرير مفتش الزراعـة، وإقرار المشرف الزراعي وكاتب الجمعية الزراعية وإقرار دلال المساحة..."، جميع هذه الإجراءات كانت منصـــبة عليه من دون المدعى عليه الذي لم يظهر اســـمه في واقعة الدعوى إلا عندما تم اسـتدعاء والده لسـؤاله فحضـر هو ليدلي بتلك الأقوال، مما يشـير إلى أن ما قاله في محضـر الضبط إنما كان الهدف منه افتداء والده، لا سيما أن سنه كانت وقت الواقعة أربعة عشر عاماً

---

[1] مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا "القسم الجزائي"، الحايك، ج١٨، ص٨.

وشـــهرين، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صـــدق هذا الاعتراف[١]. ويجب اســـتبعاد هذا الاعتراف الصادر عن ابن المدعي عليه لكي يقدم بافتداء والده.

وأنه من المقرر أنه يجب على المحكمة ألا تعول على الاعتراف الذي يكون وليد الإكراه كائنا ما كان قدره[٢].

وينبغي على المحكمة في حال اســـتبعدت وطرحت الاعتراف أن تبين الأســـباب التي استندت إليها في ذلك، وأن تسبيب استبعاد الاعتراف يستلزم أن تكون المحكمة قضت بعكس ما يؤدي إليه الاعتراف، وأن التسبيب واجب إذا قضت المحكمة بالبراءة[٣].

ولا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بالأخذ باعتراف المتهم إذا لم تقتنع به المحكمة، ولا يوجد في القانون أيضاً ما يلزمها بطرح اعتراف للمتهم اقتنعت المحكمة به وبصدقه ومطابقته للواقع والحقيقة وتوافرت له كافة شـــروط صـــحة الاعتراف التي تجعل من الاعتراف دليلاً، لأن وجود مثل هذه القاعدة يعني الاهدار الكامل لمبدأ الاقتناع القضـــائي الحر. ومادامت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فإنه لا وجه لاســـتبعاد دليل اقتنع القاضـــي به، ولم ينص القانون على استبعاده[٤].

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٢٢٥.

[٢] نظرية الدفوع في جرائم المخدرات: الشريف، ص٤٧٨.

[٣] جرائم المخدرات: الشواربي، ص٤٨٠.

[٤] شرح قانون الإجراءات الجنائية، سالم، ج٣، ص٢٠٢٠.

الفصل الثالث: أثر الاعتراف وبطلانه والعدول عنه

إذا تحققت شــروط الاعتراف فإن الاعتراف، فإن الاعتراف ينتج آثاره، ويكافئ المعترف بالإفاء من العقوبة، في حال ســاهم في الكشــف أو القبض على المســاهمين في واحدة أو أكثر من الجرائم التي حددها المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك يخضــع للســلطة التقديرية للقاضــي الجنائي، ولا يمنع عدول المتهم عن اعترافه من تمتعه أيضــاً بالإعفاء من العقوبة المقرر له من المشــرع، وعلى عكس ذلك فإن عدم توافر شروط صحة الاعتراف.

لذلك ســنقوم بتقســيم هذا الفصــل إلى مبحثين، نتحدث خلال المبحث الأول عن أثر الاعتراف في جرائم المخدرات والعدول عنه، وفي المبحث الثاني نتحدث عن بطلان الاعتراف في جرائم المخدرات.

المبحث الأول: أثر الاعتراف والعدول عنه

نص المشـــرع الفلســـطيني في قانون مكافحة المخدرات الفلســـطيني رقم ٧ لســـنة ٢٠١٣ على الحالات التي يتم فيها الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات، وكذلك نص في القرار بقانون رقم ١٨ لســـنة ٢٠١٥ بشـــأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث حدد في القرار بقانون الجرائم التي يتم فيها الإعفاء من العقوبة بشـــكل محدد على خلاف قانون مكافحة المخدرات الفلســـطيني، وأن ذلك يخضـــع للســـلطة التقديرية للقاضـــي الجنائي، كما نص على أن من حق المتهم التمتع بالإعفاء على الرغم من عدوله عن إعترافه، وأن عدول المتهم على اعترافه في التشـــريع الفلســـطيني في جرائم المخدرات يخضـــع لتقدير القاضـــي الجنائي، خلافاً للشـــريعة الإســـلامية التي بينت أن عدول المتهم عن اعترافه في شـــرب الخمر هو شـــبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وتقاس المخدرات على ذلك.

وسوف نقوم خلال هذا المبحث بالحديث عن أثر الاعتراف والعدول عنه خلال مطلبين، المطلب الأول يتحدث عن أثر الاعتراف في جرائم المخدرات، والمطلب الثاني يتحدث عن العدول عن الاعتراف في جرائم المخدرات.

المطلب الأول: أثر الاعتراف في جرائم المخدرات

تتمثل آثار الاعتراف في جرائم المخدرات في الأسباب التي توجب تخفيف العقوبة كعذر قانوني مخفف أو الأســـباب التي قد تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة، ويكون الاعتراف في هذه الحالة مانعاً من موانع العقاب، وذلك بســـبب أن المتهم قد ســـهل على المحكمة ووفر عليها إجراءات المحاكمة المطولة من أجل الوصـــول إلى الحقيقة كأن تتوصـــل المحكمة إلى معرفة تجار وموردي المخدرات والمســـاهمين في هذه الجرائم، وذلك يشـــجع بعض الجناة على كشـــف الجريمة، ويتوقف هذا الأثر على ما يقوم به المعترف من أخبار أو ابلاغ للاعتراف، وذلك بأن يتضـــمن ذلك إقراراً على النفس والغير في آن واحد، ولا يترتب عليها الإعفاء إذا اقتصـــر الاعتراف على النفس.

وتعد بعض جرائم المخدرات من الجرائم التي نص المشـرع الفلسـطيني على الإعفاء من العقوبة في حال الإقرار بها من المعترف[١]، وفق شروط حددها المشرع.

ولقد نص المشـرع الفلسـطيني في قانون مكافحة المخدرات المطبق في قطاع غزة على أنه: "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الســلطات العامة عن الجريمة قبل البدء بارتكابها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، وذلك إذا حصــل الابلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشــرة التحقيق فيها، كما يجوز لها أن تخفف من العقوبة إذا ســهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين"[٢].

ويرى الباحث أن المشرع في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لم يحدد الجرائم التي يتم فيها الإعفاء من العقاب في حالة الاعتراف، وذلك على خلاف القرار بقانون رقم ١٨ لســنة ٢٠١٥ بشــأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق في الضــفة الغربية والذي نص على الإعفاء من العقوبات في الجرائم التالية[٣]:

١. كل من أنتج أو صـنع أي مادة مخدرة أو اسـتوردها أو صـدرها أو نقلها أو خزنها في غير الأحوال الرخص بها.

---

[١] اعتراف المتهم وأثره في الاثبات: العبادي، ص١٥٠.

[٢] قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٧ لسنة ٢٠١٣: المادة رقم ٤٣.

[٣] القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: المواد ٢١، ٢٣، ٢٥.

٢. كل من اشـــترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو نبات من النباتات المنتجة لتلك المواد أو تعامل معها أو تداولها بأي صـــورة من الصـــور في غير الحالات المســـموح بها.
٣. كل من زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي من المواد المخدرة أو اســتوردها أو صــدر مثل تلك النباتات أو تعامل معها أو تداولها بأي صـــورة من الصـــور بما في ذلك الحيازة أو الاحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو التسلم أو النقل أو التخزين، وذلك في أي طور من أطوار نمو هذه النباتات.
٤. كل من قدم إلى أي شخص مواد مخدرة أو سهل حصوله عليها في غير الأحوال المرخص بها.
٥. كل من استخدم المواد المخدرة المرخص بحيازتها في غير الأغراض المحددة لها
٦. كل من هيأ أو أعد مكانا أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو للتعامل أو للتداول بها فيه.
٧. كل من اشترك في ارتكاب الجرائم السابقة، مع عصابة دولية تتعامل بالمخدرات أو تتداولها أو تهربها، أو كان شريكا مع تلك العاصبة عند ارتكاب الجريمة أو يعمل لحسابها أو يتعاون معها.
٨. كل من ارتكب جريمة من الجرائم السابقة وكانت مقترنة بجريمة دولية أخرى كتهريب السلاح والأموال.
٩. كل من ارتكب جريمة من الجرائم وكانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية.

يعفى من كل ما ســبق من الجرائم كل من بادر من الجناة إلى ابلاغ أي من قوى الأمن أو السلطات المختصة أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها.

وبذلك يشـــترط في الاعتراف في جرائم المخدرات المعفي من العقاب أن يكون الاعتراف صـادقاً واضـحاً كاملاً صـادراً من الجاني بلا تضـليل شـاملاً للجزئيات والكليات، وذلك دون أن يقوم الجاني بإخفاء شـيء مما يعلمه، ولذلك لا إعفاء من العقاب في حال أنكر المتهم ملابسات الحدث الاجرامي القائم أو حرف احدى الوقائع[١].

ويلاحظ من اســـتعراض نصـــوص الإعفاء في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلســـطيني رقم ٧ لســـنة ٢٠١٣، وكذلك القرار بقانون رقم ١٨ لســـنة ٢٠١٥ بشـــأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنها تقرر الإعفاء في حالتين:

---

[١] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٩٧.

١. حالة الابلاغ قبل البدء في ارتكاب الجريمة حســـب ما نص عليه قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٧ لسـنة ٢٠١٣، ونص القرار بقانون على أن الحالة الأولى هي حالة الابلاغ قبل علم السلطات بارتكاب الجريمة.

ويرى الباحث أن هناك إختلافاً بين وقت بدء ارتكاب الجريمة ووقت العلم بارتكاب الجريمة وأن وقت العلم بارتكاب الجريمة لا يعني وقت ارتكابها، فقد ترتكب الجريمة وبعد فترة يتم العلم بها، وأن الأفضـــل أن ينص القانون على حالة الابلاغ عن الجريمة قبل ارتكابها أو قبل علم السلطات المختصة بها.

٢. حالة الابلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشـرة التحقيق فيها، وذلك كما نص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٧ لسنة ٢٠١٣، وحالة الابلاغ بعد علم السلطات بها حسب القرار بقانون رقم ١٨ لسـنة ٢٠١٥ بشـأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشـترط في الحالة الأخيرة أن يؤدي الاعتراف إلى ضـبط باقي الجناة أو الكشـف عن الأشـخاص الذين اشتركوا في الجريمة، فإذا تحقق الشرط فإنه يتم الإعفاء من العقوبة المقررة.

وإعفـاء الجـاني المعترف من العقـاب هو مـانع من موانع العقـاب، فـإذا تم رفع الأمر إلى المحكمة وتبين لها توافر الشـروط، فإنها تقضـي بالبراءة لامتناع العقاب. ولعل الحكمة من هذا الإعفاء هو أن هذا الإعفاء هو في مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للمجتمع، وذلك بتســـهيل الكشف عن مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الصالح العام وأمن وسلامة المجتمع[١].

لذلك يجب أن يكون الاعتراف صـــادقاً دون نقص أو تحريف، على أنه إذا أغفل المعترف في اعترافه ذكر بعض الوقائع نتيجة جهله بها، فإنه لا يمكن اهدار حجية الاعتراف، إذ لا يمكن للقانون أن يطالب بالاعتراف إلا عما لدى المتهم من معلومات دون ما يجهل منها، فلا يوجد التزام بمستحيل[٢].

ومن المعلوم أن العقوبات في الحدود والقصـاص في الشـريعة الإسـلامية لا تقبل التبديل أو التغيير؛ لأنها شـــرعت لحماية المصـــالح العامة وهي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وذلك بخلاف التعزير الذي هو عقوبة غير مقدرة تجب بجناية أو جنحة، وقد خفضـــت الشـــريعة الإسـلامية من حدة الجرائم المحددة العقوبة بما يصـل إلى التشـريعات الوضـعية، وبذلك أجازت التوبة وأن التوبة يدرأ بها الحد وذلك قبل وصولها إلى الحاكم، والعفو من المجني عليه أو أوليائه

---

[١] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٩٦.

[٢] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٣٣٦.

يدرأ القصـاص، ووضـعت شـروطا مما يجعل من خلالها تطبيق الحدود في نطاقاً ضـيق جداً، ومتى ثبتت لدى القاضي وجب أن يقضي بالعقوبة المقررة لها شرعاً دون نقص أو زيادة. فهو لا يسـتطيع أن يخفف منها أو يزيد عليها؛ لأنه حق لله تعالى فلا عفو فيها إلا من الله سـبحانه وتعالى[1].

وقد تم الاشـارة في بداية الحديث عن موقف الشـريعة الإسـلامية من المخدرات وأن الرأي الراجح يرى أن المخدرات كالخمر والمسـكرات يجب عليها الحد، وأن اعتراف المتهم لا يعفي من العقوبة المقررة ولا سلطة للقاضـي في تخفيف أو الإعفاء من عقوبة مقررة شرعا هذا بالنسبة في الرأي الراجح في المخدرات.

ويستثنى من هذه الحالة في إقامة الحد على المعترف بشرب الخمر[2]، ما إذا اعترف بشرب الخمر في شـعره، وذلك لما جاء أن عمر رضـي الله تعالى عنه ولى رجلاً يقال له: النعمان بن عدي نيسان من البصرة، وذات يوم خلا النعمان بنفسه وكان يحب الشعر، فقال يتغنى شعراً[3]: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسـقني بالأصـغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسـوؤه تنادمنا بالجوسـق المتهدم. فبلغ عمر بن الخطاب رضـي الله عنه ما قال النعمان فقال: والله إنه ليسـوؤني، ومن يلقاه فليخبره أنني عزلته، ثم كتب إليه: بِسْـمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيـمِ، ﴿حم* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾[4].

أما بعد: فلقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسـوؤه تنادمنا بالجوسـق المتهدم والله إنه ليسوؤني، وقد عزلتك.

فقدم النعمان من البصـرة إلى المدينة فواجهه عمر بن الخطاب بالشـعر الذي بلغه، فقال: يا أمير المؤمنين! يعلم الله أنني ما شربتها قط، ولكنه شـيء طفح به شـعري. فقال عمر رضـي الله عنه وأرضاه: وأنا أظن ذلك، ولكنك لن تلي لي عملاً؛ لأنك تحدثت في شعرك عن الخمر.

---

[1] سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية: بكار، ص٢٣٦ – ٢٣٧.

[2] سلسلة محاسن التأويل، المغامسي، ج٥٩، ص٤.

[3] مسند الفاروق لابن كثير: ابن كثير، ج٢، ص٥٤١، ٥٤١.

[4] [غافر:١-٣]

قال أهل العلم: إن عمر رضـــي الله عنه وأرضـــاه لم يقم الحد عليه رغم أن هذا الوالي في شعره كان صريحاً في أنه شرب الخمر، فهذا الاستثناء يدل على أنه إذا اعترف المقر في شعره لا يقام عليه الحد[1].

[1] سلسلة محاسن التأويل، المغامسي، ج٥٩، ص٤.

المطلب الثاني: العدول عن الاعتراف

إذا اعترف المتهم بجريمته ثم عدل بعد ذلك عن اعترافه، فهل عدوله مقبول أم أن الاعتراف حجة عليه ولا يجوز له العدول عنه؟

العدول عن الاعتراف هو رجوع المتهم أو المشتكى عليه عن الأقوال التي سبق له أن أدلى بها أمام الشرطة أو النيابة العامة أو محكمة أول درجة عند توقيفه.

وعلى الرغم من أن القاعدة في القانون المدني هي عدم جواز العدول عن الاعتراف، وهذه القاعدة تنبع من أن الاعتراف نزول وأن النزول عن الاعتراف لا رجعة فيه.

إلا أن هذه القاعدة قاصرة على القانون المدني، ولا تطبق على القانون الجنائي، وأن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بدون معقب عليه من محكمة النقض[١].

ولقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه يجوز للمقر الرجوع عن إقراره في جرائم شرب الخمر "وتقاس عليها المخدرات" وذلك لأن الرجوع شبهة وأن الحدود تدرأ بالشبهات، ويصح الرجوع عن الإقرار قبل الحكم أو بعده فيتوقف بذلك تنفيذ العقوبة، ويعد هروب المتهم حالة الحد دلالة على الرجوع ويسقط عنه الحد ولا يعاد عليه لتكميله[٢].

وفي الشريعة الإسلامية يجوز الرجوع في صورة الاعتراف لا في حالة إقامة البينة عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء[٣].

الفرع الأول: تقدير العدول عن الاعتراف ومظاهر صدقه:

يقدر العدول كما الاعتراف نفسه، فإنه يجب أن يقدر حسب الظروف التي تم فيها والدافع الذي أحدثه، ومن باب أولى يبحث الدافع على الاعتراف الذي عدل عنه والسبب الذي جعله يعترف. وفي العادة إذا استوفى الاعتراف شروط صحته فإن المحكمة تسأل المتهم عن

---

[١] الموسوعة الجنائية الحديثة في البطلان، عبد المطلب، م٤، ص١٦٨.

[٢] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٨٢.

[٣] العرف الشذي شرح سنن الترمذي، الكشميري، ج٤، ص١٢٣.

سـبب عدوله وسـبب تصـرفه هذا، ولماذا بعد أن سـرد سـر وتفاصـيل الوقائع واعترف بها يعود ويقرر بأنها غير صـحيحة وغير حقيقية لذلك يجب على المتهم أن يبين سـببا جديا لعدوله عن الاعتراف[١].

وفي حكم لمحكمة الاسـتئناف المركزية بغزة قررت فيه: "يجوز للمتهم العدول أمام المحكمة عن اعترافه بحيازة المخدرات إلى إنكاره لحيازتها وبالتالي إعادة القضـية للمحكمة الابتدائية لرؤيتها مجدداً على اعتبار أن المتهم غير مذنب وإعطاء القرار حسب النتيجة"، وذلك في القضـية الجزائية رقم ٩٩/ ١٩٥٢ والمتضـمن إدانة المسـتأنفة من خانيونس بجريمة حيازة مخدرات من نوع حشيش بقصد الإتجار بالاشتراك خلافا للقانون، والحكم بحبسها مدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفها وتغريمها مبلغ مائتي جنيه أو الحبس مدة ثلاث أشـهر بدلاً منها ومصـادرة قطعة الحشيش، حيث تقدمت المستأنفة بالاستئناف وقامت بالعدول عن اعترافها، وأنها لا تفقه معنى كلمة مذنبة، وبذلك أعادت محكمة الاسـتئناف القضـية إلى المحكمة الابتدائية لكي تعيد النظر في قرارها بالإدانة ضد المتهمة[٢].

وحيث إنه قد يكون الأولى بالتصـديق هو العدول لا الاعتراف الذي عدل عنه المتهم، لأن الاعتراف قد يكون تم تحت أي من التأثيرات المادية أو الأدبية، وقد يكون العدول عن الاعتراف راجعاً إلى سـبب قد ابتغاه المعترف لإنقاذ عزيز عليه وهو الجاني الحقيقي مثلاً أو غيره من الأسباب[٣].

وأن العدول عن الاعتراف لا عبرة فيه إذا كان الاعتراف صـدر مطابقاً للواقع والحقيقة ومستوفيا لشروطه، ولم يثبت أنه تم انتزاعه بالإكراه وأنه تم تأييده بالأدلة الأخرى وشهادة الشهود والقرائن[٤].

---

[١] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٨٢.

[٢] مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا "القسم الجزائي"، الحايك، ج١٦، ص٢٣ – ٢٤.

[٣] التحقيق الجنائي التطبيقي: مراد، ص٤١٤.

[٤] سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة: محمد، ص٢٩٩.

ومن الأسباب التي تبين صدق عدول المتهم عن إقراره، تقديم بعض الوقائع التي تستبعد قيام الجريمة في الوقت الذي اعترف فيه المتهم بارتكابه للواقعة، كأن يشهد الشهود بأنهم شهدوا المتهم المعترف بالجريمة التي ذكرها في مكان آخر لا علاقة له بالجريمة، أو بواسطة الخبير بعدم وجود ما يدل على تعلق المتهم المعترف بالجريمة التي ذكرها، وعندما يتهم الابن نفسه زوراً بأنه هو من ارتكب الجريمة ثم يعدل عنها ويعترف ويقر بأن والده هو من ارتكب الجريمة، أو إذا اعترف شخص بارتكابه الجريمة بسبب تهديد بعض الأشرار له ثم عدل عن اعترافه، وذكر اسم المتهم الحقيقي، فهذه بعض نماذج العدول الصادق، واحتمال عدول المتهم عن اعترافه يوجب على المحقق أن يبحث دائماً عن أدلة إثبات أخرى لتأييد هذا الاعتراف خشية عدول المتهم عن اعترافه في المستقبل، وعلى المحقق أن يناقش المتهم تفصيلياً في اعترافه وأن يتحقق من جميع جزئيات الاعتراف[١].

الفرع الثاني: سلطة القاضي في تقدير العدول عن الأعتراف:

للمحكمة كامل السلطية في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الاعتراف منه وعدل عنه فإنه يكون عليها أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه[٢].

وبالتالي فان سلطة القاضي في تقدير العدول مرتبطة بقاعدة تسبيب الحكم في حالة العدول عنه، فإذا وافق القاضي على عدول المتهم بعد اعترافه خلال مرحلة سابقة فيقع عليه عبئ تسبيب الحكم الجزائي، وسبب عدم أخذه بالاعتراف الذي صدر منه ثم عدل عنه وأسباب العدول، وأنه إذا تراجع المتهم عن اعترافه ولم يوافق القاضي على هذا العدول فإنه على القاضي عبء إثبات سبب عدم أخذه بعدول المتهم عن اعترافه[٣].

---

[١] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٨٤ – ٣٨٥.

[٢] شرح قانون الإجراءات الجنائية، سالم، ج٣، ص٢٠٣٤.

[٣] حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجنائي: العطوي، ص٥٦.

وأن اعتراف المتهم وعدوله يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، وللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه المتهم كما لها أن تطرحه ولو أصر عليه صاحبه. وأن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، فإنه إذا كانت المحكمة اقتنعت بصحة اعتراف المتهم في تحقيق البوليس، وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك، ولم تأبه بعدول المتهم أمام النيابة وبجلسة المحاكمة، كما ظهر لها أن عدوله كان يقصد به التخلص من المسؤولية، بعد أن تطورت حالته وانتهت بوفاته، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شيء من ذلك[1].

وفي الشريعة الإسلامية فإنه يجب أن يكون الرجوع بصيغة لا تحتمل معنى آخر، وذلك بأن يقول: كذبت في إقراري، أو: لم أشرب، أو: قد رجعت عن إقراري، وكذا لو قال: لا حد علي. وأن قوله ما شربت، لا يكون رجوعًا إلا أن ينبني الرجوع بعد الاعتراف بالإقرار. وأن قوله: لا تحدوني، قال الماوردي: لم يكن رجوعًا، لأنه يحتمل أن يريد به العفو والإطلاق، فإذا بين عن مراده، حكم بموجبه[2].

الفرع الثالث: نتائج العدول عن الاعتراف:

سبق أن بينا أن العدول عن الاعتراف يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وأن المحكمة لها السلطة في الأخذ بالعدول عن الاعتراف أو تركه والبقاء على الاعتراف الذي صدر عن المتهم لا سيما إذا كان هناك أدلة أخرى تساند وتقوي هذا الاعتراف.

لكن قد يعترف المتهم أمام سلطة التحقيق اعترافاً كاملاً ويكون من شأن هذا الاعتراف أن يعفي المتهم من العقاب ثم يعدل هذا المتهم عن اعترافه أمام المحكمة، ففي هذه الحالة إذا كان الإعفاء المقرر في جرائم المخدرات هو الذي يقصد به المكافأة إما على تمكين السلطة من ضبط المساهمين في الجريمة أو على تنبيه السلطات إلى الجريمة أو كلا الأمرين معاً، فإن

---

[1] ضوابط الاثبات الجنائي: الفقي، ص٣٢ – ٣٥.

[2] كفاية النبيه في شرح التنبيه، الأنصاري، ج١٩، ص٣٥١.

عدوله لا يمنع المحكمة من إعفائه من العقاب أو التخفيف، طالما أنه نبه السـلطات ومكنها من القبض على المســـاهمين فيها، وأن عدول المتهم عن اعترافه بعد تســـهيل القبض على باقي المجرمين، فإن هذا العدول لا يؤثر على مستلزمات الاعتراف أن يصـر المتهم في اعترافه حتى النهاية، بل يكفي أن يعطي ثمرته، ويسهل القبض على باقي الجناة، حتى ولو عدل بعد ذلك[1].

[1] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٣٦٢.

المبحث الثاني: بطلان الاعتراف

سـنتحدث عن بطلان الاعتراف المترتب على عدم مراعاة شـروط صـحة الاعتراف، وجميع هذه الشروط هي في نفس الأهمية، وعدم وجود أحد هذه الشروط أو مخالفته فإنه يترتب عليه البطلان دون استثناء، ومتى لحق البطلان بالاعتراف فإن قيمته القانونية كدليل في الدعوى الجزائية تزول، ولتحديد أنواع وصـور البطلان فإنه يتعين علينا تحليل ومعرفة ماهية الشـروط كل على حدة، وبيان المصلحة التي تحميها هذه الشروط.

ومن أجل ذلك يتعين علينا معرفة أسـباب بطلان الاعتراف والتي تتعلق بالأهلية الإجرائية للمتهم ومدى صدور الاعتراف عن إرادة حرة، ومدى صدور الاعتراف مطابقاً للواقع والحقيقة، وأن يكون صريحاً ومدى استناده إلى الإجراءات الصحيحة، ومن ثم تأثر الاعتراف بالإجراءات الباطلة والإجراءات اللاحقة.

المطلب الأول: أسباب بطلان الاعتراف

إذا توافرت شروط صحة الاعتراف السابقة الذكر، فإن الاعتراف يعد دليلاً قوياً من أدلة الإثبات في جرائم المخدرات، وأعظمها تأثيرا على القاضي يمكن المحكمة أن تعول عليه بمفرده، وأن تدين المتهم بناءً عليه، وسبب ذلك أن المتهم متى فرط في أسراره وأفضى بإرادته الحرة بارتكابه للجريمة باختياره، فإن ذلك يكون حجة عليه، طالما كان اعترافه سليماً خالياً مما يشوبه، واطمأنت المحكمة إلى صدقه وحقيقة اعترافه. وعلى خلاف ذلك إذا أدلى المتهم باعتراف كان وليد الخوف أو الضغط أو الإكراه، أو اعتراف كان القصد منه دفع ضرر، فبذلك يكون ما أقر به حتى لو كان حقيقياً، فإنه لا قيمة له على حساب الفرد وكرامته. ومن ناحية أخرى قد يتبين المتهم خطورة الاعتراف الصادر منه وفي موقفه من القضية مما يجعله يعدل عن اعترافه وأقواله. وحفاظا على حق الدفاع الذي يقرره المشرع للمتهم فقد خوله وسيلة الدفع ببطلان الاعتراف[1]، وتتعدد أسباب بطلان الاعتراف، فمنها ما يتعلق بالأهلية الإجرائية، ومنها ما يتعلق بصدوره بإرادة حرة من عدمه، ومنها ما يتعلق بمدى مطابقته للواقع والحقيقة، ومنها ما يتعلق بصدوره نتيجة إجراءات اعتبرها القانون باطلة، وسنتعرض لهذه الأسباب تباعاً مخصصين فرعا لكل سبب.

الفرع الأول: البطلان لعدم توافر الأهلية الإجرائية:

ذكرنا سابقا أنه يشترط فيمن يدلي بالاعتراف أن يكون متهماً بارتكاب الجريمة وأن يتوافر لديه التمييز والإدراك وقت الاعتراف، فإذا لم يكن متهماً بارتكاب جريمة من الجرائم السابقة الذكر، فإن ما سيصدر عنه لا يعد اعترافاً وأنه يعد تبليغا[2].

---

[1] أحكام الدفع ببطلان الاعتراف في ضوء قضاء محكمة النقض المصرية: الجندي، ص١٣ – ١٤.

[2] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٦٩.

ولا يعد كذلك اعترافاً ما يقرره ضـــابط الواقعة من أن المتهم قد اعترف له بعد ضـــبطه، بأنه أحرز المخدرات بقصد الإتجار، ذلك أن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الإتجار وإنما روى ما سمعه وأنه لا يعد متهماً لكي يؤخذ بأقواله على أنها اعتراف[١].

لكن قد يصدر الاعتراف من شخص متهم وبعد التحقيق يتم استبعاده من دائرة الإتهام، وبالتالي لا تبقى أقواله اعترافاً وإنما تتحول إلى عمل قانوني آخر وهو الشـهادة، وأنه من المقرر إن العمل الاجرائي الباطل إذا توافرت فيه عناصر عمل اجرائي آخر صحيح إنصرف إلى هذا العمل الأخير[٢].

وبالنســـبة إلى توافر الإدراك والتمييز، فإن جزاء تخلفهما هو البطلان المتعلق بالنظام العام، وذلك على أساس أن التمييز والإدراك هي أساس حرية الشخص في الاختيار[٣].

الفرع الثاني: البطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة:

يتعين لكي يكون الاعتراف صحيحاً ومنتجا لآثاره، أن يصدر عن شخص يتمتع بحرية الإرادة والاختيار، وأن يكون نتيجة بواعث ذاتية للمتهم، وهذا ما ســار عليه القضــاء، حيث أنه من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياراً، ويكون اختيارياً عندما يكون سـليماً مما يشـوبه وأن يصـدر عن المتهم طواعية واختياراً وذلك بإقراره واختياره وعن إرادة حرة دون أي شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إلى اعترافه. ويكون الاعتراف غير اختياري إذا حصل تحت التهديد أو الخوف أو صدر تحت ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره[٤].

ولا شــك أن أهم ما يترتب عل الإكراه والتعذيب هو أن يكون الاعتراف الصــادر نتيجة لهذا الإكراه باطلاً ولا يعول عليه، ولا يكتفي هذا البطلان على المعنى الفني الدقيق فقط، وإنما يشمل كل ما يصـــدر عن الفرد في هذه الظروف من أفعال وأقوال يمكن أن تعتبر دليلاً ضـــده، وأن

---

[١] أحكام الدفع ببطلان الاعتراف في ضوء قضاء محكمة النقض المصرية: الجندي، ص١٨.

[٢] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٦٩.

[٣] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص٥٣.

[٤] أحكام الدفع ببطلان الاعتراف في ضوء قضاء محكمة النقض المصرية: الجندي، ص٢٥ – ٢٦.

تعليل هذا البطلان من الناحية القانونية هو أن من شروط صحة الاعتراف أن يكون صادر عن إرادة حرة، وإن شرط الإرادة في الاعتراف شرط موضوعي يتوقف عليه وجود العمل الاجرائي ذاته. إلى جانب ذلك فقد ثار خلاف فقهي حول حكم الاعتراف الناتج عن التعذيب، هل هو البطلان أم الإنعدام. حيث يميز أنصار نظرية الإنعدام بين البطلان والإنعدام بأن إنعدام العمل يعني أن العمل غير موجود، في حين أن البطلان يعني أن العمل غير صحيح، ويترتب على ذلك عدة فروق[1]:

١. إن البطلان يتقرر بحكم قضائي، بينما الإنعدام يترتب بقوة القانون.
٢. إن البطلان يقبل التصحيح، بينما الإنعدام لا يقبل التصحيح.
٣. إن الإنعدام لا يحتاج إلى تنظيم تشريعي على خلاف البطلان.

ويرى الباحث أن الاعتراف الناتج عن تعذيب وإكراه وإرادة غير حرة هو اعتراف باطل وليس اعترافاً منعدماً، لأن البطلان يحتاج إلى حكم يقضي به لأنه من المسائل الموضوعية، وأنه ليس هناك ما يمنع من اعتراف المتهم مرة أخرى أمام المحكمة بإجراءات صحيحة على خلاف الاعتراف الصادر منه في المرة الأولى الذي كان نتيجة إكراه وبدون إرادة واختيار.

وهكذا يتضح أن الجزاء الاجرائي لحصول الاعتراف بدون حرية واختيار وتحت التعذيب هو البطلان وليس الإنعدام.

ولا خلاف في الشريعة الإسلامية، أن الاعتراف القسري لا قيمة له ويعتبر باطلاً ولا يترتب عليه شيء من الآثار، والأصل فيما ذهب إليه هؤلاء قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[2]، ووجه الدلالة بالآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد ساق الوعيد الشديد لمن ارتد مختاراً عن الإسلام، وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية؛ لأن الإستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي ألا يدخل من أكره على الكفر تحت دائرة هذا الوعيد وهذا يعني أن صدور الإقرار تأثير الإكراه لا يترتب عليه من الآثار ما يترتب على الإقرار الصادر في حالة الإختيار. وروي عن

---

[1] تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف: الحسيني، ص٢٨٠.
[2] [النحل: ١٠٦]

النبي صـلى الله عليه وسـلم أنه قال: "**إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسـيان وما اسـتكرهوا عليه**"[١]. وبذلك يعتبر باطلاً ما يصدر من المتهم من اعتراف تم تحت التعذيب والإكراه[٢].

الفرع الثالث: البطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع:

إن شـرط صـراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة هو نتيجة لازمة لصـدور الاعتراف عن إرادة حرة، وأن اشـتراط أن يكون الاعتراف ارادياً يقتضـي ذلك أن يكون التعبير عن هذه الإرادة واضـحاً لا لبس فيه، وأن القانون اشـترط صـراحة على أنه يجب أن يصـدر متفقاً مع ظروف الواقعة، وأن يكون صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة[٣].

وأن الاعتراف في جوهره تعبيراً عن إرادة المتهم بالنسبة إلى واقعة وجريمة معينة، لذلك فمن الواجب أن يكون واضـحاً ومحدداً وصـريحاً لا غموض فيه حتى يمكن الاسـتناد إليه كدليل إدانة ضد المتهم في الدعوى[٤].

وكل ذلك يقتضـي أن يكون مظهر الإرادة واضـحاً غير غامض، فإذا كان غامضـاً فإن ذلك يدل على عدم توافر الإرادة الظاهرة في الاعتراف، والا فمن أين يستخلص القاضي اعتراف المتهم إذا كانت أقواله غامضـة؟ وهذا ما لا يسـمح به قانون الإجراءات دون الإرادة الباطنة، ويرتب أحكامه على مجرد الإرادة الظاهرة دون الباطنة، وإذا كان التعبير عن الإرادة واضـحاً لا يوجد به غموض، امتنع القاضي أن يبحث في نوايا المتهم عما إذا قصد الاعتراف أم لم يقصده، وكذلك الحال إذا كان الاعتراف واضحاً غير غامض[٥].

ويترتب على هذا أن الاعتراف إذا جاء غير واضـح أو غير مطابق للحقيقة كان باطلاً، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسـك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفي أي

---

[١] سنن ابن ماجه: ابن ماجه، ج١، ص ٦٥٩، (رقم الحديث: ٢٠٤٣).

[٢] الدليل الحاصل بالإكراه في الشريعة الإسلامية: خليل البحر، ص ٧٩.

[٣] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: الفقرة الثانية والثالثة من المادة رقم ٢١٤.

[٤] ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي: الشواربي، ص٤٢٠.

[٥] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٨٩.

حالة كانت عليه الدعوى، وإذا تقرر بطلان الاعتراف فإن الدليل المستمد منه يكون لا محل له، وأن هذا البطلان يمتد إلى جميع آثاره، وأن ما بني على باطل فهو باطل[١].

الفرع الرابع: البطلان لعدم استناد الاعتراف إلى إجراءات صحيحة:

إن البطلان المترتب على إجراءات غير صحيحة لا ينفصل عن هذه الإجراءات، وأن بطلان الاعتراف إنما هو نتيجة منطقية لبطلان ما سبق من الإجراءات.

وأنه إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإن الإجراء اللاحق يبطل ببطلان الإجراء السابق له، إذا كان هناك صلة بين العمل اللاحق والسابق، بحيث يكون العمل السابق ضرورياً لصحة العمل اللاحق، ففي هذه الحالة لا يمكن بقاء الإجراء اللاحق بعد بطلان الإجراء السابق الذي كان مؤثراً فيه. وأن البطلان لا ينسحب إلا على الإجراء المخالف والأعمال المترتبة عليه ولا تنسحب إلى الإجراءات الصحيحة التي تمت قبله، فالاعتراف السابق على التفتيش الباطل، هو اعتراف صحيح لا ينسحب البطلان عليه لعدم وجود صلة بين التفتيش الباطل وما سبقه من إجراءات[٢].

وفي حكم لمحكمة الاستئناف العليا بغزة اعتبرت فيه: أن اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة يعتبر تصحيحاً لما قد يكون لابس الإجراءات من بطلان، وبذلك يعتبر اعتراف المتهم تصحيحاً لما قد يكون لابست الإجراءات من بطلان، لا تبدو مظاهره أمام هذه المحكمة[٣].

إن اعتراف المتهم بوجود المخدر معه متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة لم يكن لإجراءات التفتيش أي تأثير فيه فإنه يكون صحيحاً ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ به ولو كان التفتيش باطلاً، وأنه لا مانع أن تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي اسفر عنها

---

[١] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص١٣٤.

[٢] أصول الاستجواب في التشريع الفلسطيني والمقارن: جرادة، ص٢٣٨.

[٣] مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا "القسم الجزائي"، الحايك، ج١٩، ص٧٦.

التفتيش ولو كان باطلاً، فإذا كان الثابت أن المتهم اعترف في التحقيق وأمام المحكمة بحيازته للسجائر التي تحوي المخدر والتي ظهر من التفتيش أنها موجودة لديه فلا جدوى من تمسكه ببطلان التفتيش[1].

وأما إذا كان الاعتراف وليد وصدر متعلقاً بمثل هذه الإجراءات، فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأنه يضحي اعترافاً، وقد صدر بدون أي ضمانات أساسية بصدد الإجراءات السابقة عليه[2].

وفي الغالب تكون الإجراءات السابقة على الاعتراف التي لحقها البطلان متعلقة بالنظام العام، لكونها تتعلق بالإخلال بضمانات حرية الدفاع كالقبض والتفتيش الباطلين والاستجواب الباطل وهذه الإجراءات إذا أنبنى عليها اعتراف فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه خلا من الضمانات الأساسية وكان فاقداً لشرط الإرادة الحرة السليمة الخالية من العيوب[3].

---

[1] موسوعة الدفوع الجنائية في ضوع التشريع والقضاء والفقه: سكيكر، ص٢٥٢.

[2] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٣٣.

[3] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٩٠.

المطلب الثاني: تأثر الاعتراف بالإجراءات الباطلة السابقة عليه:

عند الحديث عن بطلان الاعتراف نتيجة ما سبقه من إجراءات فإنه يجب التمييز بين الاخلال بالضمانات المؤثرة على حرية الاعتراف وبين الضمانات التي لا تؤثر على حرية الاعتراف.

الفرع الأول: الاخلال بالضمانات المؤثرة على حرية الاعتراف

ومن تلك الضمانات المؤثرة على حرية الاعتراف هي: حضور المدافع وقت الاستجواب والاطلاع على التحقيق، وعدم جواز إجراء الاستجواب إلا بموافقة الدفاع، وعدم جواز التهديد أو الإكراه أو الحيلة أو الوعد لحمل المتهم على الاعتراف، ويدخل في هذه الضمانات أيضاً: عدم جواز تلقي اعتراف المتهم أثر مواجهته بدليل تم الحصول عليه بطريق غير مشروع، أو كان نتيجة الاخلال بالضمانات المقررة لحرمة الأماكن أو الأشخاص أو الأشياء أو بحصانة المدافع[1].

وهذه الضمانات من النظام العام، لكن يتوقف على ثبوت معظمها عناصر موضوعية، لذلك لا يجوز إثارة الدفوع بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب للطعن أمامها على سلامة الاعتراف في الغالب أن يكون هذا الطعن قد سبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع، وأن يتم طرح عناصره الموضوعية أمام تلك المحكمة، فإن فات المتهم أن يطعن على سلامة الاعتراف أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز له الطعن عليه أمام محكمة النقض إلا إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حيثيات حكمها الوقائع التي تقدح في سلامة الاعتراف، وفي هذه الحالة لمحكمة النقض أن تنقض الحكم للقصور أو التناقض أو فساد التسبيب[2].

ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يضمن دفاعه الدفع ببطلان الاعتراف الصادر

---

[1] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٣٥.

[2] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٩٢.

منـه، فـإنـه لا يكون لـه بعد ذلك أن ينعى على المحكمـة قعودها عن الرد على دفـاع لم يثره أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض[١].

ولا شك أن تلك الضمانات وإن كانت في اطار هذه الحدود، تعد من النظام العام إلا أن اسـتعمال المتهم واقتناصـه للفرصـة التي اتاحها له القانون بشـأن تلك الضـمانات مرجعه تقدير المتهم مع المدافع عنـه، حين يوجد المدافع أو يتعين وجوده، فهو حر بـالاطلاع على التحقيق من عدمه، وهو ومحاميه لهما الحرية في قبول الإجابة على أسـئلة المحقق أو قبول اسـتجواب المحكمة أو رفض ذلك[٢].

حيث نص المشـرع الفلسـطيني على السـماح لمحامي المتهم بالاطلاع على التحقيق الخاص بموكله[٣]. وأن هذا الاطلاع متروك لإرادة المدافع الحرة وإرادة المتهم.

كما أنه إذا طلب المحامي سماع أقوال بعض شهود الإثبات أو النفي فلا يجوز للمحكمة رفض طلبه بحجة أن المتهم معترف بالجريمة، وذلك إذا كان اعترافه معللاً بالدفاع عن النفس، لأن المحكمة لو سمعت شهوده لأثر ذلك في اعتقادها في وصف التهمة أو في القرارات المخففة للعقوبة على الأقل وعليه فإن اسـتغناء المحكمة عن سـماع باقي الشـهود في هذه الحالة يعتبر حرمانا للمتهم من حقه في الدفاع ويصبح حكم محكمة الموضوع قابلاً للنقض[٤].

ومتى كان التفتيش الذي وقع في جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضـبط القضـائي حدوده، وفيه انتهاك لحرمة الشـخص المتهم وحريته، فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف صـدر في اعقابه لرجال الضـبط. وأن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصـدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صـلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها، كل ذلك من شـأن محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف وملابسات الدعوى، ومتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدلي باعترافه في البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذي وقع عليه

---

[١] الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع، عبد المطلب، م٢، ص٣٨٦.

[٢] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٣٦.

[٣] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: الفقرة الثالثة من المادة ١٠٢.

[٤] الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع، عبد المطلب، م٢، ص٣٨٠.

وبالنتيجة التي اسفر عنها هذا التفتيش الباطل قد استخلصته من وقائع تؤدي إليه، فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الاعتراف[1].

الفرع الثاني: الاخلال بالضمانات التي لا تؤثر على حرية الاعتراف:

الضمانات غير المؤثرة في حرية الاعتراف كأن يصدر الاعتراف من المعترف في محضر تحقيق غير مستوفي لشروطه الموضوعية أو الشكلية، أو ذلك الاعتراف الذي يصدر أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً أو غير مستوفاة للتشكيل القانوني لها، ولا شك في أن الاعتراف الصادر في تلك الأحوال طالما استوفى شروطه من أهلية إجرائية وإرادة حرة ومطابقته للواقع والحقيقة وصدر صحيحاً وصريحاً، فإن مثل هذا الاعتراف تكون له قيمة الاعتراف القضائي، ويكون للقاضي الجنائي أن يعدل عليه إعمالاً لقاعدة حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، ولا يقلل من قيمة هذا الاعتراف كونه صدر أمام محكمة غير مختصة، إذ العبرة هي توافر الصفة القضائية في المتلقي، وليس في كون الجهة مختصة أو غير مختصة. وتسري هذه القاعدة أيضاً بالنسبة إلى عدم صحة تشكيل المحكمة أو عدم استيفاء شروط المحضر الموضوعية أو الشكلية، لأن كلا الأمرين لا علاقة له بسلامة الاعتراف الصادر من المعترف[2].

كما أن الاخلال بهذه الضمانات لا يستتبع بطلان الاعترافات لإنعدام رابطة السببية بين الاخلال وبين الاعتراف، فإذا أدلى أحد المتهمين باعترافه في حضور محاميه أمام محكمة الموضوع، لا يؤثر عليه بطلان المحاكمة بسبب أن أحد المتهمين الآخرين لم يكن له من يدافع عنه، أو لأن المحكمة رفضت سماع شاهد كان من اللازم سماع أقواله، أو أنها لم تستعن بمترجم لمتهم آخر غير المتهم المعترف، إلى غير ذلك من أسباب البطلان التي تنعدم السببية بينها وبين الاعتراف[3].

---

[1] اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً: خليل، ص١٨٦ – ١٨٨.

[2] حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن: الشهاوي، ص١٣٧ – ١٣٨.

[3] اعتراف المتهم: الملا، ص٣٩٥.

الفرع الثالث: أثر بطلان الاعتراف على الإجراءات اللاحقة:

نص المشـرع الفلسـطيني على أنه: " لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السـابقة عليه أو بطلان الإجراءات اللاحقة له، إذا لم تكن مبنية عليه، وإذا كان الإجراء باطلاً في جزء منه فإن هذا الجزء وحده هو الذي يبطل"[1].

وبناءً على نص قانون الإجراءات الفلسـطيني في مادته ٤٧٧ أن اسـتناد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة أو السـابقة هو البطلان المتعلق بالإجراءات الباطلة المرتبطة بالاعتراف وليس جميع الإجراءات، بحيث لولا الإجراء الباطل لما وقع الإجراء اللاحق، وأن ما بني على باطل فهو باطل، فإذا كانت شروط صحة الاعتراف غير متوفرة كان الاعتراف باطلاً وأن الأدلة التي بنيت على هذا الاعتراف تعتبر باطلة ولا محل لها من الاعتبار.

[1] قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١: المادة رقم ٤٧٧.

الخاتمة:

تحدثنا في هذه الرسالة عن حجية وأثر بطلانه في إثبات جرائم المخدرات، وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نذكرها كما يلي:

أولا: النتائج:

١ اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي للمخدرات، فمنهم من جعل حرمتها أقل من الخمر ولم يوجب الحد ومنهم من جعل حرمتها فقط فيما يسكر، ومنهم من حرمها وأوجب الحد، والرأي الراجح وهو الحرمة ووجوب الحد.

٢ تعتبر المخدرات كالخمر في أحكامها، لما لها من أضرار، وأنها لا تقل خطورة عن الخمور بل تعد بعض أنواع منها أشد خطورة من الخمر.

٣ يرى بعض الفقهاء أن ترويج المخدرات والإتجار بها وجلبها يأخذ حكم الحرابة لما لها من مفسدة واضرار بالمسلمين، ويوجب عليها حد الحرابة.

٤ يمكن إثبات جرائم المخدرات بكافة طرق الإثبات وهي: الاستجواب والمواجهة والخبرة والمعاينة والشهادة والقرائن والمحررات والاعتراف.

٥ لم يعد الاعتراف كما في السابق سيد الأدلة وإنما يخضع الاعتراف كدليل إثبات كغيره من الأدلة الجنائية للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، وذلك لقطع الطريق أمام من يحاول التغطية على المجرمين الحقيقيين، أو الهروب والتغطية بالاعتراف على الجريمة الأشد خطورة.

٦ إن مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه تعني أنه لا يوجد ما يمنع القاضي الجنائي من الحكم بالاعتراف وحده، ولا يوجد ما يمنعه من الاستماع إلى الشهود ونظر باقي الأدلة لتكوين قناعته، والتأكد من سلامة الحكم الذي سيتخذه.

٧ الاستعانة بأساليب التحقيق الحديثة مثل: الاستعانة بالكلاب البوليسية"باستثناء بعض الحالات التي أجازتها الشريعة الإسلامية والتي تتحقق فيها مصلحة كبرى في الكشف عن الجريمة وأجازها المشرع الفلسطيني كذلك" واستعمال العقاقير المخدرة واستخدام جهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي، وإن كانت تؤدي إلى كشف الحقيقة في بعض الأحيان إلا أنها تعد من وسائل الإكراه التي تبطل الاعتراف، لذلك فلا يجوز الاستعانة بها.

٨ الشريعة الإسلامية لا تجيز التعذيب والإكراه وقالوا بأن الإقرار هو اختيار، والمخبر عنه يحتمل الوجود والعدم، ومع وجود الإكراه ينعدم الصدق، لأن الإنسان لا يتحرج عن الكذب إذا كان تحت وطأة الإكراه، إلا أن رأيا ذهب إلى التفرقة بين ضرب المتهم المعروف بالفجور، ومن لا يعرف

بذلك، فقالوا: يصح إقرار المتهم المعروف بالفجور تحت الضرب حتى يخرج المال المسروق ويعترف، والسلطان العادل لا يحبس إلا على امر يستوجب الحبس.

٩ في الشريعة الإسلامية يجوز تلقين المقر بما يوجب الحد، ما يدفع به عنه الحد، وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح.

١٠ بطلان التفتيش أو القبض لا يترتب عليه حتما بطلان الإجراءات اللاحقة عليه وبالتالي الحكم ببراءة المتهم، فقد تقع إدانة المتهم بالاستناد إلى أدلة أخرى غير القبض أو التفتيش الباطل كالاعتراف بارتكاب الجريمة طالما كان هذا الدليل قائما بذاته.

١١ العدول عن الاعتراف في القانون الفلسطيني لا يعفي من العقوبة، لكن الشريعة الإسلامية تعتبر العدول عن الاعتراف وكذلك هرب المعترف، شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

١٢ لا يوجد ما يمنع من قيام المحكمة بإعفاء المعترف من العقاب، وذلك لأن اعترافه قد ساعد في الكشف عن الجريمة والقبض على المجرمين، فقد أدى النتيجة التي وجد لأجلها.

١٣ الشريعة الإسلامية لا تعفي من العقاب من أقر بقيامه بارتكاب حد من الحدود، لأن الحدود حقوق لله تعالى لا يجب التنازل عنها.

التوصيات:

١. نوصي المشرع بإعادة صياغة لبعض نصوص قانون المخدرات الفلسطيني، وذلك بتعديل الجداول المدرج بها أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية لتكون باللغة العربية، ولا يوجد ما يمنع بمقابلتها باللغة الإنجليزية، وذلك حتى لا يدع مجالا للشك بدستوريتها.

٣. نوصي المشرع بعمل ألية للرقابة على أعمال سلطة التحقيق، والأساليب المستخدمة في التحقيق في جرائم المخدرات.

٥. لم يضع المشرع من النصوص ما يتناسب مع خطورة الاعتراف كدليل إدانة يمكن أن يحسم الجريمة، في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ولم يبين المشرع ذلك في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

٦. نوصي المشرع في حال الإعفاء في جرائم المخدرات بسبب اعتراف المتهم، أن يكون الإعفاء في الجرائم البسيطة التي لا تستوجب الحد في الشريعة الإسلامية، وذلك لأن الإعفاء في الجرائم الخطيرة يمنح المجرمين مكافأة على ما سببوه من معاناة لمجتمعنا.

٧. نوصي أن يتم وضع ضوابط في قانون مكافحة المخدرات للمحكمة، للسير عليها عند إعفاء المعترف من العقوبة.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

- القران الكريم

١. آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، علي بن محمد العمران، الجزء العشرين، مطبعة دار عالم الفؤاد للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٣٤ هـ.

٢. الإثبات الجنائي بالقرائن "دراسة مقارنة"، عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مطبعة دار النهضة العربية، ١٩٩١م.

٣. الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري "رسالة دكتوراه غير منشورة"، براهيمي صالح، جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ـ الجزائر، ٢٠١٢م.

٤. الإثبات بشهادة الشهود، عبد الحميد الشواربي، الإسكندرية مطبعة منشأة المعارف، ١٩٩٦م.

٥. إثبات جرائم المخدرات في النظام السعودي "رسالة ماجستير غير منشورة"، مشعل محمد هلال العتيبي، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ـ السعودية، ٢٠١٧م.

٦. الإثبات في جرائم المخدرات، ايهاب عبد المطلب، القاهرة: مطبعة المركز القومي للإصدارات القانونية، ط١، ٢٠١٦م.

٧. أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان ـ دراسة مقارنة ـ "رسالة ماجستير غير منشورة"، فيصل مساعد العنزي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،٢٠٠٧م.

٨. الإجراءات الجنائية في التحقيق، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، عمان: مطبعة دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٥م.

٩. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الجزء الثاني، جدة: مطبعة مكتبة الصحابة، ١٩٩٤م.

١٠. أحكام الدفع ببطلان الاعتراف في ضوء قضاء محكمة النقض المصرية، حسني الجندي، مصر: مطبعة دار النهضة العربية القاهرة، ط١، ١٩٩٠م.

١١. الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، القاهرة: مطبعة دار الحديث، (د. ط)، (د. ت).

١٢. الأحكام المتعلقة بالاعتراف القسري في الفقه الإسلامي المقارن: بحث محكم منشور في *مجلة المنارة*، محمد ركان الدغمي، ١٢، (٣)، ٢٠٠٦م.

١٣. الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، كتاب الشهادات، الجزء الثاني، القاهرة: مطبعة الحلبي، (د. ط)، ١٩٣٧م.

١٤. أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه، محمد علي سكيكر، الإسكندرية: مطبعة دار الحامد الجديدة، ٢٠١١م.
١٥. أساس البلاغة، الزمخشري، الجزء الأول، لبنان: مطبعة دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م.
١٦. الاستجواب والاعتراف فقهاً وقضاءً، ابراهيم سيد أحمد، الإسكندرية: مطبعة دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٢م.
١٧. الإسلام والمخدرات "دراسة سيولوجية لأثر التغيير الاجتماعي على تعاطي الشباب للمخدرات"، سلوى علي سليم، القاهرة: مطبعة دار التوفيق النموذجية للطباعة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.
١٨. الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية "المسكرات والمخدرات"، ماجد أبو رخية، عمان: مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، ط١، ١٩٨٠م.
١٩. أصول الإجراءات الجزائية، محمد سعيد نمور، عمان: مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط٢، ٢٠١١م.
٢٠. أصول الإجراءات الجنائية، حسن صادق المرصفاوي، الإسكندرية: مطبعة منشأة المعارف، ط٢، ١٩٨٢م.
٢١. أصول الاستجواب في التشريع الفلسطيني والمقارن، عبد القادر جرادة، غزة: مطبعة مكتبة افاق، ط١، ٢٠٠١م.
٢٢. أصول البحث والتحقيق الجنائي، محمد حماد مرهج الهيتي، مصر: مطبعة دار شتات للنشر والبرمجيات، بدون سنة نشر.
٢٣. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي، الجزء الرابع، مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٩٩٧م.
٢٤. اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً، عدلي خليل، القاهرة: مطبعة دار النهضة العربية، ط٢، ١٩٩١م.
٢٥. اعتراف المتهم وأثره في الإثبات "دراسة مقارنة"، مراد أحمد العبادي، عمان: مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط٣، ٢٠٠١م.
٢٦. اعتراف المتهم، سامي صادق الملا، بدون دار نشر، ط٣، ١٩٨٦م.
٢٧. الاعتراف في قانون الإجراءات الفلسطيني ـ دراسة مقارنة "رسالة ماجستير غير منشورة"، لؤي داوود محمد دويكات، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٧م.

٢٨. الإقرار في الإثبات الجنائي: بحث محكم منشور في *مجلة دراسات الكوفة*، عباس حكمت فرمان، (٧)، ٢٠٠٨م.
٢٩. إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري، كتاب الأخبار، الجزء الرابع، مطبعة دار الغرب الإسلامي، ط١، (د. ت).
٣٠. البحر الرائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الجزء السابع، مطبعة دار الكتاب الإسلامي، ط٢، (د. ت).
٣١. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، الجزء السابع، بيروت: مطبعة دار الكتاب العربي، ط٢، ١٩٨٢م.
٣٢. البراءة في قضايا المخدرات، عبد الحميد الشواربي، الإسكندرية: مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، ٢٠٠٣م.
٣٣. بطلان الحكم في المواد الجنائية، حامد الشريف، مصر: مطبعة دار الكتب القانونية، (د.ط)، ٢٠٠٣م.
٣٤. تأثير الأدلة الجنائية في الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي "رسالة ماجستير غير منشورة"، مربوح قادة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ـ سعيدة، ٢٠١٦م.
٣٥. التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق، كتاب الشهادات، الجزء الثامن، مطبعة دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٤م.
٣٦. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، الجزء الثاني، القاهرة: مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية، ط١، ١٩٨٦م.
٣٧. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، كتاب الطلاق، الجزء الرابع، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط١، ١٣١٣هـ.
٣٨. التحقيق الجنائي التطبيقي، عبد الفتاح مراد، (د.ن)، (د.ت).
٣٩. التحقيق الجنائي، سليم الزعنون، الجزء الأول، عمان: مطبعة المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ط٤، ٢٠٠١م.
٤٠. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، الجزء الأول والثاني، بيروت: مطبعة دار الكتاب العربي، (د. ط)، (د. ت).
٤١. التطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة، عبد الحميد ابراهيم المجالي، عمان: مطبعة دار جرير للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٠٥م.

٤٢. تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، عمر فاروق الحسيني، القاهرة: المطبعة العربية الحديثة، (د.ط)، ١٩٨٦م.
٤٣. التفاوض على الاعتراف، السيد عتيق، القاهرة: مطبعة دار النهضة العربية، (د.ط)، ٢٠٠٨م.
٤٤. التقاضي الكيدي، علي عوض حسن، المحلة الكبرى: مطبعة دار الكتب القانونية، (د.ط)، ٢٠٠٠م.
٤٥. تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر ان دوزي، الجزء الثالث، العراق: مطبعة وزارة الثقافة والاعلام، ط١، ٢٠٠٠م.
٤٦. تلفيق الإتهام الجنائي وشيوعه وطرق الدفاع في مواجهته، عبد العزيز سليم، (د.ن)، (د.ط)، ٢٠٠٥م.
٤٧. التنبيه على مشكلات الهداية، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز، كتاب الكفالة، الجزء الرابع، السعودية: مطبعة مكتبة الرشد ناشرون، ط١، ٢٠٠٣م.
٤٨. جامع الأحاديث، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الجزء السابع والثلاثون، (د. ن)، (د. ط)، (د. ت).
٤٩. جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني ـ دراسة تحليلية ـ "رسالة ماجستير غير منشورة"، محمد عبد الكريم الدوس، جامعة الازهر، غزة، ٢٠١٣م.
٥٠. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني، عبد القادر صابر جرادة، غزة: مطبعة مكتبة افاق، ٢٠١٣م.
٥١. جرائم المخدرات، عبد الحميد الشواربي، الإسكندرية: مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، (د.ط)، (د.ت).
٥٢. جريمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي، يوسف عبد الحميد المراشدة، الأردن: مطبعة دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٢م.
٥٣. جريمة تعاطي وترويج المخدرات في التشريع الجزائري "رسالة ماجستير غير منشورة"، بوراوي شرف الدين، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة، الجزائر، ٢٠١٣م.
٥٤. الجوانب الشرعية والقانونية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية"DNA"، محمد أحمد غانم، الازاريطية: مطبعة دار الجامعة الجديدة، (د.ط)، ٢٠١٠م.
٥٥. حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، كتاب الشهادات، الجزء الخامس، مطبعة دار الفكر، (د. ط)، (د.ت).

٥٦. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الجزء الرابع، مطبعة دار الفكر، (د. ط)، (د. ت).
٥٧. حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي "رسالة ماجستير غير منشورة"، فاتح العطوي، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة، الجزائر، ٢٠١٣م.
٥٨. حجية الاعتراف كدليل إدانة في التشريع المصري والمقارن، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الإسكندرية: مطبعة منشأة المعارف، (د.ط)، ٢٠٠٥م.
٥٩. حجية الشهادة في الإثبات الجزائي "دراسة مقارنة"، عماد محمد ربيع، عمان: مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١١م.
٦٠. حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، محمد عيد الغريب، (د.ن)، ١٩٩٦م ـ ١٩٩٧م.
٦١. الخبرة في المواد المدنية والجنائية، علي عوض حسن، الإسكندرية: مطبعة دار الفكر الجامعي، (د.ط)، (د.ت).
٦٢. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي، مطبعة دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٢م.
٦٣. الدفوع في قضايا المخدرات، مصطفى مجدي هرجه، مصر: مطبعة دار محمود للنشر والتوزيع، ط٣، ١٩٩٨م.
٦٤. الدليل الحاصل بالإكراه في الشريعة الإسلامية، ممدوح خليل البحر، مطبعة المجلة العربية للدراسات الأمنية، (د. ط)، (د. ت).
٦٥. دور المسجد في اصلاح المجتمع، نظير خليل اللوقة، الجزء الأول، (د.ن)، (د.ت).
٦٦. رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، بيروت: مطبعة دار الفكر، ط٢، ١٩٩٢م.
٦٧. الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن حجر المكي الهثيمي، الجزء الأول، بيروت: مطبعة دار الفكر، ط١، ١٩٨٧م.
٦٨. السلطة التقديرية للقاضي الجنائي "رسالة دكتوراه غير منشورة"، يحياوي صليحة زوجة بوقادوم، جامعة الجزائر ١، ٢٠١٥م.
٦٩. سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون "رسالة ماجستير غير منشورة"، عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ـ الرياض، ١٤٢٤هـ.

٧٠. سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة "دراسة مقارنة"، فاضل زيدان محمد، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، (د.ط)، ٢٠٠٦م و٢٠١٠م.
٧١.سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، حاتم موسى بكار، بنغازي: مطبعة الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر.
٧٢. سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الجزء الأول، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، (د. ط)، (د. ت).
٧٣. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، كتاب الحدود، الجزء الرابع، بيروت: مطبعة المكتبة العصرية، (د. ط). (د. ت).
٧٤. سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، كتاب الطلاق، الجزء السادس، حلب مطبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، ط٢، ص١٩٨٦م.
٧٥. السياسة الجنائية في مواجهة المخدرات، محمد يونس محب الدين، القاهرة: مطبعة مكتبة الأنجلو المصرية، (د.ط)، ١٩٩٥م.
٧٦. الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، منصور محمد منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة، ط١، ١٩٨٦م.
٧٧. شرح تشريعات المخدرات، عبد الفتاح مراد، بدون دار نشر، بدون سنة نشر.
٧٨. شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، مزهر جعفر عبيد، الجزء الثاني، عمان: مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، (د.ط)، ٢٠١١م.
٧٩. شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ساهر ابراهيم شكري الوليد، غزة: مطبعة مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط١، ٢٠١٤م.
٨٠. شرح قانون الإجراءات الجنائية، نبيل مدحت سالم، الجزء الثالث، (د.ن)، ٢٠٠٩م.
٨١. الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، ابراهيم ابراهيم الغماز، القاهرة: مطبعة عالم الكتب، (د.ط)، ١٩٨٠م.
٨٢. صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، كتاب المغازي، الجزء السادس، مطبعة دار طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢هـ.
٨٣. صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال بن السيد سالم، الجزء الثالث، القاهرة: مطبعة المكتبة التوفيقية، (د.ط)، ٢٠٠٣م.

٨٤. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، كتاب الأشربة، الجزء الرابع، بيروت: مطبعة دار إحياء التراث العربي، (د.ط)، (د. ت).
٨٥. ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، عبد الحميد الشواربي، القاهرة: مطبعة منشأة المعارف، (د.ط)، (د.ت).
٨٦. ضوابط الإثبات الجنائي، عمر عيسى الفقي، الإسكندرية: مطبعة منشأة المعارف، ١٩٩٩م.
٨٧. الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، كمال محمد عواد، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، (د.ط)، ٢٠٠١م.
٨٨. طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية، سعيد بن درويش الزهراني، جدة: مطبعة مكتبة الصحابة، ط١، ص١٩٩٤.
٨٩. طرق الإثبات الشرعية، أحمد ابراهيم بك وواصل علاء الدين احمد ابراهيم، مصر: مطبعة المكتبة الازهرية للتراث، ط٤، ٢٠٠٣م.
٩٠. الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مطبعة مكتبة دار البيان، (د. ص)، (د. ت).
٩١. العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور شاهبن معظم شاه الكشميري، الجزء الرابع، لبنان: مطبعة دار التراث العربي، ط١، ٢٠٠٤م.
٩٢. عقوبة تعاطي المخدرات والإتجار بها بين الشريعة والقانون، أسامة السيد عبد السميع، الإسكندرية: مطبعة دار الجامعة الجديدة، ط٢، ٢٠١٠م.
٩٣. الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٨٧م.
٩٤. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، الجزء العاشر، بيروت: مطبعة دار المعرفة، (د.ط)، ١٣٧٩هـ.
٩٥. فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، عبد السلام بن محمد العامر، الجزء السابع، (د.ن)، (د.ت).
٩٦. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، الجزء التاسع، سوريا: مطبعة دار الفكر، ط٤، (د.ت).
٩٧. الفقه الميسر، عبد الله بن محمد الطيّار، د. عبد الله بن محمد المطلق، د. محمد بن إبراهيم الموسى، الجزء التاسع، السعودية: مطبعة مدار الوطن للنشر، ط٢، ٢٠١٢م.

٩٨. الفواكه الدواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي، مطبعة دار الفكر، (د. ط) ، ١٩٩٥م.
٩٩. قضاء المخدرات وقواعد الضبط والتفتيش وتسبيب الأحكام، السيد خلف محمد، بدون دار نشر، ط٥، ٢٠٠٠م.
١٠٠. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، القاهرة: مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية، (د. ط)، ١٩٩١م.
١٠١. كشاف القناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى، الجزء السادس، مطبعة دار الكتب العلمية، (د. ط)، (د. ت).
١٠٢. كفاية النبيه في شرح التنبيه، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، الجزء التاسع عشر، مطبعة دار الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٩م.
١٠٣. كيفية التصدي لإجراءات التقاضي الكيدي، علي عوض حسن، مصر: مطبعة دار الكتب القانونية، ٢٠٠٠م.
١٠٤. لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، الجزء الرابع، بيروت: مطبعة دار صادر، ط٣، ١٤١٤هـ.
١٠٥. لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، المجلد الرابع، بيروت: مطبعة دار الجيل، ١٩٨٨م.
١٠٦. المبادئ العامة للتحقيق الجنائي، سليم الزعنون، الجزء الأول، بيروت: مطبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط٤، ٢٠٠١م.
١٠٧. مبادئ محكمة النقض في الإثبات الجنائي، ابراهيم سيد أحمد، مصر: مطبعة دار الكتب القانونية، (د.ط)، ٢٠٠٥م.
١٠٨. المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، كتاب الاكراه، الجزء الرابع والعشرين، بيروت: مطبعة دار المعرفة، (د. ط)، ١٩٩٣م.
١٠٩. مجلة البحوث الإسلامية "مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ السعودية"، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،الجزء الثاني والجزء الثالث والثلاثون، (د.ت).
١١٠. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، أسامة بن الزهراء، (د. ن)، (د. ط)، (د. ت).

١١١. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، كتاب الشهادات، الجزء الحادي والعشرين، مطبعة دار الفكر، (د. ط)، (د.ت).
١١٢. مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العليا "القسم الجزائي"، وليد حلمي الحايك، (الجزء الثامن عشر، ١٩٩٩م، الجزء السادس عشر، ١٩٩٧م، الجزء التاسع عشر، ٢٠٠٠م).
١١٣. المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، كتاب الحدود، الجزء الثاني عشر، بيروت: مطبعة دار الفكر، (د. ط)، (د. ت).
١١٤. المحلى، لأبي محمد بن علي بن محمد بن سعيد بن حزم، كتاب الأطعمة، القاهرة: مطبعة مكتبة الجمهورية العربية، (د. ط)، ١٩٦٧م.
١١٥. مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر الرازي، لبنان: مطبعة مكتبة، ١٩٨٦م.
١١٦. مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مصر: مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م.
١١٧. المخدرات "آثارها أنواعها جرائمها عقوباتها"، أنور العمروسي، الإسكندرية: مطبعة دار الفكر الجامعي، (د.ط)، (د.ت).
١١٨. المخدرات المخاطر المكافحة الوقاية، صديقة حلس وآخرون، جمعية الحياة والامل لمكافحة المخدرات، (د.ط)، (د.ت).
١١٩. المخدرات وكيفية مواجهتها، ابراهيم راسخ، دبي: مطبعة مؤسسة البيان للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٩٨م.
١٢٠. المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، حسن صادق المرصفاوي، الإسكندرية: مطبعة منشأة المعارف، (د.ط)، ٢٠٠٠م.
١٢١. مسائل الإمام ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الجزء الثاني، السعودية: مطبعة دار التدمرية بالرياض، ط١، ٢٠٠٧م.
١٢٢. المستحدث في نصوص قانون المخدرات الجديد، معوض عبد التواب، الإسكندرية: مطبعة منشاة المعارف، (د.ط)، ١٩٩٠م.
١٢٣. المسكرات اضرارها وأحكامها "دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية"، فرج زهران، مصر: مطبعة دار مصر للطباعة، (د.ط)، (د.ت).
١٢٤. المسكرات والمخدرات، أحمد حاج على الأزرق، السعودية: مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط١٤، (د.ت).

١٢٥. مسند الفاروق لابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، كتاب الامارة، الجزء الثاني، المنصورة: مطبعة دار الوفاء، ط١، ١٩٩١م.
١٢٦. مشروعية الدليل في المسائل الجنائية، مصطفى يوسف محمد، الإسكندرية: مطبعة دار الجامعة الجديدة، (د.ط)، ٢٠١١م.
١٢٧. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مطبعة المكتبة العلمية، (د.ط)، (د.ت).
١٢٨. المعاينة وندب الخبراء، أحمد هاني مختار، (د.ن)، (د.ط)، ٢٠٠٤م.
١٢٩. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي، مطبعة دار الفكر، (د. ط)، (د.ت).
١٣٠. مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، ج٥، ج٦، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مطبعة دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٤م.
١٣١. المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الجزء الرابع، لبنان: مطبعة دار الغرب الإسلامي بيروت، ط١، ١٩٨٨م.
١٣٢. مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة والقانون الجزائري "رسالة ماجستير غير منشورة"، مليكة شريط، جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي، ٢٠١٤م.
١٣٣. منتخب من صحاح الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، (د. ن)، (د. ط)، (د. ت).
١٣٤. منجد الطلاب، فؤاد افرام البستاني، لبنان: مطبعة دار المشرق، ط١٨، (د.ت).
١٣٥. المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي "رسالة دكتوراه غير منشورة"، عادل مستاري، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة، ٢٠١٠م.
١٣٦. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي "المعروف بالحطاب الرُّعيني"، الجزء السادس، مطبعة دار الفكر، ط٣، ١٩٩٢م
١٣٧. موسوعة الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، عبد القادر صابر جرادة، المجلد الثاني، غزة: مطبعة مكتبة افاق، ٢٠٠٩م.
١٣٨. الموسوعة الجنائية الحديثة في البطلان، ايهاب عبد المطلب، المجلد الرابع، القاهرة: مطبعة المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١٢م.

١٣٩. الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع، إيهاب عبد المطلب، المجلد الثاني، القاهرة: مطبعة المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١١م.
١٤٠. الموسوعة الجنائية في الدفوع الجنائية، ايهاب عبد المطلب، الجزء الثاني، القاهرة: مطبعة المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١١م.
١٤١. موسوعة الدفوع الجنائية، محمد علي سكيكر، الإسكندرية: مطبعة دار الجامعة الجديدة للنشر، (د.ط)، ٢٠١١م.
١٤٢. النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، مطبعة دار البيان، ط٢، ١٩٩٤م.
١٤٣. نظرية الدفوع في جرائم المخدرات، حامد الشريف، (د.ن)، ط١، ١٩٩٧م.
١٤٤. النقض الجزائي في فلسطين، سعاد حنا الصايغ، (د.ن)، ط١، (د.ت).
١٤٥. الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، محمد أحمد محمود، مطبعة المكتب الفني للإصدارات القانونية، ط١، ٢٠٠٢م.
١٤٦. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد ال بورنو، الجزء الثاني، بيروت: مطبعة مؤسسة الرسالة، ط٤، ١٩٩٤م.
١٤٧. الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، محمد صبحي نجم، عمان مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط٢، ٢٠١٢م.
١٤٨. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، المجلد الأول، الجزء الثاني، القاهرة: مطبعة دار النهضة العربية، ط٤، (د.ت).
١٤٩. سلسلة محاسن التأويل: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، صالح بن عواد بن صالح المغامسي، تاريخ الاطلاع: ٢٠١٨/٥/٢٢، مقال منشور على الرابط: http://www.islamweb.net ٢٠١١.
١٥٠. كيف يعمل خبراء المعمل الجنائي في قطاع غزة: فلسطين أونلاين، تم الاطلاع بتاريخ: ٢٠١٨/٧/٢، على جريدة فلسطين أونلاين ٢٠١٥.
١٥١. ما هو الكودايين؟ وما هي الأضرار الناتجة من استعماله؟، آيات طاهر، تاريخ الإطلاع: ٢٠١٨/٥/٢٢، مقال منشور على الرابط: https://www.almrsal.com/post/406085 ٢٠١٦.

١٥٢. محامي غزي يكشف أن قانون المخدرات الذي أقرته كتلة حماس باطل قانونا، وسيم عطا أبو راس، تاريخ الاطلاع: ٢٠١٨/٥/٢٢، مقال منشور على الرابط: https: www.amad.ps/ar/details/81207 ٢٠١٥.

القوانيين:

- القانون الاساسي المعدل لسنة ٢٠٠٣م.
- قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١م.
- التعليمات القضائية للنائب العام رقم ١ لسنة ٢٠٠٦م.
- قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م.
- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم ٧ لسنة ٢٠١٣م.
- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م.
- القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨م.
- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الكسب غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
- قانون العقوبات الاردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م.